

Bekendtgørelse 1996-12-06 nr 158

af overenskomst af 22. november 1995 mellem Kongeriget Danmark og Forbundsrepublikken Tyskland til ophævelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskatter såvel som skatter på boer, arv og gave og til forhindring af skatteunddragelse og -omgåelse

(*)

som ændret ved bki 2022-01-10 nr. 1

Den 22. november 1995 undertegnedes i Bonn en overenskomst mellem

Danmark og Tyskland til undgåelse af dobbeltbeskatning, for så vidt

angår indkomst- og formueskatter og for så vidt angår skatter i boer, af arv og af gave, samt vedrørende bistand i skattesager. Overenskomsten med bilag og en dertil hørende protokol har følgende ordlyd:

OVERENSKOMST

MELLEM

KONGERIGET DANMARK

OG

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND

TIL UNDGAELSE AF DOBBELTBESKATNING FOR SÅ VIDT ANGÅR INDKOMST- OG FORMUESKATTER OG FOR SÅ VIDT ANGÅR SKATTER I BOER, AF ARV OG AF GAVE SAMT VEDRØRENDE BISTAND I SKATTESAGER

(DANSK-TYSK SKATTE-OVERENSKOMST) Kongeriget Danmark og Forbundsrepublikken Tyskland, der ønsker yderligere at udvikle deres økonomiske forbindelser og at styrke deres samarbejde om skatteforhold, der har til hensigt at ophæve dobbeltbeskatning for så vidt angår skatterne, som er omfattet af denne overenskomst, uden at skabe muligheder for ikke-beskatning eller nedsat beskatning gennem skatteunddragelse eller -omgåelse (herunder gennem utilsigtet anvendelse af skatteaftaler med henblik på at opnå de lempelser, som denne overenskomst giver adgang til, til indirekte fordel for personer, som er hjemmehørende i tredjelande), er blevet enige om følgende:

Kapitel I

Almindelige bestemmelser

Artikel 1. (1)(Ophævet).

Artikel 2. - Overenskomstens anvendelsesområde (2) Denne overenskomst skal finde anvendelse på følgende skatter, der pålægges på en kontraherende stats, dens politiske underafdelingers eller dens lokale myndigheders vegne, uden hensyn til hvorledes de opkræves:

- a) Kapitel II på indkomst- og formueskatter, hvortil skal anses alle skatter, der pålægges hele indkomsten, hele formuen eller dele af indkomsten eller formuen, herunder skatter på fortjeneste ved afhændelse af rørlig formue eller fast ejendom, så vel som skatter på formueforøgelse;
- b) Kapitel III på skatter i boer, af arv og af gave, hvortil skal anses skatter,
 - aa) der pålægges som følge af død i form af skatter på dødsboets corpus (bomassen), som skatter på arv, som

overførselsafgifter eller som skatter på donationes mortis causa (dødsgaver), eller

- bb) der pålægges på overførsler inter vivos (i levende live), men kun, fordi sådanne overførsler sker uden eller for mindre end fuldt vederlag;
- c) Kapitel IV på skatter af enhver art og beskrivelse, med mindre andet fremgår af sammenhængen, men ikke for toldafgifter, eneretsafgifter eller forbrugsafgifter; moms og luksus-skatter anses ikke for at være forbrugsafgifter i dette kapitel.

Stk. 2. De gældende skatter, som kapitlerne i overenskomsten skal finde anvendelse på, er opregnet i bilaget til overenskomsten.

Stk. 3. Overenskomsten finder endvidere anvendelse på skatter af samme eller væsentligt samme art, der efter datoen for undertegnelsen af overenskomsten pålægges som tillæg til, eller i stedet for, de eksisterende skatter. De kontraherende staters kompetente myndigheder skal underrette hinanden om væsentlige ændringer, som er foretaget i deres skattelove.

Stk. 4. Denne overenskomst skal finde anvendelse på følgende:

- a) Kapitel II på personer, der er hjemmehørende i en af eller begge de kontraherende stater;
- b) Kapitel III på
 - aa) dødsboer og arv i tilfælde, hvor arvelader på dødstidspunktet var hjemmehørende i en af eller begge de kontraherende stater, og
 - bb) gaver i tilfælde, hvor giveren på gavetidspunktet var hjemmehørende i en af eller begge de kontraherende stater;
- c) Kapitel IV på enhver person, uanset han er hjemmehørende eller statsborger i en kontraherende stat eller en anden stat.

Artikel 3. - Almindelige definitioner (3) Medmindre andet fremgår af sammenhængen, har i denne overenskomst følgende udtryk den nedenfor angivne betydning:

- a) Udtrykkene "en kontraherende stat" og "den anden kontraherende stat" betyder Forbundsrepublikken Tyskland eller Kongeriget Danmark alt efter sammenhængen, og udtrykket "staterne" betyder Forbundsrepublikken Tyskland eller Kongeriget Danmark;
- b) udtrykket "Forbundsrepublikken Tyskland" omfatter i geografisk forstand Forbundsrepublikken Tysklands territorium såvel som det område på havbunden, der grænser op til territorialfarvandet, samt dette områdes undergrund og overliggende vande, inden for hvilket Forbundsrepublikken Tyskland udøver suverænitetsrettigheder eller jurisdiktion i overensstemmelse med folkeretten og sin nationale lovgivning med henblik på efterforskning, udnyttelse, bevaring og udvikling af levende eller ikke-levende naturressourcer eller med henblik på energiproduktion fra vedvarende energikilder;

- c) udtrykket "Danmark" betyder Kongeriget Danmark, herunder ethvert område uden for Danmarks territorialfarvand, som ifølge dansk lovgivning og i overensstemmelse med folkeretten er eller senere måtte blive betegnet som et område, inden for hvilket Danmark kan udøve suveræniserettigheder med hensyn til efterforskning og udnyttelse af naturforekomster på havbunden, dens undergrund og de overliggende vande og med hensyn til andre aktiviteter med henblik på økonomisk efterforskning og udnyttelse af området; udtrykket omfatter ikke Færøerne og Grønland;
- d) udtrykket "person" omfatter en fysisk person og et selskab;
- e) udtrykket "selskab" betyder enhver juridisk person eller enhver sammenslutning, der i skattemæssig henseende behandles som en juridisk person;
- f) udtrykket "fast ejendom" skal tillægges den betydning, som det har i lovgivningen i den kontraherende stat, hvori ejendommen er beliggende. Udtrykket skal i alle tilfælde omfatte tilbehør til fast ejendom, husdyrbesætning og redskaber, der anvendes i land- og skovbrug, rettigheder på hvilke civilretten om fast ejendom finder anvendelse, brugsrettigheder til fast ejendom, samt rettigheder til varierende eller faste ydelser, der betales for udnyttelsen af eller retten til at udnytte mineralforekomster, kilder og andre naturforekomster; skibe, både og luftfartøjer skal ikke anses for fast ejendom;
- g) udtrykkene "foretagende i en kontraherende stat" og "foretagende i den anden kontraherende stat" betyder henholdsvis et foretagende, som drives af en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, og et foretagende, som drives af en person, der er hjemmehørende i den anden kontraherende stat;
- h) udtrykket "international trafik" betyder enhver transport med et skib eller luftfartøj, der anvendes af et foretagende, hvis virkelige ledelse har sit sæde i en kontraherende stat, bortset fra tilfælde, hvor skibet eller luftfartøjet udelukkende anvendes mellem pladser i den anden kontraherende stat;
- i) udtrykket "ejendom, som udgør en del af dødsboet efter, eller en del af en gave ydet af, en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat" omfatter alle formuegoder, hvis overdragelse eller overførsel er undergivet en skat, der er omfattet af kapitel III i overenskomsten;
- j) udtrykket "statsborger" betyder
 - aa) for så vidt angår Tyskland, enhver tysker som omhandlet i § 116, stykke 1, i Forbundsrepublikken Tysklands grundlov og enhver juridisk person, interessentskab eller forening, der består i kraft af den gældende lovgivning i Forbundsrepublikken Tyskland;
 - bb) for så vidt angår Danmark, enhver fysisk person, der har statsborgerret i Danmark, og enhver juridisk person, interessentskab eller forening, der består i kraft af den gældende lovgivning i Danmark;
- k) udtrykket "kompetent myndighed" betyder
 - aa) for så vidt angår Forbundsrepublikken Tyskland, Forbundsfinansministeriet eller det organ, hvortil det har delegeret sin myndighed;
 - bb) for så vidt angår Danmark, skatteministeren eller hans befuldmægtigede stedfortræder.

Stk. 2. Ved en kontraherende stats anvendelse af overenskomsten til enhver tid skal ethvert udtryk, som ikke er defineret deri, medmindre andet følger af sammenhængen, tillægges den betydning, som det har på dette tidspunkt i denne stats lovgivning med henblik på de skatter, som overenskomsten finder anvendelse på, idet enhver

betydning i denne stats skattelov går forud for den betydning, dette udtryk er tillagt i denne stats andre love.

Artikel 4. - Skattemæssigt hjemsted (4) I denne overenskomst betyder udtrykket "en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat"

- a) for så vidt angår indkomst- og formueskatter, enhver person som efter lovgivningen i denne stat er skattepligtig dér på grund af hjemsted, bopæl, ledelsens sæde eller ethvert andet kriterium af lignende karakter, og omfatter også denne stat og enhver dertil hørende politisk underafdeling eller lokal myndighed. Dette udtryk omfatter dog ikke en person, som er skattepligtig i denne stat udelukkende af indkomst fra kilder i denne stat eller af formue beroende dér;
- b) for så vidt angår skatter i boer, af arv eller af gave, en person, som i henhold til lovgivningen i denne stat er skattepligtig der med hensyn til et bo eller en gave på grund af hjemsted, bopæl, ledelsens sæde eller ethvert andet lignende kriterium. Dette udtryk omfatter dog ikke en person, hvis bo eller hvis gave er skattepligtig i denne stat udelukkende på grund af formuegoder, som befinder sig der.

Stk. 2. I tilfælde, hvor en fysisk person efter bestemmelserne i stykke 1 er hjemmehørende i begge de kontraherende stater, bestemmes hans status efter følgende regler:

- a) han skal anses for at være hjemmehørende i den stat, i hvilken han har en fast bolig til sin rådighed; hvis han har en fast bolig til sin rådighed i begge stater, skal han anses for at være hjemmehørende i den stat, med hvilken han har de stærkeste personlige og økonomiske forbindelser (midtpunkt for sine livsinteresser);
- b) hvis det ikke kan afgøres, i hvilken stat han har midtpunkt for sine livsinteresser, eller hvis han ikke har en fast bolig til sin rådighed i nogen af staterne, skal han anses for at være hjemmehørende i den stat, i hvilken han sædvanligvis har ophold;
- c) hvis han sædvanligvis har ophold i begge stater, eller hvis han ikke har sådant ophold i nogen af dem, skal han anses for at være hjemmehørende i den stat, i hvilken han er statsborger;
- d) hvis han er statsborger i begge stater, eller hvis han ikke er statsborger i nogen af dem, skal de kompetente myndigheder i de kontraherende stater afgøre spørgsmålet ved gensidig aftale.

Stk. 3. I tilfælde, hvor en ikke-fysisk person efter bestemmelserne i stykke 1 er hjemmehørende i begge de kontraherende stater, skal den anses for at være hjemmehørende i den stat, i hvilken dens virkelige ledelse har sit sæde.

Artikel 5. - Fast driftssted (5) I denne overenskomst betyder udtrykket "fast driftssted" et fast forretningssted, gennem hvilket et foretagendes virksomhed helt eller delvis udøves.

Stk. 2. Udtrykket "fast driftssted" omfatter navnlig:

- a) et sted, hvorfra et foretagende ledes,
- b) en filial,
- c) et kontor,
- d) en fabrik,
- e) et værksted, og
- f) en mine, en olie- eller gaskilde, et stenbrud eller ethvert andet sted, hvor naturforekomster udvindes.

Stk. 3. Et bygnings-, anlægs- eller monteringsarbejde udgør kun et fast driftssted, hvis det varer mere end 12 måneder.

Stk. 4. Uanset de foranstående bestemmelser i denne artikel skal udtrykket "fast driftssted" anses for ikke at omfatte:

- a) anvendelsen af indretninger udelukkende til oplagring, udstilling eller udlevering af varer tilhørende foretagendet;
- b) opretholdelsen af et varelager, tilhørende foretagendet, udelukkende til oplagring, udstilling eller udlevering;
- c) opretholdelsen af et varelager, tilhørende foretagendet, udelukkende til bearbejdelse eller forarbejdelse hos et andet foretagende;
- d) opretholdelsen af et fast forretningssted udelukkende for at foretage indkøb af varer eller indsamle oplysninger til foretagendet;
- e) opretholdelsen af et fast forretningssted udelukkende for at udøve enhver anden virksomhed af forberedende eller hjælpende art for foretagendet;
- f) opretholdelsen af et fast forretningssted udelukkende til udøvelse af flere af de i litra a) - e) nævnte formål, forudsat, at virksomheden på det faste forretningssted, der er et resultat af denne kombination, er af forberedende eller hjælpende art.

Stk. 5. I tilfælde, hvor en person, der ikke er en sådan uafhængig repræsentant, som omhandles i stykke 6, handler på et foretagendes vegne og har og sædvanligvis udøver i en kontraherende stat en fuldmagt til at indgå aftaler i foretagendets navn, anses foretagendet uanset bestemmelserne i stykke 1 og 2 for ved anvendelsen af kapitel II at have fast driftssted i denne stat med hensyn til enhver virksomhed, som han foretager for foretagendet, medmindre hans virksomhed er begrænset til sådanne, som nævnt i stykke 4, som, hvis den udøves gennem et fast forretningssted, ikke ville gøre dette faste forretningssted til et fast driftssted i henhold til bestemmelserne i pågældende stykke.

Stk. 6. Et foretagende skal ikke anses for at have et fast driftssted i en kontraherende stat, blot fordi det driver erhvervsvirksomhed i denne stat gennem en mægler, kommissionær eller anden uafhængig repræsentant, forudsat at disse personer handler inden for rammerne af deres sædvanlige erhvervsvirksomhed.

Stk. 7. Den omstændighed, at et selskab, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, behersker eller beherskes af et selskab, der er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, eller som (enten gennem et fast driftssted eller på anden måde) udøver erhvervsvirksomhed i denne anden stat, skal ikke i sig selv medføre, at et af de to selskaber anses for et fast driftssted for det andet.

Kapitel II

Beskatning af indkomst og formue

Artikel 6. - Indkomst af fast ejendom (6) Indkomst, som en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, oppebærer af fast ejendom (herunder indkomst af land- og skovbrug), der er beliggende i den anden kontraherende stat, kan beskattes i denne anden stat.

Stk. 2. Bestemmelserne i stykke 1 skal finde anvendelse på indkomst, der hidrører fra direkte brug, udlejning eller bortforpagtning så vel som fra enhver anden form for benyttelse af fast ejendom.

Stk. 3. Bestemmelserne i stykke 1 og 2 skal også finde anvendelse på indkomst af fast ejendom, der tilhører et foretagende.

Artikel 7. - Fortjeneste ved erhvervsvirksomhed (7) Fortjeneste, som erhverves af et foretagende i en kontraherende stat, kan kun beskattes i denne stat, medmindre foretagendet driver erhvervsvirksomhed i den anden kontraherende stat gennem et dér beliggende fast driftssted. Hvis foretagendet driver førnævnte erhvervsvirksomhed, kan foretagendets fortjeneste, der henføres til det faste driftssted efter bestemmelserne i stykke 2, beskattes i den anden stat.

Stk. 2. Ved anvendelsen af denne artikel og artikel 24 er den fortjeneste, som i hver kontraherende stat kan henføres til det faste driftssted som nævnt i stykke 1, den fortjeneste, som det især i sine forbindelser med andre dele af foretagendet kunne forventes at opnå, hvis det havde været et frit og uafhængigt foretagende, der var beskæftiget med den samme eller lignende virksomhed på de samme eller lignende vilkår, i betragtning af de udførte funktioner, de anvendte aktiver og de risici, som foretagendet har påtaget sig gennem det faste driftssted og gennem andre dele af foretagendet.

Stk. 3. Hvis en kontraherende stat i medfør af stykke 2 justerer den fortjeneste, der kan henføres til et fast driftssted tilhørende et foretagende i en af de kontraherende stater, og i overensstemmelse hermed beskatter foretagendets fortjeneste, som er blevet beskattet i den anden stat, skal denne anden stat foretage en passende regulering i det omfang, det er nødvendigt for at undgå dobbeltbeskatning af fortjenesten, hvis den er enig i den regulering, der er foretaget af den førstnævnte stat; hvis den anden kontraherende stat ikke er enig, skal de kontraherende stater søge at ophæve enhver dobbeltbeskatning, der er et resultat heraf, gennem gensidig aftale.

Stk. 4. Hvis fortjeneste omfatter indkomster, som er omhandlet særskilt i andre artikler i denne overenskomst, berøres bestemmelserne i disse artikler ikke af bestemmelserne i denne artikel.

Artikel 8. - Skibsfart, transport ad indre vandveje og luftfart (8) Fortjeneste ved skibs- eller luftfartsvirksomhed i international trafik kan kun beskattes i den kontraherende stat, hvori foretagendets virkelige ledelse har sit sæde. Sådant fortjeneste omfatter også indkomst indvundet af foretagendet ved anvendelse, vedligeholdelse eller udlejning af containere (herunder anhangere, pramme og lignende materiel til transport af containere), anvendt til transport af varer i international trafik, hvis denne indkomst udgør en del af den fortjeneste, som er omhandlet i den foregående sætning.

Stk. 2. Fortjeneste ved driften af både, der anvendes ved transport ad indre vandveje, kan kun beskattes i den kontraherende stat, hvori foretagendets virkelige ledelse har sit sæde.

Stk. 3. Såfremt den virkelige ledelse for et foretagende, der driver skibsfartsvirksomhed, eller transportvirksomhed ad indre vandveje, har sit sæde om bord på et skib eller en båd, skal foretagendet anses for at have sit sæde i den kontraherende stat, i hvilken skibet eller båden har sit hjemsted, eller, såfremt et sådant ikke findes, i den kontraherende stat, i hvilken skibets eller bådens reder er hjemmehørende.

Stk. 4. Bestemmelserne i stykke 1 og 2 skal også finde anvendelse på fortjeneste ved deltagelse i en pool, i et forretningsfællesskab (joint business) eller i en international driftsorganisation.

Artikel 9. - Indbyrdes forbundne foretagender (9) I tilfælde, hvor

- a) et foretagende i en kontraherende stat direkte eller indirekte deltager i ledelsen af, kontrollen af eller kapitalen i et foretagende i den anden kontraherende stat, eller
- b) samme personer direkte eller indirekte deltager i ledelsen af, kontrollen af eller kapitalen i såvel et foretagende i en kontraherende stat som et foretagende i den anden kontraherende stat,

og der i noget af disse tilfælde mellem de to foretagender er aftalt eller fastsat vilkår vedrørende deres kommercielle eller finansielle forbindelser, der afviger fra de vilkår, som ville være aftalt mellem uafhængige foretagender, kan enhver fortjeneste, som, hvis disse vilkår ikke havde foreligget, ville være tilfaldet et af disse foretagender, men som på grund af disse vilkår ikke er tilfaldet dette, medregnes til dette foretagendes fortjeneste og beskattes i overensstemmelse hermed.

Stk. 2. I tilfælde, hvor en kontraherende stat til fortjenesten for et foretagende i denne stat medregner, og i overensstemmelse hermed beskatter, fortjeneste, som et foretagende i den anden kontraherende stat er blevet beskattet af i denne anden stat, og denne anden kontraherende stat er enig i, at den således medregnede fortjeneste er fortjeneste, som ville være tilfaldet foretagendet i den førstnævnte stat, hvis vilkårene mellem de to foretagender havde været de samme, som ville være aftalt mellem uafhængige foretagender, så skal denne anden stat foretage en dertil svarende regulering af det skattebeløb, som er beregnet der af fortjenesten, i det omfang dette er nødvendigt for at undgå dobbeltbeskatning. Ved reguleringen skal der tages hensyn til de øvrige bestemmelser i denne overenskomst, og de kontraherende staters kompetente myndigheder skal om nødvendigt rådføre sig med hinanden.

Artikel 10. - Udbytte (10) Udbytte, som udbetales af et selskab, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, til en person, der er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, kan beskattes i denne anden stat.

Stk. 2. Sådant udbytte kan også beskattes i den kontraherende stat, hvori det udbyttebetalende selskab er hjemmehørende, i henhold til lovgivningen i denne stat, men den skat der pålignes må, såfremt modtageren er udbyttets retmæssige ejer, ikke overstige 15 pct. af bruttobeløbet af udbyttet. Dette stykke berører ikke adgangen til at beskatte selskabet af den fortjeneste, hvoraf udbyttet er udbetalt.

Stk. 3. Uanset stykke 2 må skatten ikke overstige 5 pct. af bruttobeløbet af udbyttet, hvis den retmæssige ejer af udbyttet er et selskab, som direkte ejer mindst 10 pct. af kapitalen i det udbyttebetalende selskab.

Stk. 4. Udtrykket "udbytte" betyder i denne artikel indkomst af aktier, "jouissance" aktier eller "jouissance" rettigheder, mineaktier, stifteranparter eller andre rettigheder, der ikke er gældsfordringer, og som giver ret til andel i fortjeneste, såvel som anden indkomst, der er undergivet samme skattemæssige behandling som indkomst af aktier i henhold til lovgivningen i den stat, i hvilken det udloddende selskab er hjemmehørende. Udtrykket "udbytte" omfatter ligeledes i Forbundsrepublikken Tyskland en stille deltagers indkomst fra hans deltagelse som sådan, indkomst fra et "partiarisches Darlehen", "Gewinnobligationer" og lignende overskudsafhængig afkast så vel som udlodninger fra certifikater i investeringsforeninger.

Stk. 5. Uanset stykke 2 og 3 kan indkomst, som oppebæres fra rettigheder eller fordringer, der deltager i overskud (herunder i Forbundsrepublikken Tyskland en stille deltagers indkomst fra hans deltagelse som sådan eller fra et "partiarisches Darlehen" eller "Gewinnobligationer"), beskattes i den kontraherende stat, hvorfra den hidrører, i henhold til lovgivningen i denne stat, hvis den er fradragsberettiget ved fastsættelsen af skyldnerens overskud. Den skat som pålignes må dog ikke overstige 25 pct. af bruttobeløbet af denne indkomst.

Stk. 6. Bestemmelserne i stykke 1 til 3 og 5 finder ikke anvendelse, hvis udbyttets retmæssige ejer, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, driver erhvervsvirksomhed i den anden kontraherende stat, i hvilken det udbyttebetalende selskab er hjemmehørende, gennem et dér beliggende fast driftssted, og den aktiebesiddelse, som ligger til grund for udlodningen af udbyttet, har direkte forbindelse med et sådant fast driftssted. I så fald finder bestemmelserne i artikel 7 anvendelse.

Stk. 7. I tilfælde, hvor et selskab, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, oppebærer fortjeneste eller indkomst fra den anden kontraherende stat, må denne anden stat ikke pålægge nogen skat på udbytte, som udbetales af selskabet, undtagen i det omfang

udbyttet udbetales til en person, der er hjemmehørende i denne anden stat, eller i det omfang den aktiebesiddelse, som ligger til grund for udlodningen af udbyttet, har direkte forbindelse med et fast driftssted, der er beliggende i denne anden stat, eller undergive selskabets ikke-udloddede fortjeneste nogen skat på ikke-udloddet fortjeneste, selv om det udbetalte udbytte eller den ikke-udloddede fortjeneste helt eller delvis består af fortjeneste eller indkomst hidrørende fra denne anden stat.

Artikel 11. - Renter (11) Renter, der hidrører fra en kontraherende stat og betales til en person, der er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, kan, hvis denne person er den retmæssige ejer, kun beskattes i denne anden stat.

Stk. 2. Udtrykket "renter" betyder i denne artikel indkomst af gældsfordringer af enhver art, hvad enten de er sikrede ved pant i fast ejendom eller ikke, og hvad enten de indeholder en ret til andel i skyldnerens fortjeneste eller ikke, og især indkomst af statsgældsbeviser og indkomst af obligationer eller forskrivninger, herunder agiobeløb og gevinster, der knytter sig til sådanne gældsbeviser, obligationer eller forskrivninger. Straftillæg som følge af for sen betaling skal ikke anses for renter i denne artikel. Udtrykket "renter" omfatter dog ikke indkomst, som er omfattet af artikel 10.

Stk. 3. Bestemmelserne i stykke 1 finder ikke anvendelse, hvis renternes retmæssige ejer, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, driver erhvervsvirksomhed i den anden kontraherende stat, hvorfra renterne hidrører, gennem et dér beliggende fast driftssted, og den fordring, som ligger til grund for de udbetalte renter, har direkte forbindelse med et sådant fast driftssted. I så fald finder bestemmelserne i artikel 7 anvendelse.

Stk. 4. I tilfælde, hvor der er en særlig forbindelse mellem den, der betaler renterne, og den retmæssige ejer, eller mellem disse og en tredje person, og det som rente betalte beløb overstiger - uanset af hvilken grund - det rentebeløb, som ville være blevet aftalt mellem skyldneren og den retmæssige ejer, såfremt den nævnte forbindelse ikke havde foreligget, skal bestemmelserne i denne artikel ikke finde anvendelse på det overskydende rentebeløb. I så fald skal det overskydende beløb kunne beskattes i overensstemmelse med lovgivningen i hver af de kontraherende stater under hensyntagen til de øvrige bestemmelser i denne overenskomst.

Artikel 12. - Royalties (12) Royalties, der hidrører fra en kontraherende stat og betales til en person, der er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, kan, hvis denne person er den retmæssige ejer, kun beskattes i denne anden stat.

Stk. 2. Udtrykket "royalties" betyder i denne artikel betalinger af enhver art, der modtages som vederlag for anvendelsen af eller retten til at anvende enhver ophavsret til et litterært, kunstnerisk eller videnskabeligt arbejde herunder spillefilm, film- eller videobåndoptagelser til fjernsyn eller optagelser til radio, ethvert patent, varemærke, mønster eller model, tegning, hemmelig formel eller fremstillingsmetode eller for oplysninger om industrielle, kommercielle eller videnskabelige erfaringer.

Stk. 3. Bestemmelserne i stykke 1 finder ikke anvendelse, hvis royaltybeløbets retmæssige ejer, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, driver erhvervsvirksomhed i den anden kontraherende stat, hvorfra royaltybeløbet hidrører, gennem et dér beliggende fast driftssted, og den rettighed eller ejendom, som ligger til grund for de udbetalte royalties, har direkte forbindelse med et sådant fast driftssted. I så fald finder bestemmelserne i artikel 7 anvendelse.

Stk. 4. I tilfælde, hvor en særlig forbindelse mellem den, der betaler royalties, og den retmæssige ejer, eller mellem disse og en tredje person, har bevirket, at de betalte royalties, når hensyn tages til den anvendelse, rettighed eller oplysning, for hvilken de er betalt, overstiger det beløb, som ville være blevet aftalt mellem skyldneren

og den retmæssige ejer, såfremt den nævnte forbindelse ikke havde foreligget, skal bestemmelserne i denne artikel ikke finde anvendelse på det overskydende beløb. I så fald skal det overskydende beløb kunne beskattes i overensstemmelse med lovgivningen i hver af de kontraherende stater under hensyntagen til de øvrige bestemmelser i denne overenskomst.

Artikel 13. - Fortjeneste ved afhændelse af formuegenstande (13) Fortjeneste, som en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, erhverver ved afhændelse af fast ejendom som er beliggende i den anden kontraherende stat, kan beskattes i denne anden stat. Fortjeneste ved afhændelse af aktier, rettigheder eller en andel i et selskab, enhver anden juridisk person eller et interessentskab, hvis aktiver hovedsagelig består af, eller af rettigheder til, fast ejendom, der er beliggende i en kontraherende stat, eller af aktier i et selskab, hvis aktiver hovedsagelig består af, eller af rettigheder til, sådan fast ejendom, der er beliggende i en kontraherende stat, kan beskattes i den stat, hvori den faste ejendom er beliggende.

Stk. 2. Fortjeneste ved afhændelse af rørlig formue, der udgør en del af erhvervsformuen i et fast driftssted, som et foretagende i en kontraherende stat har i den anden kontraherende stat, herunder også fortjeneste ved afhændelse af et sådant fast driftssted (særskilt eller sammen med hele foretagendet), kan beskattes i denne anden stat.

Stk. 3. Fortjeneste ved afhændelse af skibe eller luftfartøjer, der anvendes i international trafik, af både, der anvendes ved transport af indre vandveje, eller af rørlig formue, som er knyttet til driften af sådanne skibe, luftfartøjer eller både, kan kun beskattes i den kontraherende stat, hvori foretagendets virkelige ledelse har sit sæde. Artikel 8, stykke 3, skal finde tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Indkomst eller fortjeneste ved afhændelse af alle andre aktiver end de i stykke 1, 2 og 3 omhandlede kan kun beskattes i den kontraherende stat, hvori afhænderen er hjemmehørende.

Stk. 5. I tilfælde, hvor en fysisk person, som var hjemmehørende i en kontraherende stat for en periode af mindst 5 år, og som er blevet hjemmehørende i den anden kontraherende stat, skal stykke 4 ikke berøre den førstnævnte stats ret til i henhold til dens nationale lovgivning at beskatte personen af værdistigning på aktier op til flytningen af hjemsted. Når aktierne efterfølgende afhændes og fortjenesten ved sådan afhændelse bliver beskattet i den anden kontraherende stat i henhold til stykke 4, skal den anden stat indrømme fradrag i skatten af den indkomst for et beløb svarende til den indkomstskat, som var betalt i den førstnævnte stat. Et sådant fradrag skal dog ikke kunne overstige den del af indkomstskatten, som beregnet inden fradraget er indrømmet, som kan henføres til den indkomst, som kan beskattes i førstnævnte stat i henhold til første sætning i dette stykke.

Artikel 14. (14)(Ophævet).

Artikel 15. - Personligt arbejde i tjenesteforhold (15) Såfremt bestemmelserne i artiklerne 16, 18, 19 og 20 ikke medfører andet, kan gage, løn og andet lignende vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold oppebåret af en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, kun beskattes i denne stat, medmindre arbejdet er udført i den anden kontraherende stat. Er arbejdet udført der, kan det vederlag, som oppebæres herfor, beskattes i denne anden stat.

Stk. 2. Uanset bestemmelserne i stykke 1 kan vederlag, som en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, oppebærer for personligt arbejde i tjenesteforhold, udført i den anden kontraherende stat, kun beskattes i den førstnævnte stat, såfremt:

- arbejdet er udført i den anden stat i en periode eller i perioder, der tilsammen ikke overstiger 183 dage i det pågældende kalenderår, og
- vederlaget betales af en arbejdsgiver eller for en arbejdsgiver, der ikke er hjemmehørende i den anden stat, og
- vederlaget ikke uddes af et fast driftssted, som arbejdsgiveren har i den anden stat.

Stk. 3. Uanset de foranstående bestemmelser i denne artikel kan vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold, som udføres om bord på et skib eller luftfartøj, der anvendes i international trafik eller om bord på en båd, der anvendes til transport af indre vandveje, beskattes i den kontraherende stat, i hvilken foretagendets virkelige ledelse har sit sæde.

Stk. 4. Bestemmelserne i stykke 2 skal ikke finde anvendelse for vederlag for arbejde inden for rammerne af professionel udlejning af arbejdskraft. I henhold til artikel 43 skal de kompetente myndigheder indgå de nødvendige aftaler for at undgå dobbelt påligning af kildeskatte og for at sikre begge kontraherende staters skattekrav.

Artikel 16. - Bestyrelseshonorarer (16) Bestyrelseshonorarer og lignende betalinger, som oppebæres af en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, i hans egenskab af medlem af bestyrelsen for et selskab, der er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, kan beskattes i denne anden stat.

Stk. 2. Løn, gage og andet lignende vederlag, som oppebæres af en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, eller flere sådanne personer i egenskab af funktionær, der efter erhvervslovgivningen er ansvarlig for ledelsen af et selskab, som er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, kan beskattes i denne anden stat.

Artikel 17. - Kunstnere og sportsfolk (17) Uanset bestemmelserne i artiklerne 7 og 15 kan indkomst, som en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, oppebærer som optrædende kunstner, såsom teater-, film-, radio- eller fjernsynskunstner, eller musiker, eller som sportsmand, ved hans virksomhed, udøvet i denne egenskab i den anden kontraherende stat, beskattes i denne anden stat.

Stk. 2. I tilfælde, hvor indkomst ved den virksomhed, som udøves af en optrædende kunstner eller en sportsmand i hans egenskab som sådan, ikke tilfalder kunstneren eller sportsmanden selv, men en anden person, kan denne indkomst, uanset bestemmelserne i artiklerne 7 og 15, beskattes i den kontraherende stat, i hvilken kunstnerens eller sportmandens virksomhed udøves.

Stk. 3. Bestemmelserne i stykke 1 og 2 skal ikke finde anvendelse for virksomhed fra kunstnere og sportsfolk, hvis deres besøg i en kontraherende stat udelukkende eller i væsentligt omfang direkte eller indirekte er støttet af offentlige midler fra den anden kontraherende stat.

Artikel 18. - Pensioner og lignende betalinger (18) Såfremt bestemmelserne i artikel 19, stykke 2, ikke medfører andet, kan pensioner og lignende betalinger, der udbetales for tidligere personligt arbejde i tjenesteforhold til en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, kun beskattes i denne stat.

Stk. 2. Uanset bestemmelserne i stykke 1 kan betalinger, som en fysisk person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, oppebærer i henhold til sociallovgivningen i den anden kontraherende stat, kun beskattes i denne anden stat.

Stk. 3. Pensioner og andre periodiske eller ikke-periodiske betalinger, som en kontraherende stat eller en anden juridisk person under denne stats offentlige eller privatretlige lovgivning yder som godtgørelse for skade, der er opstået som følge af krigshandlinger eller politisk forfølgelse, kan kun beskattes i denne stat.

Stk. 4. For så vidt angår en fysisk person, som var hjemmehørende i en kontraherende stat og som er blevet hjemmehørende i den anden kontraherende stat, skal stykke 1 eller artikel 21 ikke berøre den førstnævnte stats ret til i henhold til dens nationale lovgivning at beskatte pensioner, andre lignende betalinger og livrenter, som tilfalder en sådan fysisk person fra den førstnævnte stat, med mindre en sådan fysisk person blev hjemmehørende i den anden stat, før denne overenskomst trådte i kraft.

Stk. 5. Udtrykket "livrente" betyder en fastsat sum, der er periodisk betalbar til fastsatte tidspunkter, enten for livstid eller for et bestemt tidsrum eller et tidsrum, som lader sig bestemme, i henhold til en forpligtelse til at præstere disse betalinger mod rimeligt og fuldt vederlag i penge eller penges værdi.

Stk. 6. Underholdsbidrag og andre tilsvarende ydelser, der hidrører fra en kontraherende stat og betales til en person, der er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, kan kun beskattes i denne anden stat. Ved fastsættelsen af skattepligtig indkomst for en fysisk person, der er hjemmehørende i Forbundsrepublikken Tyskland, skal der indrømmes fradrag for underholdsbidrag og lignende beløb, som er betalt til en fysisk person, der er hjemmehørende i Danmark, med det beløb, som ville være indrømmet, hvis den sidstnævnte person var omfattet af fuld skattepligt til Forbundsrepublikken Tyskland.

Stk. 7. Medmindre bestemmelserne i stykke 2 og 3 i denne artikel medfører andet, kan legater og studie- eller kunstnerstøtte, der modtages af en fysisk person, som er hjemmehørende i en kontraherende stat, fra offentlige midler i den anden kontraherende stat eller en dertil hørende politisk underafdeling eller lokal myndighed, beskattes i denne anden stat.

Stk. 8. Betalinger som nævnt i stykke 7 kan ikke beskattes i den kontraherende stat, hvor modtageren er hjemmehørende, hvis sådanne betalinger ville være fritaget for beskatning i den anden kontraherende stat efter lovgivningen i denne stat, hvis beløbet var betalt til en person, som er hjemmehørende i denne stat.

Artikel 19. - Offentlige hverv (19) Vederlag - undtagen pensioner - der udbetales af en kontraherende stat, en enkeltstat ("Land"), en politisk underafdeling eller lokal myndighed eller en anden juridisk person under den offentligretlige lovgivning i en af de to stater til en fysisk person for udførelse af hverv, kan kun beskattes i denne stat. Sådant vederlag kan imidlertid kun beskattes i den anden kontraherende stat, hvis hvervet er udført i denne stat, hvis den fysiske person er hjemmehørende i denne stat og ikke er statsborger i den førstnævnte stat, og den førstnævnte stat ikke i henhold til dens lovgivning har hjemmel til at pålægge den i første sætning omhandlede skat.

Stk. 2. Pensioner, som udbetales af en kontraherende stat, en enkeltstat ("Land"), en politisk underafdeling eller lokal myndighed eller en anden juridisk person under den offentligretlige lovgivning i en af de to stater til en fysisk person for tidligere udførelse af hverv, kan kun beskattes i denne stat.

Stk. 3. Bestemmelserne i artiklerne 15, 16 og 18 skal finde anvendelse på vederlag og pensioner, der udbetales for udførelse af hverv i forbindelse med erhvervsvirksomhed, der drives af en kontraherende stat, en enkeltstat ("Land"), en politisk underafdeling eller lokal myndighed eller en anden juridisk person under den offentligretlige lovgivning i en af de to stater.

Stk. 4. Stykke 1 og, i tilfælde af litra a) nedenfor, stykke 1 og 2 skal også finde anvendelse for beløb, som er betalt

- a) for så vidt angår Forbundsrepublikken Tyskland af "Deutsche Post AG", "Deutsche Postbank AG", "Deutsche Telekom AG", og "Deutsche Bahn AG", til tjenestemænd, så vel som beløb betalt af den tyske centralbank ("Deutsche Bundes-

bank"), og for så vidt angår Danmark af den nationale danske posttjeneste, den nationale danske jernbaneoperatør og Danmarks Nationalbank;

- b) af eller på vegne af det tyske Goethe Institut eller Det Danske Kulturinstitut, så vel som andre lignende eller tilsvarende institutioner, som bestemmes af de kontraherende staters kompetente myndigheder, for hverv udført for disse institutioner;
- c) som et udligningstillæg fra offentlige midler i en kontraherende stat til lærer-personale, som er midlertidigt ansat i den anden kontraherende stat, og for sådanne beløb, som betales direkte eller indirekte fra offentlige midler af institutioner, som bestemmes af de kontraherende staters kompetente myndigheder.

I tilfælde, hvor sådanne beløb ikke er skattepligtige i den kontraherende stat, hvorfra de er betalt, skal bestemmelserne i artikel 15 finde anvendelse.

Artikel 20. - Studerende (20)

Beløb, som en studerende, erhvervspraktikant eller lærling, som er eller umiddelbart før besøget i en kontraherende stat var hjemmehørende i den anden kontraherende stat, og som opholder sig i den førstnævnte stat udelukkende i studie- eller uddannelsesøjemed, modtager til sit underhold, sit studium eller sin uddannelse, skal ikke beskattes i den førstnævnte stat under forudsætning af, at sådanne beløb hidrører fra kilder uden for denne stat.

Artikel 21. - Andre indkomster (21) Indkomster, der oppebæres af en i en kontraherende stat hjemmehørende person, og som ikke er behandlet i de foranstående artikler, kan, uanset hvorfra de hidrører, kun beskattes i denne stat.

Stk. 2. Bestemmelserne i stykke 1 finder ikke anvendelse for indkomst, bortset fra indkomst af fast ejendom som defineret i artikel 3, stykke 1, litra f, hvis indkomstens modtager, som er hjemmehørende i en kontraherende stat, driver erhvervsvirksomhed i den anden kontraherende stat gennem et dér beliggende fast driftssted, og den rettighed eller det formuegode, som ligger til grund for den udbetalte indkomst, har direkte forbindelse med et sådant fast driftssted. I så fald finder bestemmelserne i artikel 7 anvendelse.

Artikel 22. - Formue (22) Fast ejendom, som ejes af en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, og som er beliggende i den anden kontraherende stat, kan beskattes i denne anden stat.

Stk. 2. Rørlig formue, der udgør en del af erhvervsformuen i et fast driftssted, som et foretagende i en kontraherende stat har i den anden kontraherende stat, kan beskattes i denne anden stat.

Stk. 3. Skibe og luftfartøjer, der anvendes i international trafik, både, der anvendes ved transport ad indre vandveje, samt rørlig formue, som er knyttet til driften af sådanne skibe, luftfartøjer og både, kan kun beskattes i den kontraherende stat, hvori foretagendets virkelige ledelse har sit sæde. Artikel 8, stykke 3, skal finde tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Al anden formue tilhørende en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, kan kun beskattes i denne stat.

Artikel 23. - Virksomhed i forbindelse med forundersøgelser, efterforskning eller udvinding af kulbrinter (23) Uanset bestemmelserne i artikel 5 anses en person, som er hjemmehørende i en kontraherende stat, og som udøver virksomhed i forbindelse med forundersøgelser, efterforskning eller udvinding af kulbrinter i den anden kontraherende stat, for med hensyn til denne virksomhed at udøve virksomhed i denne anden kontraherende stat gennem et dér beliggende fast driftssted.

Stk. 2. Bestemmelserne i stykke 1 skal ikke finde anvendelse i tilfælde, hvor virksomheden er udøvet i en periode eller perioder,

der sammenlagt ikke overstiger 30 dage i en 12 måneders periode. Ved anvendelsen af dette stykke skal imidlertid virksomhed, udøvet af et foretagende, der er forbundet med et andet foretagende som omhandlet i artikel 9, anses som udøvet af det foretagende, til hvilket det er forbundet, hvis den pågældende virksomhed er væsentlig den samme som den, der udøves af det sidstnævnte foretagende.

Stk. 3. Uanset bestemmelserne i stykke 1 og 2, skal boreplatform-virksomhed udøvet uden for kysten kun udgøre et fast driftssted, hvis virksomheden er udøvet i en periode eller perioder, der sammenlagt overstiger 365 dage inden for en 18 måneders periode. Ved anvendelsen af dette stykke skal imidlertid virksomhed, udøvet af et foretagende, der er forbundet med et andet foretagende som omhandlet i artikel 9, anses som udøvet af det foretagende, til hvilket det er forbundet, hvis den pågældende virksomhed er væsentlig den samme som den, der udøves af det sidstnævnte foretagende.

Stk. 4. Uanset bestemmelserne i stykke 1 og 2, kan fortjeneste, der oppebæres af en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, ved transport med skib eller luftfartøj af forsyninger eller mandskab til et sted, hvor der i den anden kontraherende stat drives virksomhed uden for kysten i forbindelse med forundersøgelser, efterforskning eller udvinding af kulbrinter, eller ved drift af bugserbåde og lignende fartøjer i forbindelse med sådan virksomhed, kun beskattes i den kontraherende stat, i hvilken foretagendets virkelige ledelse har sit sæde.

Stk. 5. Gage, løn og andre lignende vederlag, som en fysisk person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, oppebærer for personligt arbejde i tjenesteforhold, som udføres om bord på et skib eller luftfartøj, som omhandlet i stykke 4, skal beskattes i overensstemmelse med artikel 15, stykke 3.

Stk. 6. Uanset bestemmelserne i artikel 13, skal kapitalgevinst på boreplatforme anvendt i forbindelse med den i stykke 3 nævnte virksomhed, som anses for oppebåret af en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, når boreplatform-virksomheden ophører med at være skattepligtig i den anden kontraherende stat, være fritaget for beskatning i denne anden stat. Ved anvendelsen af dette stykke betyder udtrykket "kapitalgevinst" det beløb, hvorved markedsværdien på tidspunktet for overførslen overstiger restværdien på dette tidspunkt forhøjet med enhver foretagen nedskrivning.

Artikel 24. - Undgåelse af dobbeltbeskatning (24) For så vidt angår en person, der er hjemmehørende i Forbundsrepublikken Tyskland, bestemmes beskatningen efter følgende regler:

- a) Såfremt bestemmelserne i litra b) ikke finder anvendelse, skal der fra grundlaget for tysk skat undtages indkomst fra Danmark og i Danmark beliggende formuegoder, som i henhold til denne overenskomst kan beskattes i Danmark. Med hensyn til udbytte skal de foranstående bestemmelser kun finde anvendelse, når udbyttet er betalt til et selskab, som er hjemmehørende i Forbundsrepublikken Tyskland, af et selskab, der er hjemmehørende i Danmark, og hvori mindst 10 pct. af kapitalen er direkte ejet af det tyske selskab. For så vidt angår formueskatter, skal der fra grundlaget for tysk skat ligeledes undtages enhver aktiebeholdning, hvoraf udbyttet, såfremt sådanne betales, i henhold til den umiddelbart foranstående sætning ville være undtaget fra beskatningsgrundlaget.
- b) Under forbehold for de tyske skatteregler om fradrag for udenlandsk skat, skal der indrømmes fradrag i tysk indkomstskat for dansk skat, som er betalt i henhold til lovgiv-

ningen og i overensstemmelse med denne overenskomst af følgende typer af indkomst:

- aa) udbytte, som ikke er omfattet af litra a);
- bb) indkomst, som kan beskattes i Danmark i henhold til artikel 13, stykke 1, anden sætning, artikel 15, stykke 4, artikel 16, artikel 17, artikel 18, stykke 4, og artikel 23.

- c) Forbundsrepublikken Tyskland forbeholder sig retten til ved fastsættelsen af dets skattesats at tage hensyn til den indkomst og formue, som efter denne overenskomsts bestemmelser er fritaget for tysk skat.

Stk. 2. Dobbeltbeskatning skal undgås således i Danmark:

- a) Hvor en person, der er hjemmehørende i Danmark, oppebærer indkomst eller ejer formue, som i henhold til bestemmelserne i denne overenskomst kan beskattes i Forbundsrepublikken Tyskland, skal Danmark, såfremt bestemmelserne i litra f) ikke medfører andet, indrømme
 - aa) fradrag i denne persons indkomstskat med et beløb svarende til den indkomstskat (herunder den del af eventuel erhvervsskat, som falder på indtægten), som er betalt i Forbundsrepublikken Tyskland;
 - bb) fradrag i denne persons formueskat med et beløb svarende til den formueskat (herunder den del af eventuel erhvervsskat, som falder på formuen), som er betalt i Forbundsrepublikken Tyskland.
- b) Et sådant fradrag skal imidlertid ikke i noget tilfælde kunne overstige den del af indkomstskatten eller formueskatten, beregnet før sådant fradrag, der svarer til henholdsvis den indkomst eller den formue, som kan beskattes i Forbundsrepublikken Tyskland.
- c) Såfremt bestemmelserne i litra d) ikke medfører andet, skal udbytte, udbetalt af et selskab, der er hjemmehørende i Forbundsrepublikken Tyskland, til et selskab, der er hjemmehørende i Danmark, og som direkte eller indirekte ejer mindst 10 pct. af aktiekapitalen i det udbyttebetalende selskab, være fritaget for dansk skat.
- d) Bestemmelserne i litra c) skal kun finde anvendelse i det omfang,
 - aa) indkomsten, hvoraf udbytteerne er betalt, har været omfattet af den almindelige selskabsbeskatning i Forbundsrepublikken Tyskland, eller af en skat i Forbundsrepublikken Tyskland eller i en anden stat, som kan sammenlignes med dansk skat; eller
 - bb) det, for så vidt angår udbytter, betalt af et selskab, der er hjemmehørende i Forbundsrepublikken Tyskland, drejer sig om udbytter, som vedrører aktier eller andre rettigheder i et selskab, der er hjemmehørende i en tredje stat, og som ville være fritaget for dansk skat, hvis disse aktier eller rettigheder var ejet direkte af det selskab, der er hjemmehørende i Danmark.
- e) For så vidt angår udbytter, betalt af et selskab, der er hjemmehørende i Forbundsrepublikken Tyskland, til et selskab, der er hjemmehørende i Danmark, og som ejer direkte eller indirekte mindst 10 pct. af aktiekapitalen i det udbyttebetalende selskab, skal der, hvis udbytteerne ikke er fritaget for dansk skat i henhold til bestemmelserne i litra c), ved beregningen af fradrag tages hensyn til den tyske skat (herunder den del af erhvervsskatten, som falder på indtægten), som skal svares af det udbyttebetalende selskab af den fortjeneste, hvoraf udbytteerne er betalt.

- f) Hvor en person, der er hjemmehørende i Danmark, oppebærer indkomst eller ejer formue, som i henhold til bestemmelserne i denne overenskomst kun kan beskattes i Forbundsrepublikken Tyskland, eller som i henhold til bestemmelsen i artikel 15, stykke 1 og 3, kan beskattes i Forbundsrepublikken Tyskland, kan Danmark medregne denne indkomst eller formue i beskatningsgrundlaget, men skal indrømme fradrag i indkomstskatten eller formueskatten med den del af indkomstskatten eller formueskatten, som svarer til den indkomst, der hidrører fra, eller formue, der ejes i Forbundsrepublikken Tyskland.
- g) For indkomst, der kan beskattes i Tyskland i henhold til artikel 15, stykke 1 og 3, skal bestemmelserne i litra f) kun finde anvendelse i tilfælde, hvor der for de kompetente myndigheder i Danmark forelægges dokumentbevis for, at der er taget skridt til betaling af tysk skat på denne indkomst.

Stk. 3. Ved anvendelsen af denne overenskomst skal fortjeneste eller indkomst for en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, anses for at hidrøre fra kilder i den anden kontraherende stat, hvis de er beskattet i den anden kontraherende stat i henhold til bestemmelserne i denne overenskomst.

Kapitel III

Beskatning af dødsboer, arv og gave

Artikel 25. - Beskatningsregler (25) Fast ejendom, som udgør en del af dødsboet efter, eller en del af en gave ydet af, en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, og som er beliggende i den anden kontraherende stat, kan beskattes i denne anden stat.

Stk. 2. Et foretagendes rørlige formue, som udgør en del af dødsboet efter, eller en del af en gave ydet af, en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, og som udgør erhvervsformuen i et fast driftssted beliggende i den anden kontraherende stat, kan beskattes i denne anden stat.

Stk. 3. Al anden formue, som udgør en del af dødsboet efter, eller en del af en gave ydet af, en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, kan, uanset hvor den befinder sig, kun beskattes i denne stat, med mindre andet er bestemt i artikel 26.

Artikel 26. - Undgåelse af dobbeltbeskatning (26) For så vidt angår Forbundsrepublikken Tyskland, skal dobbeltbeskatning undgås på følgende måde:

- a) Såfremt arveladeren ved sin død eller giveren på gavetidspunktet var hjemmehørende i Forbundsrepublikken Tyskland, skal Forbundsrepublikken Tyskland, med forbehold af bestemmelserne i tysk lovgivning om fradrag for udenlandsk skat, indrømme fradrag i skat, som er pålignet i henhold til tysk lovgivning, for skat betalt i Danmark på formue, som kan beskattes i Danmark i henhold til artikel 25, stykke 1 og 2.
- b) Såfremt den begunstigede ved arveladers død eller på gavetidspunktet var hjemmehørende i Forbundsrepublikken Tyskland, kan Forbundsrepublikken Tyskland beskatte al formue, som er erhvervet af denne person, men skal, med forbehold af bestemmelserne i tysk lovgivning om fradrag for udenlandsk skat, indrømme fradrag i skat, som er pålignet i henhold til tysk lovgivning, for skat betalt i Danmark på formue, som ikke kan beskattes i Forbundsrepublikken Tyskland i henhold til artikel 25, stykke 1 og 2.

Stk. 2. For så vidt angår Danmark, skal dobbeltbeskatning undgås efter følgende regler:

- a) Såfremt arveladeren ved sin død eller giveren på gavetidspunktet var hjemmehørende i Danmark, skal Danmark med

forbehold af bestemmelserne i dansk lovgivning om fradrag for udenlandsk skat, indrømme fradrag i skat, som er pålignet i henhold til dansk lovgivning, for skat betalt i Forbundsrepublikken Tyskland på formue, som kan beskattes i Forbundsrepublikken Tyskland i henhold til artikel 25, stykke 1 og 2.

- b) Såfremt den begunstigede ved arveladers død eller på gavetidspunktet var hjemmehørende i Danmark, kan Danmark beskatte al formue, som er erhvervet af denne person, men skal, med forbehold af bestemmelserne i dansk lovgivning om fradrag for udenlandsk skat, indrømme fradrag i skat, som er pålignet i henhold til dansk lovgivning, for skat betalt i Forbundsrepublikken Tyskland på formue, som ikke kan beskattes i Danmark i henhold til artikel 25, stykke 1 og 2.

Stk. 3. Fradraget efter stykke 1 og 2 skal dog ikke kunne overstige den del af den tyske, henholdsvis danske skat, som er beregnet for fradraget, som kan henføres til den formue, for hvilken der er indrømmet fradrag.

Artikel 27. - 5 års regel (27) Hvis arvelader på tidspunktet for sin død eller giveren på gavetidspunktet

- a) var statsborger i en kontraherende stat uden samtidigt at være statsborger i den anden kontraherende stat,
- b) var fuld skattepligtig i førstnævnte stat i henhold til denne stats skattelovgivning, og
- c) havde været hjemmehørende i den anden stat ifølge artikel 4, stykke 1, litra b) i en periode, som ikke overstiger 5 år,

skal han, uanset bestemmelserne i artikel 4, anses for at have været hjemmehørende i den kontraherende stat, hvor han var statsborger.

Stk. 2. Stykke 1 skal finde tilsvarende anvendelse på en arving eller begunstiget, som på tidspunktet for arvefaldet eller gaven selv opfylder betingelserne, som er stillet i stykke 1.

Artikel 28. - Fradrag af gæld (28) Gæld, som særligt er sikret i de i artikel 25 omtalte formuegoder, skal fradrages i værdien af disse formuegoder. Gæld, der ikke særligt er sikret i de i artikel 25 nævnte formuegoder, men som hidrører fra erhvervelse, ændring, reparation eller vedligeholdelse af disse, skal fradrages i værdien af disse formuegoder.

Stk. 2. Medmindre bestemmelserne i stykke 1 medfører andet, skal gæld, der er knyttet til et fast driftssted som nævnt i artikel 25, stykke 2, fradrages i værdien af det faste driftssted.

Stk. 3. Anden gæld skal fradrages i værdien af de formuegoder, på hvilke artikel 25 finder anvendelse.

Stk. 4. Såfremt en gæld overstiger værdien af de formuegoder, fra hvilke den i henhold til bestemmelserne i stykke 1 og 2 kan fradrages i en kontraherende stat, skal det overskydende beløb fradrages i værdien af andre formuegoder, der er skattepligtige i denne stat.

Stk. 5. Enhver overskydende gæld, der fortsat resterer i en kontraherende stat efter de i stykke 3 eller 4 nævnte fradrag, skal fradrages i værdien af de formuegoder, der er skattepligtige i den anden kontraherende stat.

Stk. 6. I tilfælde, hvor bestemmelserne i stykke 1 til 5 måtte forpligte en kontraherende stat til at fradrage gæld i større omfang end hjemlet i denne stats lovgivning, skal disse nævnte bestemmelser kun finde anvendelse i det omfang, den anden kontraherende stat ikke er forpligtet til at fradrage den samme gæld i henhold til lovgivningen i denne anden stat.

Kapitel IV

Bistand i skattesager

Artikel 29. - Udveksling af oplysninger (29) De kontraherende staters kompetente myndigheder skal udveksle sådanne oplysninger, som kan forudses at være relevante for at gennemføre bestemmelserne i denne overenskomst eller for administrationen eller håndhævelsen af intern lovgivning vedrørende skatter af enhver art og betegnelse, der pålægges på vegne af de kontraherende stater eller deres politiske underafdelinger eller lokale myndigheder, i det omfang denne beskatning ikke strider mod overenskomsten. Udvekslingen af oplysninger er ikke begrænset af artikel 1 og 2.

Stk. 2. Enhver oplysning, som en kontraherende stat har modtaget i medfør af stykke 1, skal holdes hemmelig på samme måde som oplysninger, der er tilvejebragt i medfør af denne stats interne lovgivning og må kun meddeles til personer eller myndigheder (herunder domstole og forvaltningsmyndigheder), der er beskæftiget med ligning, opkrævning, tvangsfuldbyrdelse, retsforfølgning eller afgørelser af klager med hensyn til de skatter, der er omhandlet i stykke 1, eller tilsynet med fornævnte. Sådanne personer eller myndigheder må kun anvende oplysningerne til sådanne formål. De må meddele oplysningerne under offentlige retshandlinger eller i retsafgørelser. Oplysninger, som modtages af en kontraherende stat, kan uanset 1. til 3. punktum anvendes til andre formål, når sådanne oplysninger kan anvendes til sådanne andre formål efter lovgivningen i begge stater, og den kompetente myndighed i den stat, der meddeler oplysningerne, giver tilladelse til sådant brug. Brug til sådanne andre formål uden forudgående godkendelse af den kontraherende stat, der har meddelt oplysningerne, kan kun finde sted, hvis dette er nødvendigt for i det foreliggende tilfælde at afværge en umiddelbar trussel mod en person om tab af liv, tilskadekomst eller tab af personlig frihed, eller for at beskytte væsentlige aktiver, og der er fare forbundet med forsinkelse. I et sådant tilfælde skal den kompetente myndighed i den stat, der har meddelt oplysningerne, straks anmodes om med tilbagevirkende kraft at give tilladelse til ændringen af formål. Hvis tilladelse afslås, må oplysningerne ikke længere anvendes til det andet formål, og den myndighed, der har modtaget oplysningerne, skal straks slette de modtagne data. Der skal ydes erstatning for enhver skade, der måtte være forvoldt ved brug af oplysningerne til det andet formål.

Stk. 3. Bestemmelserne i stykke 1 og 2 kan i intet tilfælde fortolkes således, at der pålægges en kontraherende stat en pligt til:

- a) at udføre forvaltningsakter, der strider mod denne eller den anden kontraherende stats lovgivning og forvaltningspraksis,
- b) at meddele oplysninger, som ikke kan opnås i henhold til denne eller den anden kontraherende stats lovgivning eller normale forvaltningspraksis,
- c) at meddele oplysninger, som ville røbe nogen erhvervsmæssig, forretningsmæssig, industriel, kommerciel eller faglig hemmelighed eller fremstillingsmetode, eller oplysninger, hvis offentliggørelse ville være i strid med almene hensyn (ordre public).

Stk. 4. Hvis en kontraherende stat anmoder om oplysninger efter denne artikel, skal den anden kontraherende stat iværksætte de foranstaltninger, der er til rådighed for at indhente de oplysninger, der er anmodet om, uanset om denne anden stat ikke måtte have behov for disse oplysninger til dens egne skatteformål. Forpligtelsen i det foregående punktum gælder med forbehold af begrænsningerne i denne artikels stykke 3, men i intet tilfælde kan sådanne begrænsninger fortolkes sådan, at de gør det muligt for en kontraherende stat at afslå at meddele oplysninger, blot fordi denne ikke selv har nogen skattemæssig interesse i sådanne oplysninger.

Stk. 5. I intet tilfælde kan bestemmelserne i stykke 3 fortolkes sådan, at de gør det muligt for en kontraherende stat at afslå at meddele oplysninger, blot fordi oplysningerne besiddes af en bank, anden finansiell institution, repræsentant eller en person, som optræder i egenskab af bemyndiget eller som formynder, eller fordi oplysningerne drejer sig om ejerforhold i en person.

Artikel 30. - Bistand ved inddrivelse af skatter (30) De kontraherende stater yder hinanden bistand ved inddrivelse af skattekrav. Denne bistand er ikke begrænset af artikel 1 og 2. De kontraherende staters kompetente myndigheder kan ved gensidig aftale fastsætte nærmere regler for anvendelsen af denne artikel.

Stk. 2. Udtrykket "skattekrav" betyder i denne artikel et skyldigt beløb vedrørende skatter af enhver art og betegnelse, som pålægges på vegne af de kontraherende stater eller deres politiske underafdelinger eller lokale myndigheder, så længe sådan beskatning ikke er i strid med denne overenskomst eller med andet juridisk instrument, som de kontraherende stater er deltagere i, såvel som renter, administrative bøder og omkostninger i forbindelse med inddrivelse og sikring af sådanne beløb.

Stk. 3. Når en kontraherende stats skattekrav kan inddrives efter denne stats lovgivning, og den person, som skylder beløbet, ikke efter denne stats lovgivning kan gøre indsigelser mod inddrivelsen på dette tidspunkt, skal dette skattekrav på anmodning fra den kompetente myndighed i denne stat anerkendes af den anden stats kompetente myndighed med henblik på inddrivelse. Skattekravet skal inddrives af denne anden stat efter de bestemmelser, der efter denne anden stats lovgivning gælder for inddrivelse af skattekrav, som om det pågældende skattekrav var denne anden stats eget skattekrav.

Stk. 4. Når en kontraherende stats skattekrav er af en sådan karakter, at denne stat efter sin lovgivning kan iværksætte foranstaltninger med henblik på at sikre inddrivelsen af kravet, skal dette skattekrav på anmodning af denne stats kompetente myndighed anerkendes af den kompetente myndighed i den anden kontraherende stat med henblik på iværksættelse af sådanne foranstaltninger. Denne anden stat skal iværksætte foranstaltninger med henblik på sikring af skattekravet efter bestemmelserne i denne anden stats lovgivning, som om det pågældende skattekrav var denne anden stats eget skattekrav, uanset om skattekravet på det tidspunkt, hvor foranstaltningerne iværksættes, ikke kan inddrives i den førstnævnte stat, og uanset om den person, som skylder beløbet, kan gøre indsigelser mod inddrivelsen.

Stk. 5. Et skattekrav, som er anerkendt af en kontraherende stat efter stykke 3 eller 4, skal uanset bestemmelserne i stykke 3 og 4 ikke i denne stat undergives de tidsfrister eller gives nogen fortrinssstilling, som måtte gælde for et skattekrav efter denne stats lovgivning på grund af kravets karakter. Endvidere skal et skattekrav, som anerkendes af en kontraherende stat efter stykke 3 og 4, ikke i denne stat have nogen fortrinssstilling, som måtte gælde for dette skattekrav efter den anden kontraherende stats lovgivning.

Stk. 6. Søgsmål med hensyn til eksistensen eller gyldigheden af en kontraherende stats skattekrav, eller med hensyn til beløbs størrelse, kan ikke indbringes for domstole eller administrative myndigheder i den anden kontraherende stat.

Stk. 7. Hvis et skattekrav på et tidspunkt efter fremsættelse af en anmodning fra en kontraherende stat efter stykke 3 eller 4, og før den anden kontraherende stat har inddrevet og overført det pågældende skattekrav til den førstnævnte stat, ophører med at være

- a) for så vidt angår en anmodning efter stykke 3, et skattekrav i den førstnævnte stat, som kan inddrives efter denne stats lovgivning, og hvor den person, som skylder beløbet, på

dette tidspunkt efter lovgivningen i denne stat ikke kan gøre indsigelse mod inddrivelsen, eller

- b) for så vidt angår en anmodning efter stykke 4, et skattekrav i den førstnævnte stat, hvor denne stat efter sin lovgivning kan iværksætte foranstaltninger med henblik på at sikre inddrivelsen,

skal den kompetente myndighed i den førstnævnte stat straks underrette den kompetente myndighed i den anden stat herom, og efter den anden stats valg skal den førstnævnte stat enten stille anmodningen i bero eller trække den tilbage.

Stk. 8. Bestemmelserne i denne artikel kan i intet tilfælde fortolkes sådan, at der pålægges en kontraherende stat en pligt til:

- a) at udføre forvaltningsakter, der strider mod denne eller den anden kontraherende stats lovgivning og forvaltningspraksis,
- b) at iværksætte foranstaltninger, som ville stride mod almene interesser (ordre public),
- c) at yde bistand, hvis den anden kontraherende stat ikke har iværksat alle rimelige foranstaltninger til inddrivelse henholdsvis sikring af skattekravet, som kan iværksættes efter denne stats lovgivning eller forvaltningspraksis,
- d) at yde bistand i tilfælde, hvor den administrative byrde for denne stat klart ikke står mål med de fordele, som den anden kontraherende stat vil opnå.

Artikel 31. (31)(Ophævet).

Artikel 32. (32)(Ophævet).

Artikel 33. (33)(Ophævet).

Artikel 34. (34)(Ophævet).

Artikel 35. (35)(Ophævet).

Artikel 36. (36)(Ophævet).

Artikel 37. (37)(Ophævet).

Artikel 38. (38)(Ophævet).

Artikel 39. (39)(Ophævet).

Artikel 40. (40)(Ophævet).

Kapitel V

Beskyttelse af skatteydere og fremgangsmåden ved indgåelse af gensidige aftaler

Artikel 41. - Ikke-diskriminering (41) Statsborgere i en kontraherende stat skal ikke i den anden kontraherende stat kunne undergives nogen beskatning eller dermed forbundne krav, som er anderledes eller mere byrdefulde end den beskatning og dermed forbundne krav, som statsborgere i denne anden stat under samme forhold, især med hensyn til hjemsted, er eller måtte blive undergivet. Uanset bestemmelserne i artikel 2, stykke 4, skal denne bestemmelse også finde anvendelse på personer, der ikke er hjemmehørende i en af eller begge de kontraherende stater.

Stk. 2. Beskatningen af et fast driftssted, som et foretagende i en kontraherende stat har i den anden kontraherende stat, må ikke være mindre fordelagtig i denne anden stat end beskatningen af foretagender i denne anden stat, der driver samme virksomhed. Denne bestemmelse skal ikke kunne fortolkes som forpligtende en kontraherende stat til at indrømme personer, der er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, de personlige skattemæssige begunstigelser, lempelser og nedsættelser, som den kun indrømmer personer, der er hjemmehørende inden for dens eget område.

Stk. 3. Medmindre bestemmelserne i artikel 9, stykke 1, artikel 11, stykke 4, eller artikel 12, stykke 4, finder anvendelse, skal renter, royalties og andre betalinger, der udredes af et foretagende

i en kontraherende stat til en person hjemmehørende i den anden kontraherende stat, kunne fratrækkes ved fastsættelsen af et sådant foretagendes skattepligtige indkomst under samme betingelser, som hvis betalingerne var sket til en person hjemmehørende i den førstnævnte stat. På samme måde skal enhver gæld, som et foretagende i en stat har til en person hjemmehørende i den anden stat, kunne fratrækkes ved fastsættelsen af et sådant foretagendes skattepligtige formue under samme betingelser, som hvis gælden var blevet stiftet over for en person hjemmehørende i den førstnævnte stat.

Stk. 4. Foretagender i en kontraherende stat, hvis formue helt eller delvis ejes eller kontrolleres, direkte eller indirekte, af en eller flere personer, der er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, skal ikke i den førstnævnte stat kunne undergives nogen beskatning eller dermed forbundne krav, som er anderledes eller mere byrdefulde end den beskatning og dermed forbundne krav, som andre tilsvarende foretagender i den førstnævnte stat er eller måtte blive undergivet.

Stk. 5. Uanset bestemmelserne i artikel 2 skal bestemmelserne i denne artikel finde anvendelse på skatter af enhver art og betegnelse.

Artikel 42. - Fremgangsmåden ved indgåelse af gensidige aftaler (42) Hvis en person mener, at foranstaltninger truffet af en af eller begge de kontraherende stater, for ham medfører eller vil medføre en beskatning, som ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i denne overenskomst, kan han, uanset hvilke retsmidler der måtte være fastsat i disse staters interne lovgivning, indbringe sin sag for den kompetente myndighed i den af de kontraherende stater, hvor han er hjemmehørende, eller, hvis hans sag er omfattet af artikel 41, stykke 1, for den kompetente myndighed i den kontraherende stat, hvor han er statsborger. Sagen skal indbringes inden tre år fra det tidspunkt, hvor der første gang er givet ham underretning om den foranstaltning, der medfører en beskatning, som ikke er i overensstemmelse med overenskomstens bestemmelser.

Stk. 2. Den kompetente myndighed skal, hvis indsigelsen forekommer den at være berettiget, og hvis den ikke selv kan nå frem til en tilfredsstillende løsning, søge at løse sagen ved gensidig aftale med den kompetente myndighed i den anden kontraherende stat med henblik på at undgå en beskatning, der ikke er i overensstemmelse med overenskomsten. Enhver indgået aftale skal gennemføres uden hensyn til de tidsfrister, der er fastsat i de kontraherende staters interne lovgivning.

Stk. 3. De kontraherende staters kompetente myndigheder skal søge ved gensidig aftale at løse vanskeligheder eller tvivlsspørgsmål, der måtte opstå med hensyn til fortolkningen eller anvendelsen af overenskomsten. De kan også konsultere hinanden om undgåelse af dobbeltbeskatning i tilfælde, som ikke er omhandlet i overenskomsten.

Stk. 4. De kontraherende staters kompetente myndigheder kan kommunikere direkte med hinanden, herunder gennem et fælles udvalg bestående af dem selv eller deres repræsentanter, med henblik på at opnå enighed inden for rammerne af stykke 1 til 3.

Artikel 43. (43)(Ophævet).

Artikel 44. (44)(Ophævet).

Kapitel VI

Særlige bestemmelser

Artikel 45. - Anvendelse af overenskomsten i særlige sager (45)

Artikel 45. - Anvendelse af overenskomsten i særlige sager (45) Bopælsstaten skal undgå dobbeltbeskatning ved indrømmelse af credit i henhold til artikel 24 i stedet for indrømmelse af eksemp-tion i henhold til samme artikel,

- a) hvis indkomst eller formue eller dele deraf i de kontraherende stater er placeret under forskellige bestemmelser i denne overenskomst, og hvis sådan indkomst eller formue som konsekvens af denne forskellige placering ville blive genstand for dobbeltbeskatning, ikke-beskatning eller lavere beskatning, og hvis denne konflikt i tilfælde af dobbeltbeskatning ikke kan løses efter fremgangsmåden i kapitel V, eller
- b) hvis bopælsstaten efter behørig rådføring og under forbehold for begrænsningerne i dens interne lovgivning giver underretning til den anden stat ad diplomatisk vej om anden indkomst, hvorpå den har til hensigt at anvende bestemmelserne i dette stykke. Underretningen skal først have virkning fra den første dag i det kalenderår, som følger efter det år, i hvilket underretningen er givet, og når alle lovbestemte betingelser om virkningen af underretningen efter den interne lovgivning i den stat, som giver underretningen, er blevet opfyldt.

Stk. 2. Denne overenskomst skal ikke kunne fortolkes således, at

- a) en kontraherende stat er forhindret i at anvende sine interne lovbestemmelser om forhindring af skatteunddragelse eller skatteundgåelse;
- b) Forbundsrepublikken Tyskland er forhindret i at pålægge skatter på beløb, som skal medregnes i indkomsten for en person, der er hjemmehørende i Forbundsrepublikken Tyskland, i henhold til 4., 5. og 7. del af den tyske udlands-skattelov (Außensteuergesetz);
- c) Danmark er forhindret i at pålægge skatter i henhold til regler, som efter begrundelse og formål svarer til de ovenfor i litra b) nævnte regler.

Hvis de ovenfor nævnte bestemmelser resulterer i dobbeltbeskatning, skal de kompetente myndigheder rådføre sig med hinanden i henhold til artikel 43, stykke 3, om undgåelse af dobbeltbeskatning.

Stk. 3. Uanset de øvrige bestemmelser i denne overenskomst gives der ikke fordele efter denne overenskomst for så vidt angår indkomst, hvis det i betragtning af alle relevante fakta og omstændigheder er rimeligt at antage, at opnåelse af denne fordel var et af hovedformålene med noget arrangement eller nogen transaktion, som direkte eller indirekte resulterede i denne fordel, medmindre det godtgøres, at opnåelse af denne fordel under disse omstændigheder ville være i overensstemmelse med genstanden for og formålet med de relevante bestemmelser i denne overenskomst.

Artikel 46. - Tilbagebetaling af kildeskat (46) Hvis skatter på udbytter, renter, royalties eller andre former for indkomst i en af de kontraherende stater opkræves ved indeholdelse ved kilden, skal retten til at opkræve kildeskat efter satsen i henhold til intern lovgivning ikke berøres af bestemmelserne i denne overenskomst.

Stk. 2. Den således indeholdte kildeskat skal tilbagebetales efter anmodning, i det omfang dens opkrævning er begrænset af denne overenskomst.

Stk. 3. Tidsfristen for anmodning om tilbagebetaling er fire år efter udløbet af det kalenderår, i hvilket de pågældende udbytter, renter, royalties eller andre former for indkomst er blevet udbetalt.

Stk. 4. Den kontraherende stat, hvorfra indkomsten stammer, kan forlange en administrativ bekræftelse fra den kontraherende stat, hvori skatteyderen er hjemmehørende, med hensyn til opfyldelsen af betingelserne for fuld skattepligt i denne stat.

Stk. 5. De kompetente myndigheder i de kontraherende stater skal gennemføre de foranstående bestemmelser ved gensidig aftale i henhold til artikel 43.

Stk. 6. De kompetente myndigheder i de kontraherende stater kan ved gensidig aftale fastsætte anden fremgangsmåde for gennemførelsen af skattensættelse i henhold til denne overenskomst.

Artikel 47. - Medlemmer af diplomatiske eller konsulære repræsentationer (47) Intet i denne overenskomst berører de skattemæssige begunstigelser, som medlemmer af diplomatiske eller konsulære repræsentationer så vel som embedsmænd ved internationale organisationer måtte nyde i kraft af folkerettens almindelige regler eller særlige aftaler.

Stk. 2. I det omfang indkomst eller formue som følge af sådanne begunstigelser ikke beskattes i modtagerstaten, skal udsenderstaten have ret til at beskatte sådan indkomst eller formue.

Stk. 3. Uanset bestemmelserne i artikel 4, skal en fysisk person, som er medlem af en kontraherende stats diplomatiske, konsulære eller faste repræsentation, som er beliggende i den anden kontraherende stat eller i en tredje stat, anses ved anvendelsen af denne overenskomst for at være hjemmehørende i udsenderstaten, hvis

- a) han i henhold til folkeretten ikke er underkastet beskatning i modtagerstaten, for så vidt angår sin indkomst fra kilder uden for denne stat eller sin formue, beliggende uden for denne stat, og
- b) han i udsenderstaten er underkastet beskatning af hele sin indkomst eller formue på samme måde som personer, der er hjemmehørende i denne stat.

Stk. 4. Overenskomsten skal ikke gælde for internationale organisationer, for deres organer eller embedsmænd og for medlemmer af diplomatiske, konsulære eller faste repræsentationer fra en tredje stat, som opholder sig i en kontraherende stat og ikke i nogen af de kontraherende stater er underkastet beskatning af indkomst og formue på samme måde som personer, der er hjemmehørende der.

Artikel 48. - Territorial udvidelse (48) Denne overenskomst kan enten i sin helhed eller med de nødvendige ændringer udvides til enhver del af det til de kontraherende stater hørende område, som specielt er holdt uden for denne overenskomsts anvendelse, og som påligner skatter af væsentlig samme art som de skatter, overenskomsten finder anvendelse på. Enhver sådan udvidelse skal have virkning fra det tidspunkt og være undergivet sådanne ændringer og betingelser, herunder betingelser vedrørende opsigelse, som måtte blive fastsat mellem de kontraherende stater i noter, der skal udveksles ad diplomatisk vej, eller på enhver anden måde, der er i overensstemmelse med deres forfatningsmæssige regler.

Stk. 2. Medmindre de kontraherende stater har aftalt andet, skal opsigelsen af overenskomsten af en af dem i henhold til artikel 50 også - på den måde, som er angivet i nævnte artikel - bringe anvendelsen af overenskomsten til ophør på enhver del af det til de kontraherende stater hørende område, til hvilken den er blevet udvidet i henhold til denne artikel.

Artikel 49. - Ikrafttræden (49) Denne overenskomst skal ratificeres; ratifikationsinstrumenter skal udveksles så hurtigt som mulig i København.

Stk. 2. Overenskomsten skal træde i kraft en måned efter udvekslingen af ratifikationsinstrumenterne, og dens bestemmelser skal have virkning i begge stater

- a) for så vidt angår indkomst- og formueskatter, for det skatteår, som falder sammen med eller træder i stedet for det kalenderår, som følger umiddelbart efter det år, hvori overenskomsten trådte i kraft, og efterfølgende indkomstår;

- b) for så vidt angår skatter på dødsboer og arv, for boer efter personer, som døde den 1. januar i det kalenderår, som følger efter det år, hvori overenskomsten trådte i kraft, eller senere, og for så vidt angår skatter af gaver, for gaver, som ydes den 1. januar i det nævnte år eller senere;
- c) for foranstaltninger til bistand, som bliver udført den 1. januar i det kalenderår, som følger efter det år, hvori overenskomsten trådte i kraft, eller senere;
- d) for så vidt angår kildeskatte på udbytter, renter og royalties, for beløb, som er betalt eller godskrevet den 1. januar i det kalenderår, som følger efter det år, hvori overenskomsten trådte i kraft, eller senere.

Stk. 3. Ved overenskomstens ikrafttræden skal overenskomsten, som blev underskrevet i København den 30. januar 1962 mellem Forbundsrepublikken Tyskland og Kongeriget Danmark til undgåelse af dobbeltbeskatning og om gensidig administrativ og retslig bistand vedrørende skatter af indkomst og formue samt erhvervsskat og ejendomsskatte ophøre med at have virkning for så vidt angår skatter, som denne overenskomst finder anvendelse på i henhold til med bestemmelserne ovenfor i stykke 2.

Artikel 50. - Gyldighedsperiode, Opsigelse (50)

Denne overenskomst skal forblive i kraft på ubestemt tid, men hver af de kontraherende stater kan den 30. juni eller tidligere i ethvert kalenderår efter udløbet af en periode på fem år fra datoen for dens

ikrafttræden, give den anden kontraherende stat ad diplomatisk vej skriftlig meddelelse om opsigelse, og i så fald skal overenskomsten ophøre med at have virkning i begge stater

- a) for så vidt angår indkomst- og formueskatte, for de skatteår, som er påbegyndt den 1. januar i det kalenderår, som følger umiddelbart efter det år, hvori underretningen er givet, eller som begynder den 1. januar i nævnte kalenderår eller senere;
- b) for så vidt angår skatter på dødsboer og arv, for boer efter personer, som dør den 1. januar i det kalenderår, som følger efter det år, hvori underretning om opsigelse er givet, eller senere, og for så vidt angår skatter af gaver, for gaver, som ydes den 1. januar i det nævnte år eller senere;
- c) for foranstaltninger til bistand, som udføres den 1. januar i det kalenderår, som følger efter det år, hvori underretning om opsigelse er givet, eller senere;
- d) for så vidt angår kildeskatte på udbytter, renter og royalties, for beløb, som bliver betalt eller godskrevet den 1. januar i det kalenderår, som følger efter det år, hvori underretning om opsigelse er givet, eller senere.

Udfærdiget i Bonn den 22. november 1995 i to eksemplarer, hver på dansk og tysk, således at begge tekster har lige gyldighed.

For Kongeriget Danmark

Marianne Jelved

For Forbundsrepublikken Tyskland

Peter Hartmann/Theo Waigel

Bilag

De eksisterende skatter, som overenskomsten finder anvendelse på, er især:

1. I Forbundsrepublikken Tyskland:

Kapitel II

- a) Indkomstkatten (Einkommensteuer);
 - b) Selskabsskatten (Körperschaftsteuer);
 - c) Erhvervsskatten, og (Gewerbesteuer);
 - d) Formueskatten (Vermögensteuer);
- herunder pålignede tillæg,

Kapitel III

skatten på dødsboer, arv og gaver (*Erbschaft- und Schenkungsteuern*),

(*Erbschaft- und Schenkungsteuer*);

Kapitel IV

Skatter af enhver art og betegnelse, jf. artikel 29, stykke 1, og artikel 30, stykke 2.

2. I Danmark

Kapitel II

- a) Indkomstkatten til staten,
- b) Den kommunale indkomstskat,

Kapitel III

Afgift af dødsboer og gaver

Kapitel IV

Skatter af enhver art og betegnelse, jf. artikel 29, stykke 1, og artikel 30, stykke 2.

Protokol

til Overenskomst

mellem

Kongeriget Danmark

og

Forbundsrepublikken Tyskland

til ophævelse af dobbeltbeskatning

for så vidt angår indkomst- og formueskatter

såvel som skatter på boer, arv og gave

og til forhindring af skatteunddragelse og -omgåelse

Kongeriget Danmark og Forbundsrepublikken Tyskland er blevet enige om følgende bestemmelser, der skal udgøre en integrerende del af overenskomsten:

Vedrørende artikel 29

Behandlingen af personoplysninger under overenskomsten skal ske i overensstemmelse med "Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse)" og med alle andre bestemmelser om databeskyttelse, som vedtages af den berørte kontraherende stat.

(*)

Noter af marts 2023 til dobbeltbeskatningsoverenskomsten af 22/11 1995 med senere ændringer med Tyskland vedrørende indkomst- og formueskatter og for så vidt angår skatter i boer, af arv og af gave samt vedrørende bistand i skattesager.

Danmark og Tyskland undertegnede den 22/11 1995 en ny overenskomst til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskatter. Overenskomsten omfatter også skatter i boer, af arv og af gave samt bistand i skattesager.

Overenskomsten afløste overenskomsten af 30/1 1962, og er offentliggjort som BEK nr. 158 af 6/12 1996.

Overenskomsten er i medfør af art. 49 trådt i kraft den 25/12 1996 og har virkning fra og med indkomståret 1997.

Til overenskomsten knytter sig et bilag (»Anlage«), som indeholder en oversigt over de skatter m.v., overenskomsten omfatter, samt en protokol som indeholder regler for udveksling af oplysninger mellem de kompetente myndigheder.

Danmark og Tyskland har den 24. februar 2005 indgået ny aftale om gensidig administrativ bistand på skatteområdet, jf. BKI nr. 11 af 29/4 2005.

Overenskomsten er affattet på dansk og tysk, og begge tekster har lige gyldighed, jf. art. 50.

Ved håndteringen af internationale skatteforhold skal man generelt være opmærksom på omgængelsesklausulen i Ligningslovens § 3. Bestemmelsen blev indført i 2015, og bestemmelsens anvendelsesområde blev udvidet i 2019. I dens nuværende udformning skal der ved indkomstopgørelsen og skatteberegningen bortses fra arrangementer eller serier af arrangementer, der er tilrettelagt med det hovedformål – eller der som et af hovedformålene har – at opnå en skattefordel, som virker mod formålet og hensigten med skatteretten, og som ikke er reelle under hensyn til alle relevante faktiske forhold og omstændigheder. 2019-bestemmelsen har således et væsentligt bredere anvendelsesområde end 2015-bestemmelsen, idet den skal hindre misbrug ikke blot af direktiverne, men af selskabsbeskatningen generelt. Det blev også i 2019 præciseret, at den nye omgængelsesklausul har forrang over for omgængelsesklausulen i Ligningslovens § 3, stk. 5 vedrørende dobbeltbeskatningsoverenskomsterne. 2019-bestemmelsen har virkning fra og med 1. januar 2019. Bemærk, at 2019-bestemmelsen kan have virkning for arrangementer, der er påbegyndt før 1. januar 2019. Er en betaling således retserhvervet efter den 1. januar 2019 vedrørende et arrangement, der er startet før 1. januar 2019, da kan fordele i forhold til denne betaling ikke påberåbes, hvis betalingen anses for omfattet af 2019-bestemmelsen. Er betalingen omvendt retserhvervet før 1. januar 2019, bør den nye omgængelsesklausul ikke kunne finde anvendelse.

Det bemærkes, at Skattestyrelsen har udsendt styresignalet SKM2020.298.SKTST om Covid-19 vedrørende præcisering af administrativ praksis for så vidt angår fysiske personers skattemæssige hjemsted og ledelsens sæde (OECD-modeloverenskomstens art. 4), faste driftssteder (OECD-modeloverenskomstens art. 5) og beskatning af lønindkomst for personer, der udfører arbejde i flere lande (OECD-modeloverenskomstens art. 15).

Der er i kommentaren medtaget enkelte nogle afgørelser m.v., der udelukkende har relation til den tidligere overenskomst fra 1962, men som fortsat kan have betydning ved fortolkning og forståelse af den nye overenskomst.

Danmark har valgt, at MLI-konventionen ikke skal gælde for overenskomsterne med Tyskland.

På hjemmesiderne, som er nævnt nedenfor, findes oplysninger om den danske tyske overenskomst. Der kan endvidere henvises til Skatteforvaltningens Juridiske Vejledning, afsnit C.F.8.2 og C.F.9.2.

www.skm.dk (Skatteministeriet)

www.skat.dk (Skatteforvaltningen)

www.folketinget.dk (Folketinget)

www.oecd.org (OECD's skatte- og afgiftssider)

ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/transfer_pricing/forum/index_en.htm (EU's joint Transfer Pricing Forum)

www.bundesfinanzministerium.de (Finansministeriet)

www.bzst.de (Bundeszentralamt für Steuern)

www.bundessteuerblatt.de

www.bfinv.de (Bundeszentralamt für Steuern)

www.bundesfinanzhof.de

Bilag

Bilaget opregner de danske og tyske skatter, der er omfattet af overenskomsten.

Protokol

Protokollen opregner en række betingelser for udveksling af oplysninger.

(1)

Artikel 1 Formålet med overenskomsten

Bestemmelsen er ophævet med BKI nr. 1 af 10/01/2022. Der er ikke indsat en ny bestemmelse til erstatning for den ophævede bestemmelse.

Se udvalgte domme og afgørelser med relation til artikel 1.

(2)

Artikel 2 Overenskomstens anvendelsesområde

Artikel 2, stk. 1-3, svarer til modeloverenskomstens artikel 2, der angiver overenskomstens anvendelsesområde.

Efter stk. 1, litra a, omfatter kapitel II indkomst- og formueskatter. Efter stk. 1, litra b, omfatter kapitel III skatter i boer, af arv og af gave. Efter stk. 1, litra c, omfatter kapitel IV som udgangspunkt skatter af enhver art og beskrivelse, bortset fra toldafgifter, eneretsafgifter og forbrugsafgifter. Moms og luksusskatter anses ikke for at være forbrugsafgifter ved anvendelsen af kapitel IV. Straftillæg eller renter, som pålægges ifølge de to staters nationale lovgivning vedrørende skatter, er sædvanligvis ikke omfattet af udtrykket skatter. Danmark er ved lempelse efter overenskomsten ikke forpligtet til at modregne de nævnte tillæg og morarenter og er ikke forpligtet til at give lempelse for tilsvarende tillæg og morarenter i den anden stat. Hvis der ikke er tale om skatter omfattet af en overenskomst, men derimod afgifter og lignende, vil erhvervsdrivende personer og foretagender hjemmehørende i Danmark, kunne fratrække sådanne udenlandske afgifter ud fra et driftsomkostnings-synspunkt.

Efter stk. 2 er de gældende skatter, som overenskomsten omfatter, oplyst i bilaget til overenskomsten. For Danmarks vedkommende omfatter overenskomsten såvel statslige som kommunale indkomstskatter. Som eksempler kan nævnes bundskat, topskat, udligningsskat, skat af aktieindkomst, skat af CFC-indkomst, selskabsskat og kulbrinteskate samt kildeskatte for begrænset skattepligtige af f.eks. udbytter, renter og royalties.

Arbejdsmarkedsbidraget blev med virkning fra 2008 anset som en skat på linje med indkomstskatten, jf. TFS 2007, 1116 og er dermed omfattet af overenskomsten. Tilsvarende gælder, at pensionsafkastskatten anses som en indkomstskat omfattet af overenskomsten, jf. redegørelse fra Skatteministeriet om pensionsafkastloven i TFS 1999, 799.

Siden 1996 har Danmark ikke haft en formueskat. Ved fortolkningen af en dobbeltbeskatningsoverenskomst, betragtes ejendomsværdiskat dog som en 'partiell' formueskat. Ejendomsværdiskatten er derfor omfattet af overenskomsten ved sin henvisning til formueskatter i bilaget. Ejendomsskatten (grundskylden) er ikke omfattet.

Efter stk. 3 omfatter overenskomsten skatter af samme eller væsentlig samme art, der udskrives efter overenskomstens undertegnelse. Skulle der opstå tvivl om, hvorvidt en skat er omfattet af overenskomsten, kan der rettes henvendelse til Skatteforvaltningen eller Skatteministeriets departement.

Med BKI nr. 1 af 10/01/2022 blev det tilføjet, at de kontraherende staters kompetente myndigheder er forpligtet til at underrette hinanden om væsentlige ændringer i skattelovgivningen. Tilføjjelsen svarer til modeloverenskomstens artikel 2, stk. 4.

Stk. 4 angiver hvilke personer, overenskomsten omfatter, og svarer til art. 1 i modeloverenskomsten.

Overenskomsten omfatter både fysiske og juridiske personer, der er hjemmehørende (det vil sige fuldt skattepligtige) i en eller begge stater. Typisk vil situationen være den, at en person er fuldt skattepligtig til den ene stat (bopælsstaten) og begrænset skattepligtig til den anden stat af indkomster

fra denne (kildestaten). Det følger af artikel 3, stk. 1, litra d, at udtrykket »person«, omfatter både fysiske og juridiske personer. Udtrykket »en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat« er defineret i artikel 4.

Et særligt spørgsmål er, om interessentskaber, kommanditselskaber og lignende sammenslutninger er omfattet af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne. Disse personsammenslutninger behandles af nogle stater som selvstændige skattesubjekter, medens de i andre stater, heriblandt Danmark, ikke anerkendes som selvstændige skattesubjekter. Se TfS 1995, 905 LSR, TfS 2004, 341 LR, TfS 2009, 658 SR og TfS 2010, 155 SR.

Når et interessentskab eller kommanditselskab ikke selvstændigt skattesubjekt i en af de kontraherende stater, vil de enkelte deltagere kunne påberåbe sig overenskomsten - se f.eks. TfS 2007, 670. Er et interessentskab eller kommanditselskab derimod et selvstændigt skattesubjekt, kan selve interessentskabet eller kommanditselskabet m.v. som sådant kan påberåbe sig overenskomstens bestemmelser - se f.eks. TfS 2009, 658.

Ifølge kommentarerne er bopælsstaten, som beskatter deltageren af hans andel af interessentskabets indkomst, forpligtet til at indrømme creditlempelse for den skat, kildestaten har opkrævet hos interessentskabet, se i den forbindelse TfS 2002, 913 LR. Se også TfS 2002, 87 LR og TfS 2008, 871 SR. Se i øvrigt Skatteforvaltningens Juridiske Vejledning, afsnit C.F.8.2.2.1.2 Interessentskaber, kommanditselskaber og lignende personsammenslutninger.

Kommentarerne til OECD's modeloverenskomst indeholder i pkt. 6.8-6.39 en beskrivelse af anvendelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster på kollektive investeringsinstitutter/-instrumenter. Dansk ret anvender ikke modeloverenskomstens begreb »kollektive investeringsinstrumenter«. I dansk ret betegnes de som investeringselskaber og investeringsforeninger. Investeringsforeninger findes som udloddende, akkumulerende og kontoførende investeringsforeninger.

I TfS 2000, 394 TSS, har Skatteministeriets Departement udtalt, at pensionskasser samt akkumulerende og udloddende investeringsforeninger skattemæssigt kan betragtes som hjemmehørende i Danmark og derfor være omfattede af overenskomsterne.

Det er Skatteforvaltningens opfattelse, at såfremt der er tale om et udenlandsk kollektivt investeringsinstrument, skal det vurderes efter danske regler, om det kan anses for at være omfattet af overenskomsten, jf. Skatteforvaltningens Juridiske Vejledning, afsnit C.F.8.2.2.1.3.

Efter kommentarerne til OECD's modeloverenskomst gælder det, at hvis det udenlandske kollektive investeringsinstrument er et selvstændigt skattesubjekt i henhold til skattelovgivningen i den anden stat (den stat, hvor det udenlandske kollektive investeringsinstrument er etableret), og opfylder det definitionen af et »selskab« i art. 3, stk. 1, litra e, vil det være en person i overenskomstens forstand.

Hvis det udenlandske kollektive investeringsinstrument derimod er skattemæssigt transparent i henhold til skattelovgivningen i den anden stat, således at det er deltagerne og ikke det kollektive investeringsinstrument, der beskattes, kan det i princippet være en person i overenskomstens forstand (hvis det opfylder definitionen af et »selskab« i art. 3, stk. 1, litra e), men det opfylder i så fald ikke kravene til at være hjemmehørende ifølge art. 4.

Staten, dens politiske underafdelinger og lokale myndigheder er omfattede af definitionen hjemmehørende. Dermed gælder overenskomsten også for dem. I Danmark er kommuner og regioner omfattet af overenskomsten.

Der kan i praksis opstå tvivl med hensyn til helejede enheder, institutioner og lignende, som er ejet af staten m.v., men som ikke er en del af selve staten mv. Som eksempel kan nævnes Danmarks Nationalbank. Hvis ejerforholdet til en udenlandsk enhed er tilstrækkeligt klarlagt til, at man kan fastslå, at det er en helejet enhed, så gælder overenskomsten for den. Det gælder, selv om enheden er fritaget for beskatning i bopælslandet.

Helt generelt følger det af kommentarerne, at staterne ikke er forpligtede til at indrømme overenskomstfordele i tilfælde, hvor der sker misbrug af overenskomstens bestemmelser. Se også Ligningslovens § 3, stk. 3 om misbrug for dobbeltbeskatningsoverenskomster.

Se udvalgte domme og afgørelser med relation til artikel 2.

(3)

Artikel 3 Almindelige definitioner

Art. 3, stk. 1, indeholder definitioner af de i overenskomsten almindeligt anvendte udtryk.

Danmark er defineret som det område, hvor dansk skattelovgivning er i kraft, således er Færøerne og Grønland ikke omfattet af overenskomsten, men den kan i henhold til artikel 48 udvides til også at gælde for Færøerne og Grønland. Danmarks havretlige kontinentalsokkel er omfattet af definitionen, og det omfatter såvel selve havbunden, ressourcer i undergrunden og de overliggende vande.

Udtrykket »person« omfatter både fysiske personer og juridiske selskaber. Udtrykket »selskab« omfatter enhver sammenslutning af personer, der i skattemæssig henseende behandles som en juridisk person. En »sammenslutning af personer« skal være et selvstændigt skattesubjekt for at være et »selskab« i overenskomstens forstand, men ikke for at være en »person« i overenskomstens forstand. Et dansk interessentskab eller kommanditselskab er således en »sammenslutning af personer«, men ikke et selvstændigt skattesubjekt. Det betyder, at danske interessentskaber og kommanditselskaber er omfattet af overenskomstens begreb »person«, men ikke af overenskomstens begreb »selskab«.

Definitionen af »foretagende i en kontraherende stat« (stk. 1, litra g) svarer til de i modeloverenskomstens art. 3, stk. 1, litra d, foreslåede.

Definitionen af »statsborger« i stk. 1, litra j, svarer til OECD-modeloverenskomstens art. 3, stk. 1, litra g.

Udtrykket »international trafik« defineres ud fra et kriterium om ledelsens virkelige sæde (»place of effective management in a Contracting State«). I 2017 modeloverenskomsten anvendes derimod et hjemmehørende kriterium (»an enterprise of a Contracting State«).

I art. 3, stk. 1, litra k, er de kompetente myndigheder angivet. I Danmark træffer Skatteforvaltningen, som kompetent myndighed, afgørelse i konkrete sager efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten, jf. BEK nr. 1029 af 24/10 2005, § 1 (sagsudlægningsbekendtgørelsen). Skatteforvaltningens afgørelser kan ikke påklages til højere administrativ myndighed, jf. bekendtgørelsens § 2, men kan indbringes for de ordinære domstole inden 3 måneder, jf. SFL § 48, stk. 3.

Når det drejer sig grænseoverskridende udvekslinger af oplysninger efter art. 26 er den kompetente myndighed Skattestyrelsen, Særlig Kontrol, Komplex Svig 1 - Kompetent myndighed, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg. Når det drejer sig om bistand ved inddrivelse af skattekrav efter art. 28 er den kompetente myndighed Gældsstyrelsen, International Inddrivelse, Pionér Allé 1, 6270 Tønder.

Den kompetente tyske skattemyndighed er Bundesministerium der Finanzen, Wilhelmstrasse 97, D-10117 Berlin. Kompetencen til løsning af sager omkring dobbeltbeskatning er uddelegeret til Bundeszentralamt für Steuern, Hauptdienstszitz Bonn-Beuel, An der Kuppe 1, 53225 Bonn.

Art. 3, stk. 2, fastslår, at medmindre andet følger af sammenhængen, skal alle udtryk, som ikke er defineret i overenskomsten, have den betydning, som udtrykket har i skattelovgivningen i den stat, der skal anvende overenskomsten. Art. 3, stk. 2, svarer til OECD-modeloverenskomstens art. 3, stk. 2, 1.

Se styresignalet SKM2020.298.SKTST om Covid-19 vedrørende præcisering af administrativ praksis for så vidt angår fysiske personers skattemæssige hjemsted og ledelsens sæde (OECD-modeloverenskomstens art. 4), faste driftsteder (OECD-modeloverenskomstens art. 5) og beskatning af lønindkomst for personer, der udfører arbejde i flere lande (OECD-modeloverenskomstens art. 15).

Se udvalgte domme og afgørelser med relation til artikel 3.

(4)

Artikel 4 Skattemæssigt hjemsted

Art. 4 svarer til OECD-modeloverenskomstens art. 4, dog med modifikation af, at denne overenskomst også omfatter arve- og gaveafgifter. Artiklen fastlægger, hvornår en person i skattemæssig henseende anses for at være hjemmehørende i en af de to stater.

For så vidt angår kapitel III, kan art. 27 medføre, at en afdød, gavegiver, arving eller begunstiget anses som hjemmehørende i en anden stat end den, der følger efter art. 4.

Efter art. 4, stk. 1, betyder udtrykket »hjemmehørende« en person, der er fuldt skattepligtig til den ene stat på grund af bopæl, hjemsted, ledelsens sæde eller lignende. En person kan godt være fuldt skattepligtig til begge stater i henhold til hver deres nationale lovgivning (i den ene f.eks. på grund af bopæl og i den anden på grund af varigheden af et midlertidigt fysisk ophold), og det vil i et sådant tilfælde være nødvendigt at fastslå, i hvilken af staterne den pågældende i overenskomstens forstand da skal anses for at være hjemmehørende. Først når det er fastslået, hvor den pågældende i overenskomstens forstand er hjemmehørende, får begreberne bopælsstat og kilde- og domicilstat mening. I overenskomstens forstand kan en person kun være hjemmehørende i én af staterne på én og samme tid. Uanset at dobbeltbeskatningsoverenskomsten i art. 4, stk. 1, anvender udtrykket »hjemmehørende« om en fysisk eller juridisk person, der er skattepligtig hertil, har Skatteministeriet i TfS 2000, 394 meddelt, at også pensionskasser og udlodende investeringsforeninger kan anses for hjemmehørende her i landet, uanset at de efter SEL § 3 er fritaget for skattepligt. Se også OECD-kommentarens pkt. 8.6. Denne fortolkning betyder, at de pågældende kan nyde overenskomstfordele, når de modtager f.eks. udbytte, renter og royalties fra Tyskland. Art. 4, stk. 2, angiver hjemmehørende kriterierne for fysiske personer, mens stk. 3 angiver de tilsvarende kriterier for selskaber m.v.

For fysiske personer afgøres spørgsmålet i henhold til kriterierne i stk. 2, litra a-d. Kriterierne anvendes i den rækkefølge, de står anført i overenskomsten og svarer til OECD-modeloverenskomsten. Kan de to staters skattemyndigheder ikke nå til enighed om en fortolkning af overenskomstens bopælsbegreb efter disse kriterier, må enighed søges opnået ved forhandling med staternes kompetente skattemyndigheder i medfør af mutual agreement-bestemmelsen i art. 43.

For »ikke-fysiske personer«, dvs. selskaber m.v., anvendes bestemmelsen i stk. 3, som også svarer til udgangspunktet i henhold til OECD-modeloverenskomsten som den var formuleret før 2017-udgaven. En juridisk persons fulde skattepligt til Danmark vil være baseret på dennes officielle registrering, jf. TfS 2007, 151. Den juridiske person kan dog alternativt være fuldt skattepligtig hertil grundet ledelsens herværende sæde. En ikke-fysisk person, som er fuldt skattepligtig til begge stater, vil herefter blive anset for at være hjemmehørende i den stat, hvor den virkelige ledelse for selskabet m.v. har sit sæde. Om et selskab kan siges at have sin ledelsens sæde her i landet, beror på en konkret vurdering af de faktiske forhold i forbindelse med beslutningstagningen i selskabet. Der lægges herved først og fremmest vægt på beslutninger forbundet med den daglige ledelse af selskabet. Selskabet vil derfor ofte blive anset for hjemmehørende i Danmark, når direktionen har sæde, eller når selskabets hovedsæde er beliggende her. I det omfang bestyrelsen forestår den reelle daglige ledelse af selskabet, vil stedet for bestyrelsens sæde være af væsentlig betydning for vurderingen af, om selskabet er hjemmehørende her. I så fald er det stedet, hvor bestyrelsens beslutninger reelt træffes, der er afgørende for ledelsens sædes placering. Dette kan være aktuelt i tilfælde, hvor f.eks. bestyrelsesformanden reelt forestår den daglige ledelse af selskabet, eller i tilfælde, hvor beslutningerne er truffet forud for den formelle afholdelse af bestyrelsesmøde. Hvis et selskab har et tilsynsråd, vil stedet for tilsynsrådets beslutninger m.v. som klart udgangspunkt ikke være af betydning, da et tilsynsråd har meget begrænsede ledelseskompetencer. Se hertil Poul Erik Lytken og Louise Dyrup Jensen: »Hvorfor Tilsynsråd?« i Signatur nr. 3, september 2013, s. 30ff.

Beslutninger, der almindeligvis træffes på generalforsamlingsniveau, er som udgangspunkt ikke afgørende for, om selskabet kan anses for hjemmehørende her i landet. Aktiebesiddelse vil derfor som udgangspunkt ikke være afgørende for vurderingen. Det vil kunne tillægges vægt, hvor der træffes beslutninger om, hvordan rettigheder baseret på aktiebesiddelse skal udøves. Tilsvarende vil der kunne lægges vægt på, hvorfra der forhandles om finansiering af selskabets aktiviteter. Det vil sige, at hvis beslutningerne i et holdingselskab eller et investeringsselskab, der er indregistreret i udlandet, reelt træffes i

Danmark, så vil selskabet være hjemmehørende her i landet. Hvis alle møder og beslutninger vedrørende selskabets forhold foregår i udlandet, vil udgangspunktet være, at selskabet ikke har ledelsens sæde her i landet. Det er dog en forudsætning, at disse beslutninger reelt træffes i udlandet og ikke her i landet.

Hvis selskabets virksomhed er af en sådan karakter, at der ikke er en faktisk daglig ledelse, f.eks. fordi selskabets eneste aktivitet er at besidde aktier i andre selskaber, så må stedet, hvor de øvrige beslutninger vedr. selskabets ledelse tages, lægges til grund. Dette medfører, at hvis hovedparten af den ledelsesmæssige aktivitet, der foregår, sker i Danmark, så vil ledelsen blive anset for at have sæde her i landet. Der lægges også i denne sammenhæng vægt på en vurdering af, hvor beslutningerne reelt træffes.

OECD-modeloverenskomsten indeholder forslag til en alternativ formulering, hvorefter afgørelsen af, hvor dobbelt hjemmehørende ikke-fysiske personer ultimativt skal anses for hjemmehørende, skal søges løst ved forhandling mellem de kompetente myndigheder. Ved afgørelsen heraf medinddrages faktorer som, hvor bestyrelses- og lignende møder afholdes, hvor den administrerende direktør og andre ledende medarbejdere sædvanligvis udøver deres virksomhed, hvorfra den daglige ledelse udøves, hvor hovedsædet er beliggende, hvilken stats lovgivning virksomheden er underlagt, hvor regnskabsbøgerne opbevares, om afgørelsen af skattemæssigt hjemsted vil kunne medføre uretmæssigt brug af overenskomsten m.v.

Se TfS 1998, 263 (kommenteret i TfS 1998, 265), TfS 1998, 607, TfS 1998, 1160, TfS 2000, 196 og TfS 2000, 209.

Også vedrørende stk. 3 gælder det, at såfremt de to staters skattemyndigheder ikke kan nå til enighed om en fortolkning af overenskomstens hjemmehørende begreb efter disse kriterier, må enighed søges opnået ved forhandling med staternes kompetente skattemyndigheder i medfør af mutual agreement-bestemmelsen i art. 43.

Se styresignalet SKM2020.298.SKST om Covid-19 vedrørende præcisering af administrativ praksis for så vidt angår fysiske personers skattemæssige hjemsted og ledelsens sæde (OECD-modeloverenskomstens art. 4), faste driftssteder (OECD-modeloverenskomstens art. 5) og beskatning af lønindkomst for personer, der udfører arbejde i flere lande (OECD-modeloverenskomstens art. 15).

Se udvalgte domme og afgørelser med relation til artikel 4.

(5)

Artikel 5 Fast driftssted

Metodikken i dobbeltbeskatningsoverenskomsterne er den, at der i den ene stat, hjemmehørende staten, forudsætningsvis befinder sig en erhvervsvirksomhed, og at denne erhvervsvirksomhed da kan udøve aktiviteter i den anden stat, som dermed bliver kildestat. På et tidspunkt får disse aktiviteter et så kvalificeret præg, at de vil statuere et såkaldt fast driftssted, hvilket medfører, at kildestaten får en beskatningsret til den del af erhvervsvirksomhedens overskud, der kan henføres til kildestaten. Indkomstfordelingen mellem hovedvirksomheden og det faste driftssted er omtalt i art. 7, mens et fast driftssted er defineret i art. 5.

Art. 5, stk. 1-3, svarer til OECD-modeloverenskomstens art. 5, stk. 1-3.

Art. 5, stk. 1, svarer til OECD-modeloverenskomstens art. 5, stk. 1, og den indeholder en generel definition af udtrykket »fast driftssted«. Definitionen indeholder følgende betingelser: (1) Der skal eksistere et »forretningssted«, det vil sige indretninger såsom lokaler eller i visse tilfælde maskineri eller udstyr; (2) dette forretningssted skal være »fast«, dvs. det skal være etableret på et givet sted med en vis grad af varighed og (3) virksomhedsudøvelse for foretagendet skal ske gennem dette faste driftssted. Det vil sædvanligvis sige, at personer, som på den ene eller den anden måde er afhængige af foretagendet (personale), udfører foretagendets virksomhed i den stat, hvor det faste sted er beliggende. Udtrykket »forretningssted« dækker alle lokaler, indretninger eller installationer, der benyttes til at udøve foretagendets virksomhed, hvad enten de udelukkende bruges til dette formål eller ej. Et forretningssted kan også eksistere, hvor der ingen lokaler findes eller er fornødne til udøvelsen af foretagendets virksomhed, og det simpelthen har et vist areal til sin rådighed. Det er uden betydning, om lokalene, indretningerne eller installationerne

ejes eller lejes af eller på anden måde stilles til rådighed for foretagendet. Et forretningssted kan således bestå i en studeplads på et marked eller visse permanent benyttede områder i et frilager (f.eks. til oplagring af tildpligtige varer). Videre kan forretningsstedet befinde sig inden for et andet foretagendes område. Det kan f.eks. være tilfældet, når det udenlandske foretagende til stadig anvendelse har visse lokaler eller dele deraf, der er ejet af det andet foretagende. Som anført ovenfor er det tilstrækkeligt til at konstituere et fast driftssted, at et foretagende har et vist areal til sin rådighed, når arealet anvendes til forretningsmæssig virksomhed. Der kræves ikke nogen formel juridisk ret til at anvende arealet. Således kan der f.eks. foreligge et fast driftssted i tilfælde, hvor et foretagende ulovligt disponerer over et vist areal, hvorfra virksomheden udøves. Ordene »gennem hvilket« skal forstås bredt og finder anvendelse i enhver situation, hvor forretningsvirksomhed udøves på en bestemt lokalitet, der er til foretagendets disposition med henblik på udøvelsen af aktiviteten. Hvis et foretagende f.eks. udfører brolægning af en gade, vil foretagendet blive anset for at udøve sin virksomhed »gennem« lokaliteten, hvor arbejdet udføres. I henhold til definitionen skal forretningsstedet være »fast«. Der skal således sædvanligvis være en forbindelse mellem forretningsstedet og en særligt geografisk bestemt lokalitet. Det er uden betydning, hvor længe et foretagende, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, driver virksomhed i den anden kontraherende stat, hvis det ikke gør det på et bestemt sted, men dette betyder ikke, at det udstyr, der udgør forretningsstedet, faktisk skal være fastgjort til den jord, det står på. Det er nok, at udstyret forbliver på et givet sted. Eftersom forretningsstedet skal være fast, følger det heraf, at et fast driftssted kun kan antages at foreligge, hvis forretningsstedet har en vis grad af varighed, det vil sige, at det er af ikke blot midlertidig karakter. Et forretningssted kan imidlertid udgøre et fast driftssted, selvom det rent faktisk kun eksisterer i meget kort tid som følge af, at virksomheden er af en sådan art, at dens udøvelse kun varer kort tid. Det er undertiden vanskeligt at afgøre, om dette er tilfældet. Den praksis, som medlemsstaterne har haft med hensyn til tidsperioden, har ifølge OECD ikke været ensartet, men erfaringen har vist, at et fast driftssted normalt ikke er anset for at foreligge, hvis en virksomhed i en stat er udøvet gennem et forretningssted, der blev opretholdt i mindre end seks måneder.

En undtagelse har været de tilfælde, hvor virksomheden har været af stadig tilbagevendende karakter; i disse tilfælde skal hver tidsperiode, i hvilken forretningsstedet er benyttet, ses i sammenhæng med det antal gange, forretningsstedet er benyttet (hvilket kan strække sig over et antal år). Tyskland har dog taget forbehold i relation hertil. Der henvises til kommentarerne til OECD's modeloverenskomst artikel 5, punkt 179. En anden undtagelse er gjort i tilfælde, hvor virksomhedsudøvelsen udelukkende fandt sted i denne stat; i denne situation kan virksomheden som følge af sin natur være af kort varighed, men da den udelukkende udøves i denne stat, er tilknytningen til denne stat stærkest. Omvendt viser praksis, at der har været mange tilfælde, hvor et fast driftssted er anset for at foreligge, hvis forretningsstedet har været opretholdt i en periode, der overstiger seks måneder. For at lette administrationen, kan stater være tilskyndet til at hense til foranstående ved stillingtagen til, hvorvidt et forretningssted, der kun eksisterer i et kortere tidsrum, udgør et fast driftssted. Et fast driftssted opstår, så snart foretagendet begynder at udøve sin forretningsvirksomhed gennem et fast forretningssted. Dette er tilfældet, så snart foretagendet på forretningsstedet forbereder den virksomhed, som forretningsstedet skal tjene permanent. Den periode, under hvilken selve det faste forretningssted oprettes af foretagendet, skal ikke medregnes, under forudsætning af, at denne virksomhed adskiller sig væsentligt fra den virksomhed, som forretningsstedet skal tjene permanent. Det faste driftssted ophører med at eksistere med det faste forretningssteds afvikling eller ved ophør af al virksomhed gennem det, det vil sige, når alle handlinger og forholdsregler i forbindelse med det faste driftssteds tidligere virksomhed er bragt til ophør (afvikling af løbende forretninger og ophør af indretningernes vedligeholdelse og reparation). En midlertidig afbrydelse af aktiviteterne kan imidlertid ikke anses som en lukning. Hvis det faste forretningssted udlejes til et andet foretagende, vil det normalt kun tjene dette foretagendes virksomhed i stedet for udlejers. I almindelighed ophører udlejers faste driftssted, bortset fra tilfælde,

hvor han fortsat udøver egen forretningsvirksomhed gennem det faste forretningssted.

OECD har på grundlag af de offentliggjorte rapporter »Taxation and Electronic Commerce - Implementing the Ottawa Taxation Framework Conditions, OECD Paris 2001« og »Treaty Characterization of E-commerce Payments« udvidet kommentaren til art. 5 vedrørende e-handel m.v. Konklusionerne er bl.a., at hjemmesider ikke i sig selv kan medføre fast driftssted, fordi der ikke er tale om et forretningssted i form af indretninger, såsom lokaler eller i visse tilfælde maskineri eller udstyr. Hjemmesiden er et medie, som bedst kan sammenlignes med en annonce i en avis. Hjemmesiden befinder sig på en server. En server kan godt udgøre et fast driftssted. Via serverens fysiske tilstedeværelse antages det, at serveren kan udgøre et forretningssted for den virksomhed, der udøves gennem serveren.

Stk. 2, der indholdsmæssigt svarer til modeloverenskomstens art. 5, stk. 2, indeholder en ikke-udtømmende liste over eksempler, som navnlig kan anses for at udgøre et fast driftssted. Det bemærkes, at de eksempler, der er opregnet i stk. 2, kun kan anses for at udgøre et fast driftssted, såfremt de opfylder kravene efter stk. 1, det vil sige, at et foretagendes virksomhed helt eller delvist skal udøves fra det pågældende faste forretningssted.

Bygnings-, anlægs-, samle- eller monteringsarbejde udgør efter stk. 3 et fast driftssted, såfremt det strækker sig over en periode på 12 måneder eller mere. Stk. 4 fastslår, at opretholdelse af forskellige hjælpefunktioner ikke i sig selv udgør et fast driftssted, se TfS 1991, 309 LSR, TfS 1989, 165 LSR, TfS 1991, 38 LR og TfS 2008, 1365.

Stk. 5 og 6 omhandler virksomhed udøvet gennem en agent i kildestaten.

Stk. 5 angiver et alternativt kriterium i forhold til stk. 1 og 2. Stk. 5 angiver således de tilfælde, hvor et foretagende, hjemmehørende i den ene stat, antages at have fast driftssted i den anden stat på grundlag af, at en person (en agent) handler på foretagendets vegne i denne anden stat. Efter stk. 6 vil der være fast driftssted i kildestaten, såfremt foretagendets derværende repræsentant har fuldmagt til at indgå aftaler. Se TfS 1992, 294 LR, TfS 1997, 713 VLD, TfS 2000, 15 ØLD og TfS 2010, 556. Dette gælder dog ikke i de tilfælde, hvor aktiviteterne er udøvet gennem et fast forretningssted, som iht. stk. 5 alligevel ikke bliver kvalificeret som et fast driftssted. Det bemærkes, at 2017-udgaven af OECD kommentarerne har skærpet omstændighederne for hvornår en agent kan statuere et fast driftssted og tærsklen i 2017-udgaven er således lavere end i de tidligere versioner.

Stk. 6 angiver, at hvis virksomheden i kildestaten ikke udøves gennem en tilknyttet agent, men derimod gennem en uafhængig repræsentant, vil det være en yderligere betingelse for fast driftssted, at den uafhængige repræsentants dispositioner ligger uden for rammerne af hans egen sædvanlige erhvervsvirksomhed. Se TfS 1996, 532 HRD.

Overenskomstens stk. 7 svarer til modeloverenskomstens stk. 7.

OECD har i oktober 2012 udgivet »Revised proposals concerning the interpretation and application of Article 5«, der eksemplificerer forståelsen af art. 5. Resultaterne af dette arbejde er ikke medtaget i 2014-opdateringen af OECD-modellen.

Den praktiske betydning af at statuere fast driftssted her i landet vil sædvanligvis være den, at de ansatte, der er tilknyttet det faste driftssted, bliver begrænset skattepligtige, jf. KSL § 2, stk. 1, nr. 1. Den begrænsede skattepligt for de ansatte indtræder uanset, om Danmark i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten kan beskatte det faste driftssted som sådan.

Se udvalgte domme og afgørelser med relation til artikel 5.

(6)

Artikel 6 Indkomst af fast ejendom

Art. 6 svarer i det væsentligste til modeloverenskomstens art. 6, omend den formelt er udformet lidt anderledes. Efter artiklen kan indkomst fra fast ejendom (herunder indkomst fra landbrug og skovbrug) altid beskattes i den stat, hvor ejendommen er beliggende (kildestaten).

Stk. 2 svarer til modeloverenskomstens art. 6, stk. 3. Stk. 2 fastslår, at stk. 1 finder anvendelse på indkomst, der hidrører fra direkte brug, udlejning og bortforpagtning, såvel som fra enhver anden form for benyttelse af fast ejendom. Udtrykket skal tillægges den betydning, som det har i henhold til

lovgivningen i den stat, hvor ejendommen er beliggende. Det omfatter i alle tilfælde tilhørende til fast ejendom, besætning og redskaber, der anvendes i landbrug og skovbrug, rettigheder, som er omfattet af den almindelige lovgivning om fast ejendom, brugsrettigheder til fast ejendom, såvel som rettigheder til varierende eller faste ydelser, der betales for udnyttelsen af eller retten til at udnytte mineralforekomster, kilder og andre naturforekomster.

Stk. 3 svarer til modeloverenskomstens art. 6, stk. 4. Stk. 3 fastslår, at stk. 1 og 2 også skal finde anvendelse på indkomst af fast ejendom, der tilhører et foretagende.

Er Danmark kildestat, det vil sige i tilfælde, hvor ejendommen er beliggende i Danmark, er der national dansk hjemmel til at beskatte driftsoverskuddet i KSL § 2, stk. 1, nr. 5, og i SEL § 2, stk. 1, litra b.

Definitionen på fast ejendom svarende til modeloverenskomstens artikel 6, stk. 2, findes i denne overenskomst i artikel 3, stk. 1, litra f, men svarer til modeloverenskomstens definition. Se TfS 2008, 901 om opgørelse af ejendomsværdiskatten for udenlandske ejendomme. Egentlige grundskatter af samme karakter som den kommunale ejendomsskat (grundskyld) i Danmark er ikke omfattet af overenskomsten.

Skattemæssigt opgøres indkomst af fast ejendom efter nettoprincippet. Det vil sige, at der skal tages hensyn til prioritetsrenter. Begrænset skattepligtige, der ejer fast ejendom i Danmark, har ud over egentlige prioritetslån også mulighed for at få fradrag for renter af ikke-pantsikrede lån, hvis den begrænset skattepligtige »kan dokumentere, at lånet alene vedrører ejendommens anskaffelse, drift eller forbedring.« Nettoprincippet er omtalt i kommentarerens pkt. 40, 43 og 63 til modeloverenskomstens art. 23 om lempelsesregler og i LL § 33 F. Indkomst, der består i renteindtægt på prioritetslån i fast ejendom, er ikke indkomst af fast ejendom, men i stedet omfattet af art. 11. Fortjeneste opnået ved salg eller anden afståelse af fast ejendom er ikke indkomst af fast ejendom, men er i stedet omfattet af art. 13.

Se udvalgte domme og afgørelser med relation til artikel 6.

(7)

Artikel 7 Fortjeneste ved erhvervsvirksomhed

Det følger af SEL § 2, stk. 2, at indkomst i et fast driftssted her i Danmark opgøres efter armslængdeprincippet. Det vil sige, at indkomsten skal opgøres som den indkomst driftsstedet kunne have opnået, herunder ved dets interne transaktioner med andre dele af det foretagende, som driftsstedet er en del af, hvis det havde været et særskilt og uafhængigt foretagende. Det fremgår imidlertid også af SEL § 2, stk. 2, at hvis der er indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med den fremmede stat, Færøerne eller Grønland, og denne overenskomsts artikel om fortjeneste ved erhvervsvirksomhed ikke er formuleret i overensstemmelse med SEL § 2, stk. 2, 1. pkt., skal indkomsten i driftsstedet i stedet opgøres i overensstemmelse med den pågældende artikel. Det vil i praksis sige alle de overenskomster, der som den dansk-tyske er baseret på 2008-modellen eller tidligere udgaver.

Art. 7 svarer i det hele til OECD-modeloverenskomstens art. 7, som den var formuleret i modellerne til og med 2008.

Stk. 1 fastslår den hovedregel, at fortjeneste ved erhvervsvirksomhed kun kan beskattes i den stat, hvori virksomheden er hjemmehørende, medmindre virksomheden udøves gennem et fast driftssted i den anden stat, kildestaten. Er dette tilfældet, kan kildestaten beskatte den del af fortjeneste, der kan henføres til det faste driftssted. Bestemmelsen medfører, at faste driftssted på trods af ikke at være selvstændige og uafhængige foretagender, skal behandles, som om de var det, når deres fortjeneste skal opgøres.

Stk. 2 beskriver, at fortjenesten i stk. 1, ved anvendelsen af artikel 7 og 24 om undgåelse af dobbeltbeskatning, skal opgøres som den fortjeneste det faste driftssted må kunne forventes at opnå, hvis det havde været et frit og uafhængigt. Der skal handles på armslængdevilkår i relation til alle transaktioner mellem et fast driftssted og andre dele af den koncern, som det faste driftssted tilhører, jf. også art. 9 og princippet i Ligningslovens § 2. OECD har i 2008 udgivet rapporten »Attribution of Profits to Permanent Establishments«. Rapporten findes også i en opdateret udgave med samme navn, som er udgivet i 2010. Begge rapporter er tilgængelige på OECD's hjemmeside, www.OECD.org. Rapporten indeholder ifølge OECD en bedre metode end

hidtil anvendt til at fordele fortjenesten mellem hovedkontoret og det faste driftssted. Efter stk. 2 skal der således ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for det faste driftssted tages udgangspunkt i en direkte opgørelsesmetode ud fra et grundlæggende princip om, at det faste driftssted udgør en selvstændig enhed. Normalt vil regnskaberne for det faste driftssted blive anvendt som grundlag for dets indkomstopgørelse, men den særlige model omtalt i forømtalte OECD-rapport kan være nødvendig at anvende, for at sikre, at indkomsten er opgjort på armslængdevilkår. Se TfS 1983, 288 (og TfS 1996, 715), TfS 1987, 639, TfS 1989, 38, TfS 1993, 7, TfS 1999, 274, TfS 2005, 151, TfS 2007, 446 og TfS 2007, 535.

Efter stk. 3 er en kontraherende stat forpligtet til at foretage en regulering, når den anden kontraherende stat justerer fortjenesten efter stk. 2, i det omfang det er nødvendig for at undgå dobbeltbeskatning. Såfremt de kontraherende stater er uenige om, hvorvidt justeringen skal foretages, skal de ved gensidig aftale ophæve enhver dobbeltbeskatning, der er et resultat af justeringen.

I stk. 4 anføres det, at såfremt der i indkomsten fra det faste driftssted indgår indkomst, der er nævnt i andre af overenskomstens artikler, skal den pågældende indkomst beskattes efter disse andre regler.

Danmark har, som kildestat med begrænset skattepligt, national hjemmel til at beskatte sådan indkomst i KSL § 2, stk. 1, nr. 4, og SEL § 2, stk. 1, litra a. Derimod indgår resultatet fra udenlandske faste driftssteder af danske foretagender ikke i et foretagendes indkomstopgørelse uden for international sambeskatning, se TfS 2006, 970 og TfS 2007, 1107.

Bestemmelsen skal læses sammen med KSL § 2, stk. 2, og SEL § 2, stk. 2, hvorefter den skattepligtige indkomst i et fast driftssted skal opgøres i overensstemmelse med art. 7 i den pågældende overenskomst, og dermed ikke efter art. 7, stk. 2, i 2010-udgaven af OECD-modeloverenskomsten. Det gælder både for et fast driftssted, som et foretagende fra en anden stat har her i landet, og for et fast driftssted, som et dansk foretagende har i en anden stat.

Fortjeneste, opnået ved salg eller anden afståelse af (anlægs)aktiver, der indgår i det faste driftssted, er ikke omfattet af art. 7, men er i stedet omfattet af art. 13.

Se udvalgte domme og afgørelser med relation til artikel 7.

(8)

Artikel 8 Skibsfart, transport ad indre vandveje og luftfart

Art. 8 afviger fra modeloverenskomstens art. 8.

Ifølge art. 8, stk. 1, kan fortjeneste ved skibs- eller luftfartsvirksomhed i international trafik kun beskattes i den stat, hvori foretagendets virkelige ledelse har sit sæde.

Såfremt et foretagende ud over drift af skibe og fly i international trafik også driver anden erhvervsvirksomhed, bliver denne anden virksomhed beskattet efter art. 5 og 7. Kommentarerne nr. 20 og 21 til art. 8 i modellen redegør for nogle af de problemstillinger, der kan opstå, når indkomst skal fordeles mellem almindelig virksomhed og virksomhed i form af international trafik. Udtrykket »international trafik« er defineret i art. 3, stk. 1, litra h.

Artiklen omhandler først og fremmest fortjeneste, som foretagendet har opnået ved transport af passagerer eller gods i international trafik. Den omhandler dog også fortjenester på aktiviteter, som efter deres karakter har nær tilknytning til foretagendets transport af passagerer eller gods. Følgende hjælpevirksomheder anses efter kommentaren også for omfattet af bestemmelsen:

- Salg af billetter på andre foretagenders vegne
- Drift af busforbindelse mellem en by og dens lufthavn
- Reklame og kommerciel propaganda
- Lastbiltransport af varer mellem et lager og en havn eller lufthavn
- Containerleasing af supplerende eller lejlighedsvis karakter i forhold til foretagendets internationale skibs- og luftfartsvirksomhed
- Drift af et hotel udelukkende med det formål at yde overnatningsmulighed for transitpassagerer, hvis omkostningerne ved sådan service er indbefattet i billetprisen.

Af kommentarerne fremgår også, at følgende aktiviteter ikke indgår i bestemmelsen: Fortjeneste ved fiskeri, sandsugning og bugsering er ikke omfattet

af modeloverenskomstens art. 8, medmindre parterne indsætter en særlig bestemmelse om det i dobbeltbeskatningsoverenskomsten. Se pkt. 17.1. i kommentaren til art. 8. Danmark medtager ikke sådanne særlige bestemmelser i sine overenskomster. Se TfS 2004, 312 om fiskeri.

Fortjeneste ved udlejning af skibe eller fly uden besætning (bareboat) er som udgangspunkt ikke omfattet af modeloverenskomstens art. 8, men af art. 7. Den kan dog være omfattet af art. 8, hvis der undtagelsesvis er tale om en hjælpevirksomhed i forhold til den primære drift af skibe eller fly i international trafik. Se pkt. 5 i kommentaren til modeloverenskomstens art. 8.

Fortjeneste ved drift af et skibsværft er ikke omfattet af art. 8. Se pkt. 12 i kommentaren til art. 8.

Det er præciseret i stk. 1, at reglen også gælder for indkomst, som et foretagende opnår ved anvendelse eller udlejning/leasing af containere (samt materiel til transport af containere), der anvendes til transport af varer i international trafik, hvis denne indkomst udgør en del af fortjeneste ved skibs- eller luftfartsvirksomhed i international trafik. Udvidelsen svarer til bemærkningerne i afsnit 10 i kommentaren til modeloverenskomstens art. 8.

Stk. 2 bestemmer, at fortjeneste ved driften af både, der anvendes ved transport ad indre vandveje, kun kan beskattes i den kontraherende stat, hvori foretagendets virkelige ledelse har sit sæde.

Har den virkelige ledelse sit sæde om bord på et skib eller på en båd, anses foretagendet for at have sit sæde i den stat, hvor skibet er indregistreret, jf. stk. 3.

Overenskomstens art. 8, stk. 4, fastslår, at bestemmelserne i stk. 1 og 2 også finder anvendelse på fortjeneste ved deltagelse i konsortier m.v.

Se udvalgte domme og afgørelser med relation til artikel 8.

(9)

Artikel 9 Indbyrdes forbundne foretagender

Art. 9 afviger fra OECD-modellens art. 9 grundet passus om, at en korresponderende justering alene skal foretages, hvis den pågældende stat er enig og i det omfang, det er nødvendigt for at undgå dobbeltbeskatning, jf. nærmere herom nedenfor.

Artiklen fastslår, at såfremt såkaldt forbundne foretagender indbyrdes aftaler eller fastsætter vilkår vedrørende deres kommercielle eller finansielle forbindelser, som afviger fra, hvad uafhængige parter ville have aftalt i en lignende situation, kan hver stats skattemyndigheder regulere den heraf flydende fortjeneste som om, der havde været handlet på almindelige markedsvilkår. Den stat, der foretager den første regulering (almindeligvis en indkomstforhøjelse), har dermed foretaget det, som teknisk set betegnes som den primære regulering. Det princip, der anvendes ved skattemyndighedernes eventuelle regulering af indkomsten, betegnes som armslængdeprincippet.

Armslængdeprincippet anvendes nationalt i bl.a. LL § 2, stk. 1. Anvendelsesområdet for art. 9, stk. 1, er dog bredere end den nationale hjemmel, idet artiklens stk. 1 definerer forbundne foretagender som alle situationer, hvori et foretagende eller personer direkte eller indirekte deltager i ledelsen af, i kontrollen med eller kapitalen i et foretagende i den anden stat eller i begge stater. Den nationale hjemmel i LL § 2, stk. 1, forudsætter derimod direkte eller indirekte kontrol af mere end 50 pct. af kapitalen eller stemmerne, for at der kan ske en regulering af fortjenesten.

Artiklens stk. 2 vedrører den såkaldt korresponderende regulering af fortjenester reguleret i henhold til stk. 1. Såfremt den ene stats skattemyndigheder har forhøjet indkomsten hos foretagendet i denne stat, vil foretagendet sædvanligvis anmode skattemyndighederne i den anden stat om at få foretaget en modsvarende nedsættelse af indkomsten dér, således at armslængdeprincippet finder anvendelse for begge de forbundne foretagender. Det er en forudsætning for at kunne foretage en sådan regulering, i praksis betegnet som en korresponderende regulering, her i landet, at der er sket en hertil svarende forhøjelse af skatteansættelsen i udlandet – enten hos et koncernforbundet selskab eller i forholdet mellem hovedkontor/filial, jf. LL § 2, stk. 6. Den korresponderende regulering forudsætter, at de to staters skattemyndigheder er enige om opgørelsen af indkomsterne efter armslængdeprincippet og specielt for denne overenskomst gælder, at stk. 2 afviger fra modeloverenskomsten, idet »en dertil svarende regulering«, som en stat skal foretage,

hvis et foretagendes fortjeneste er forhøjet af den anden stat, kun skal foretages af den førstnævnte stat, hvis denne anser forhøjelsen for berettiget. I modsat fald vil der kunne opstå en dobbeltbeskatningssituation, som da skal forsøges løst via mutual agreement-bestemmelsen i overenskomstens art. 24 og art. 42-44.

Da Tyskland er medlem af EU, vil en dobbeltbeskatning vedrørende transfer pricing alternativt kunne løses efter reglerne i EF-Voldgiftskonventionen.

Se udvalgte domme og afgørelser med relation til artikel 9.

(10)

Artikel 10 Udbytte

Hovedreglen er den, at beskatningsretten til udbytter er fordelt mellem bopælsstaten og kildestaten. I praksis betyder nationale regler imidlertid, at såfremt udbyttemodtageren er et selskab, vil der i mange tilfælde alligevel være skattefrihed for betaleren af udbytterne. Det er den såkaldt retmæssige ejer af udbytterne, der kan påberåbe sig overenskomstens fordele. Begrebet »retmæssig ejer« skal ikke forstås i en snæver teknisk sammenhæng, men snarere ud fra en formålsfortolkning af overenskomsten, herunder hensynet til at undgå eller omgå beskatning. En agent eller nominee er ikke retmæssige ejere, det samme gælder et conduitselskab (»gennemstrømningsenhed«) eller såkaldte fiduciaries, som er personer, der formelt er ejere af et aktiv, men hvor afkastet tilkommer en »beneficiary«, som er en anden end den formelle ejer.

Begrebet beneficial owner er beskrevet i de opdaterede kommentarer til 2014-modeloverenskomsten. I dansk ret er der ikke altid overensstemmelse med retmæssig ejer og rette indkomstmodtager. Det bør dog bemærkes, at der fortsat ikke findes en endelig definition af, hvad der skal forstås ved begrebet beneficial owner og OECD-kommentarerne giver kun i begrænset omfang bidrag hertil. Med 2003-opdateringen af modeloverenskomsten blev OECD-kommentarerne til begrebet beneficial ownership ændret. Det nærmere indhold af begrebet har siden 2010 flere gange været prøvet i praksis. EU-domstolen afsagde i foråret 2019 præjudicielle kendelser i en række sager (sag C-115/16, sag C-116/16, sag C-117/16, sag C-118/16, sag C-119/16 og sag C-299/16) kendelse om forståelsen af begrebet. Begrebets præcise indhold er endnu ikke endeligt fastlagt i dansk skatteret. EU-domstolens kendelser vedrører forståelsen af begrebet »beneficial owner« i relation til EU-lovgivningen, men denne forståelse vil være af stor betydning for anvendelsen af begrebet også i forhold til dobbeltbeskatningsoverenskomster indgået af EU-lande. Senest har Højesteret i U.2023.1575 H taget stilling til begrebet »beneficial owner«/»retmæssig ejer« i en sag om beskatning af udbytteudlodning fra danske datterselskaber til udenlandske moderselskaber efter dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med Cypen, Luxembourg og USA. Da udtrykket afgrænser de kontraherende staters indbyrdes beskatningskompetence, fandt Højesteret, at det følger af sammenhængen, at betydningen ikke kan bero på de kontraherende staters respektive lovgivning. Begrebet skal i stedet ses i lyset af OECD-modeloverenskomsten. Højesteret henviser i den forbindelse til OECD's kommentarer fra 1977 om imødegåelse af misbrug, hvorefter begrebet har til formål at sikre, at dobbeltbeskatningsoverenskomster ikke hjælper til skatteunddragelse eller skatteflugt gennem »kunstgreb« og »kunstfærdige juridiske konstruktioner«, der gør det »muligt at drage fordel både af de fordele, der følger af visse nationale love, og af de skattelemper, der følger af dobbeltbeskatningsoverenskomster«. I de reviderede kommentarer fra 2003 er dette uddybet og præciseret, og det er bl.a. anført, at det ikke vil være »i overensstemmelse med hensigten og formålet med overenskomsten, hvis kildestaten skulle indrømme lempelse af eller fritagelse for skat i tilfælde, hvor en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, på anden måde end som agent eller mellemmand blot fungerer som »gennemstrømningsenhed« for en anden person, der rent faktisk modtager den pågældende indkomst.«

Se i SKM2023.122.SRTfS 2011, 277, SKM2012.26.LSR (TfS 2012, 126), SKM2012.121.ØLR (TfS 2012, 182) (ISS-sagen) og TfS 2016, 72.

Art. 10, stk. 1, der svarer til OECD-modellens art. 10, stk. 1, fastslår, at udbytte kan beskattes i den stat, hvor modtageren er hjemmehørende, hvad enten modtageren er en fysisk eller en juridisk person. Nationalt i Danmark følger

det af globalindkomstprincippet, at udbytte modtaget fra selskaber beliggende såvel i Danmark som i udlandet er skattepligtigt. Den direkte hjemmel fremgår af LL § 16 A. For selskaber er der særlige fritagelsesregler, jf. SEL § 13. Skatteministeren har besluttet, at der ikke skal ske indeholdelse af udbytteskat, når der opnås dispensation fra udbyttebeskatningen efter LL § 16 A, stk. 3, nr. 2, jf. TfS 1992, s. 1013.

Efter stk. 2 kan udbyttet tillige beskattes i kildestaten (staten hvor det udbyttebetalende selskab er hjemmehørende) med op til 15 pct.

Reglerne i overenskomsten skal imidlertid altid sammenholdes med de rent nationale danske regler om beskatning af udbytter. Såfremt udbetaling af udbytter allerede er skattefrie efter nationale regler, er skattefriheden i overenskomsten uden selvstændig betydning. Omvendt vil overenskomsten finde anvendelse, hvis den stiller den skattepligtige gunstigere end de rent nationale regler.

Ifølge stk. 3 kan kildestaten dog maksimalt indeholde 5 pct. udbytteskat, hvis modtageren af udbyttet er et selskab (omfatter dog ikke interessentskaber), og selskabet ejer mindst 10 pct. af kapitalen i det udbyttebetalende datterselskab.

Udbetales udbytte fra et dansk selskab til et selskab hjemmehørende i Tyskland, har Danmark ikke national hjemmel til at indeholde kildeskat, når det tyske selskab ejer mindst 10 pct. af det danske selskab, jf. SEL § 2, litra c, smh. KSL § 65, stk. 5. Det er en forudsætning for fritagelse for indeholdelse af udbytteskat, at der afgives en udbytteattest.

I alle andre tilfælde hvor et dansk selskab udlodder udbytte til et tysk selskab/fysisk person, bliver der på sædvanlig vis indeholdt 27-pct-udbytteskat ved udbyttets udbetaling. For meget indeholdt udbytteskat tilbagesøges digitalt via skat.dk under 'Ansøgning om refusion af udbytteskat'.

I den modsatte situation, hvor udbyttedtageren er hjemmehørende i Danmark, skal der som nævnt fra Tyskland rekvireres en tilsvarende blanket, som skal attesteres af Skatteforvaltningen i Danmark. Attestationen skal anvendes til over for de tyske myndigheder at dokumentere, at udbyttedtageren er hjemmehørende i Danmark. Bemærk, at Skatteministeriet, Departementet i TfS 2000, 394 har udtalt, at skattemyndighederne på begæring også skal foretage attestation for pensionskasser og udloddende investeringsforeninger, uanset de er skattefritaget efter SEL § 3.

Tyskland indrømmer ikke udenlandske aktionærer skattegodtgørelse, og dermed skal danske aktionærer, der modtager udbytte fra tyske selskaber, heller ikke medregne skattegodtgørelse.

Der er en 5-årig forældelsesfrist for dansk udbytteskat, jf. KSL § 67A og forarbejderne dertil (LFF 2010 75). Skattestyrelsen har dog ved styresignalet SKM2016.263.SKAT meddelt, at Skattestyrelsen med virkning fra tilbagesøgningsanmodning modtaget efter den 9/9 2016 alene anser den 5-årige frist for at gælde for Skatteforvaltningens krav på kildeskat, mens skatteydernes krav på refusion af kildekatte er undergivet en 3-årig forældelse.

Reglerne i overenskomsten skal imidlertid altid sammenholdes med de rent nationale danske regler om beskatning af udbytter. Såfremt udbetaling af udbytter allerede er skattefrie efter nationale regler, er skattefriheden i overenskomsten uden selvstændig betydning. Omvendt vil overenskomsten finde anvendelse, hvis den stiller den skattepligtige gunstigere end de rent nationale regler. Se KSL § 65, stk. 4, og BEK nr. 2104 af 23/11/2021 § 30.

Det bemærkes, at den begrænsede skattepligt ikke omfatter udbytte af datterselskabsaktier, jf. ABL § 4 A, når beskatningen af udbytter fra datterselskabet skal frafaldes eller nedsættes enten efter bestemmelserne i direktiv 2011/96/EU om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater eller efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Færøerne, Grønland eller den stat, hvor moderselskabet er hjemmehørende.

Den begrænsede skattepligt omfatter endvidere ikke udbytte af koncernselskabsaktier, jf. ABL § 4 B, der ikke er datterselskabsaktier, når det udbyttemodtagende koncernselskab er hjemmehørende i en stat, der er medlem af EU/EØS, og udbyttebeskatningen skulle være frafaldet eller nedsat efter bestemmelserne i direktiv 2011/96/EU eller dobbeltbeskatningsoverenskomsten

med den pågældende stat, hvis der havde været tale om datterselskabsaktier. Se SEL § 2, stk. 1, litra c, 4. pkt.

Den begrænsede skattepligt omfatter heller ikke udbytte, som oppebæres af deltagere i moderselskaber, der er optaget på listen over de selskaber, der er omhandlet i art. 2, stk. 1, litra a, i direktiv 2011/96/EU om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater, men som ved beskatningen her i landet anses for at være transparente enheder. Det er en betingelse, at selskabsdeltageren ikke er hjemmehørende her i landet. Se SEL § 2, stk. 1, litra c, 5. pkt.

Bestemmelsen i selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c, om skattefrihed for datterselskabsudbytter skal fortolkes således, at det er tilstrækkeligt, at udbyttebetalingen er dækket af overenskomsten, jf. Skatteministerens svar på spørgsmål 2 i forbindelse med behandlingen af L123, Folketingsåret 2015/16. Det vil sige, at der også skal ske nedsættelse (eller frafald) af beskatningen, hvis den danske beskatning måtte være højere end satsen i overenskomsten. Dette betyder, at udbyttebetalinger fra et datterselskab i Danmark, til et moderselskab, der er hjemmehørende i et land som f.eks. Brasilien eller Kenya, hvor der er aftalt en kildekatte-sats for datterselskabsudbytter, der er højere end 22 pct. Kan være omfattet af skattefriheden i selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c, selvom der ikke konkret sker "nedsættelse" af den danske beskatning som følge af overenskomsten.

Et udenlandsk moderselskab vil derfor kunne modtage skattefrie udbytter fra Danmark, når det er retmæssig ejer af udbyttet, og udbyttebetalingen er dækket af overenskomsten, selvom Danmark i henhold til overenskomsten har ret til at indeholde skat, der overstiger den aktuelle danske skattesats af udbytterne, og overenskomsten således ikke kræver reduktion af den danske beskatning.

Art. 10, stk. 4, definerer, hvad der skal forstås ved udbytte. Indholdet svarer stort set til modellens art. 10, stk. 3. Såfremt Danmark er kildestat, er det dansk lovgivning, som kvalificerer, hvad der skal forstås ved udbytte. Som et eksempel kan nævnes, at når visse aktieavance er undergivet »samme skattemæssige behandling som indkomst af aktier«, behandles de i relation til art. 10 også som udbytte af aktier. Begrebet »udbytte« omfatter også maskeret udbytte, jf. OECD-modellens kommentar nr. 28 til art. 10. Med *jouissance*aktier menes aktier, der giver en brugsret. I 2. pkt. er det præciseret, at for så vidt angår udbytte fra Tyskland omfatter begrebet også indkomst, som en stille deltager oppebærer i denne egenskab, samt indkomst fra »partiariches Darlehen« (lån afhængigt af overskud) fra »Gewinnobligationen« (obligationer hvor afkastet er overskudsafhængigt) samt andre former for overskudsafhængigt afkast. Endeligt omfatter udbytte også udlodninger fra investeringsforeninger.

Stk. 5 medfører, at uanset begrænsningerne i stk. 2 og 3 kan kildestaten beskattes indkomst af rettigheder eller fordringer, der deltager i overskud (herunder i Tyskland en stille deltagers indkomst samt indkomst fra »partiariches Darlehen« og fra »Gewinnobligationen«), hvis disse beløb var fradragsberettigede ved opgørelsen af betalerens skattepligtige indkomst, men skatten må ikke overstige 25 pct.

Ifølge stk. 6 finder reglerne om den begrænsede udbytteskat i art. 10 ikke anvendelse på udbytte, der indgår i et fast driftssted eller i et fast sted i kildestaten, såfremt aktiebesiddelsen har direkte forbindelse med det faste driftssted eller det faste sted. Udbytterne behandles i stedet efter reglerne i art. 7 (fast driftssted) eller art. 14 (frit erhverv). Bestemmelsen svarer indholdsmæssigt til modeloverenskomstens art. 10, stk. 4.

Stk. 7 indeholder et forbud imod, at den ene af aftalestaterne beskatter udbytte, som udbetales af et selskab hjemmehørende i den anden aftalestat, under påberøbelse af, at hovedparten af selskabets fortjeneste er opnået i førstnævnte stat. Bestemmelsen er selvfølgelig ikke til hinder for, at udbytte, der modtages af aktionærer i førstnævnte stat, beskattes dér. Reglen skal ses på baggrund af det faktum, at visse stater ikke blot beskatter udlodninger fra dér hjemmehørende selskaber, men også udlodninger fra ikke-hjemmehørende selskaber, såfremt udlodningerne kan henføres til fortjenester, der er erhvervet på deres territorium. Bestemmelsen svarer indholdsmæssigt til modeloverenskomstens art. 10, stk. 5.

Se udvalgte domme og afgørelser med relation til artikel 10.

(11)

Artikel 11 Renter

Art. 11 regulerer de samme forhold som OECD-modeloverenskomstens art. 11, det vil sige fordelingen af beskatningen af renteindtægter.

Ifølge overenskomstens art. 11, stk. 1, tilkommer beskatningsretten til renter alene den stat, hvori modtageren er hjemmehørende. Det er en afvigelse fra OECD-modellen, der også tillægger kildestaten en beskatningsret. Begrebet »retmæssig ejer« skal ikke forstås i en snæver teknisk sammenhæng, men snarere ud fra en formålsfortolkning af overenskomsten, herunder hensynet til at undgå eller omgå beskatning. En agent eller nominee er ikke retmæssig ejere, det samme gælder et conduitselskab (»gennemstrømningselskab«) eller såkaldte fiduciaries, som er personer, der formelt er ejere af et aktiv, men hvor afkastet tilkommer en »beneficiary«, der ikke er den formelle ejer. Begrebet beneficial owner er endvidere beskrevet i de opdaterede kommentarer til 2014-modeloverenskomsten. I dansk ret er der ikke altid overensstemmelse med retmæssig ejer og rette indkomstmottager, TfS 2011, 277.

Det bør dog bemærkes, at der fortsat ikke findes en endelig definition af, hvad der skal forstås ved begrebet beneficial owner, og OECD-kommentarerne giver kun i begrænset omfang bidrag hertil. Med 2003-opdateringen af modeloverenskomsten blev OECD-kommentarerne til begrebet beneficial ownership ændret. Det nærmere indhold af begrebet har siden 2010 flere gange været prøvet i praksis. Senest har Højesteret i U.2023.1575 H taget stilling til begrebet »beneficial owner«/»retmæssig ejer« i en sag om beskatning af udbytteudlodning fra danske datterselskaber til udenlandske moderselskaber efter dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med Cypen, Luxembourg og USA. Da udtrykket afgrænser de kontraherende staters indbyrdes beskatningskompetence, fandt Højesteret, at det følger af sammenhængen, at betydningen ikke kan bero på de kontraherende staters respektive lovgivning. Begrebet skal i stedet ses i lyset af OECD-modeloverenskomsten. Højesteret henviser i den forbindelse til OECD's kommentarer fra 1977 om imødegåelse af misbrug, hvorefter begrebet har til formål at sikre, at dobbeltbeskatningsoverenskomster ikke hjælper til skatteunddragelse eller skatteflugt gennem »kunstgreb« og »kunstfærdige juridiske konstruktioner«, der gør det »muligt at drage fordel både af de fordele, der følger af visse nationale love, og af de skattelempler, der følger af dobbeltbeskatningsoverenskomster«. I de reviderede kommentarer fra 2003 er dette uddybet og præciseret, og det er bl.a. anført, at det ikke vil være »i overensstemmelse med hensigten og formålet med overenskomsten, hvis kildestaten skulle indrømme lempelse af eller fritagelse for skat i tilfælde, hvor en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, på anden måde end som agent eller mellemmand blot fungerer som 'gennemstrømningsenhed' for en anden person, der rent faktisk modtager den pågældende indkomst.« EU-domstolen afsagde i foråret 2019 præjudicielle kendelser i en række sager (sag C-115/16, sag C-116/16, sag C-117/16, sag C-118/16, sag C-119/16 og sag C-299/16) kendelse om forståelsen af begrebet. EU-domstolens kendelser vedrører forståelsen af begrebet »beneficial owner« i relation til EU-lovgivningen, men denne forståelse vil være af stor betydning for anvendelsen af begrebet også i forhold til dobbeltbeskatningsoverenskomster indgået af EU-lande.

Se TfS 2011, 277, SKM2012.26.LSR (TfS 2012, 126), SKM2012.121.ØLR (TfS 2012, 182) (ISS-sagen) og TfS 2016, 72 om beneficial owner-begrebet. Begrebet renter er defineret i stk. 2.

Såfremt der indgår renter i indkomsten af et fast driftssted i kildestaten, og den fordring, der ligger til grund for renteindtægten, har direkte forbindelse med det faste driftssted, skal sådanne renter efter art. 11, stk. 3, beskattes som fortjeneste indvundet ved udøvelse af erhvervsvirksomhed.

Hvis der er en særlig forbindelse mellem debitor og kreditor, eller mellem dem begge og tredjemand, og der som følge heraf er aftalt for høj en rente i gældsforholdet, skal bestemmelserne i denne artikel kun finde anvendelse på det reelle rentebeløb. Det overskydende beløb beskattes i overensstemmelse med den indkomsttype, det kvalificeres som, jf. art. 11, stk. 4.

Se udvalgte domme og afgørelser med relation til artikel 11.

(12)

Artikel 12 Royalties

Ifølge OECD-modeloverenskomsten kan royalties alene beskattes i den stat, hvori modtageren er hjemmehørende.

Det er den såkaldt retmæssige ejer af royalties, der kan påberåbe sig overenskomstens fordele. Begrebet »retmæssig ejer« skal ikke forstås i en snæver teknisk sammenhæng, men snarere ud fra en formålsfortolkning af overenskomsten, herunder hensynet til at undgå eller omgå beskatning. En agent eller nominee er ikke retmæssige ejere, det samme gælder et conduitselskab (»gennemstrømningsenheder«) eller såkaldte fiduciaries, som er personer, der formelt er ejere af et aktiv, men hvor afkastet tilkommer en »beneficiary«, der ikke er formel ejer. Det bør dog bemærkes, at der fortsat ikke findes en endelig definition af, hvad der skal forstås ved begrebet beneficial owner, og OECD-kommentarerne giver kun i begrænset omfang bidrag hertil. Med 2003-opdateringen af modeloverenskomsten blev OECD-kommentarerne til begrebet beneficial ownership ændret. Det nærmere indhold af begrebet har siden 2010 flere gange været prøvet i praksis. Senest har Højesteret i U.2023.1575 H taget stilling til begrebet »beneficial owner«/»retmæssig ejer« i en sag om beskatning af udbytteudlodning fra danske datterselskaber til udenlandske moderselskaber efter dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med Cypen, Luxembourg og USA. Da udtrykket afgrænser de kontraherende staters indbyrdes beskatningskompetence, fandt Højesteret, at det følger af sammenhængen, at betydningen ikke kan bero på de kontraherende staters respektive lovgivning. Begrebet skal i stedet ses i lyset af OECD-modeloverenskomsten. Højesteret henviser i den forbindelse til OECD's kommentarer fra 1977 om imødegåelse af misbrug, hvorefter begrebet har til formål at sikre, at dobbeltbeskatningsoverenskomster ikke hjælper til skatteunddragelse eller skatteflugt gennem »kunstgreb« og »kunstfærdige juridiske konstruktioner«, der gør det »muligt at drage fordel både af de fordele, der følger af visse nationale love, og af de skattelempler, der følger af dobbeltbeskatningsoverenskomster«. I de reviderede kommentarer fra 2003 er dette uddybet og præciseret, og det er bl.a. anført, at det ikke vil være »i overensstemmelse med hensigten og formålet med overenskomsten, hvis kildestaten skulle indrømme lempelse af eller fritagelse for skat i tilfælde, hvor en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, på anden måde end som agent eller mellemmand blot fungerer som 'gennemstrømningsenhed' for en anden person, der rent faktisk modtager den pågældende indkomst.« EU-domstolen afsagde i foråret 2019 præjudicielle kendelser i en række sager (sag C-115/16, sag C-116/16, sag C-117/16, sag C-118/16, sag C-119/16 og sag C-299/16) kendelse om forståelsen af begrebet. EU-domstolens kendelser vedrører forståelsen af begrebet »beneficial owner« i relation til EU-lovgivningen, men denne forståelse vil være af stor betydning for anvendelsen af begrebet også i forhold til dobbeltbeskatningsoverenskomster indgået af EU-lande. Se i TfS 2011, 277, SKM2012.26.LSR (TfS 2012, 126), SKM2012.121.ØLR (TfS 2012, 182) (ISS-sagen) og TfS 2016, 72 om beneficial owner.

Art. 12, stk. 1 i denne overenskomst svarer til OECD-modeloverenskomstens art. 12, stk. 1, idet royalties alene kan beskattes i den stat, hvori modtageren er hjemmehørende.

Begrebet royalties er defineret i stk. 2. Royalties omfatter ifølge stk. 2 betalinger af enhver art, der modtages som vederlag for anvendelsen af eller retten til at anvende enhver ophavsret til et litterært, kunstnerisk eller videnskabeligt arbejde herunder spillefilm, ethvert patent, varemærke, mønster eller model, tegning, hemmelig formel eller fremstillingsmetode, eller for oplysninger om industrielle, kommercielle eller videnskabelige erfaringer. I kommentarerne er det nævnt, at ved betaling for overførsel af den fulde ejendomsret til et af de nævnte formuegoder, er der ikke tale om betaling for anvendelse af, men betaling for erhvervelse/afståelse af royalty, og dermed er det en art. 7-situation. Tilsvarende er betaling for at opnå eneretten til at sælge et produkt/udføre en tjenesteydelse ikke royalty, da betalingerne ikke er erlagt for anvendelsen af, eller for retten til at anvende et formuegode, der er omfattet af definitionen af royalty. Også her skal betalingerne henføres under art. 7. Definitionen af royalties er i denne overenskomst bredere end i modeloverenskomsten. I overenskomsten mellem Danmark og Tyskland defineres

royalty således, at begrebet også omfatter vederlag for film- eller videobånd-optagelser til fjernsyn eller optagelser til radio.

Det er vigtigt at holde sig for øje, at den nationale danske beskatningshjemmel i KSL § 2, stk. 1, nr. 8, og SEL § 2, stk. 1, litra g, i modsætning til overenskomstens art. 12, ikke omfatter anvendelsen af eller retten til at anvende enhver ophavsret til litterært, kunstnerisk eller videnskabeligt arbejde, såsom f.eks. forfatterroyalty samt royalty for brug af musik, spillefilm m.v.. En særlig problemstilling består i kvalificeringen af betalinger, der modtages som vederlag for computer-software. Stort set alle OECD-lande beskytter software under copyright-lovgivningen.

Det, der skal sondres mellem, er på den ene side royalties og på den anden side betaling for varer. Rettighedshaveren har som udgangspunkt eneret til:

- At fremstille eksemplarer af det ophavsretligt beskyttede værk
- At gøre det beskyttede værk tilgængeligt for almenheden i oprindelig eller ændret skikkelse.

Ønsker andre at opnå rettighedshaverens samtykke til at benytte det ophavsretsbeskyttede værk på en af de beskrevne måder, og sker denne benyttelse mod betaling, er der tale om royaltybetaling.

Bemærkningerne til OECD-modeloverenskomstens art. 12 nævner tre situationer, der er taget under overvejelse:

1. Hvor betalinger erlægges for en overførsel, der ikke omfatter samtlige rettigheder til den pågældende software. Et sådan tilfælde foreligger, når overdrageren er ophavsmanden til den pågældende software, og vedkommande har stillet en del af sine rettigheder til disposition for en anden person for at sætte denne i stand til at udvikle og udnytte den pågældende software kommercielt. I sådanne situationer synes vederlaget kun at kunne anses for royalty i meget begrænsede tilfælde.

2. Hvor vederlaget erlægges for afhændelsen af rettigheder, der er knyttet til den pågældende software. Der tænkes ikke på en fuldstændig afhændelse, men en omfattende men dog delvis overdragelse, der indebærer en udelukkende brugsret i et specifikt tidsrum eller inden for et afgrænset geografisk område:

- Yderligere vederlag sat i forhold til brugen
- Vederlag i form af betydelig samlet sum.

Generelt set vil der i disse situationer være tale om erhvervsmæssig indkomst omfattet af art. 7.

3. Hvor betalinger erlægges i henhold til blandede kontrakter, eksempelvis salg af computerhardware med indbygget software og indrømmelser af retten til at bruge software, kombineret med ydelse af service. I sådanne situationer må kontrakten eventuelt deles op i de enkelte dele.

Hvis Danmark er kildestat, skal der efter dansk ret sædvanligvis indeholdes en kildeskat på 25 pct., jf. KSL § 2, stk. 1, nr. 8, eller SEL § 2, stk. 1, litra g, jf. KSL § 65 C. Idet Tyskland er EU-medlem skal opmærksomheden henledes på direktiv 2003/49/EF, hvorefter der under visse nærmere angivne betingelser slet ikke vil være (begrænset) skattepligt af royalties, jf. SEL § 2, stk. 1, litra a, uanset om overenskomsten i sig selv giver mulighed for at pålægge en kildeskat. Med henblik på refusion af for meget indeholdt dansk royaltyskat kan blanket 06.015, »Royaltyskat«, hentes på <https://pro.karnov-group.dk/areas/blanketter> (Skat & Regnskab – Skat - Blanketter) kan hentes Skatteforvaltningens hjemmeside. Blanketten skal attesteres af myndighederne i Tyskland. Myndighederne i Tyskland skal attestere, at modtageren er hjemmehørende i Tyskland, og at udbetalingerne er skattepligtige dertil. Efter denne attestation kan blanketten indsendes elektronisk til Skattestyrelsen, hvilket skal ske via Skattestyrelsens hjemmeside Nykøbingvej 76 Bygning 45 4990 Sakskøbing Danmark, der herefter træffer afgørelse om, hvorvidt indeholdelse af royaltyskat kan nedsættes eller bortfalde. Afgørelsen meddeles den skattepligtige og den indeholdelsespligtige, jf. § 2 i BEK nr. 1442 af den 20/12 2005, og den her i landet for meget tilbageholdt royaltyskat kan tilbagebetales. Der er en 5-årig periode til tilbagesøgning for dansk indeholdt royaltyskat, jf. KSL § 67A og forarbejderne dertil (LFF 2010 75). Skattestyrelsen har dog ved styresignalet SKM2016.263.SKAT meddelt, at Skattestyrelsen med virkning fra tilbagesøgningsanmodning modtager efter den 9/9

2016 alene anser den 5-årige frist for at gælde for Skatteforvaltningens krav på kildeskat, mens skatteyderens krav på refusion af kildeskatter er undergivet en 3-årig forældelse. Såfremt der ved udbetalingen/godskrivningen allerede foreligger en attesteret blanket 06.015 (se lige ovenfor), og bopæls- og skattepligtsforhold for den/de pågældende modtagere er uændrede, skal indeholdelsen af dansk royaltyskat alene ske med procentsatser 5 eller 10 pct. Efter KSL § 66 A skal der i forbindelse med enhver udbetaling/godskrivning af royaltyskat her fra landet ske en indberetning til skattemyndighederne (blanket 06.013), der i dag er en elektronisk blanket. <https://pro.karnov-group.dk/areas/blanketter> (Skat & Regnskab – Skat - Blanketter). I den modsatte situation, hvor royaltymodtageren er hjemmehørende i Danmark, skal der fra Tyskland rekvireres en tilsvarende blanket, må anmodningen om tilbagebetaling af for meget indeholdt royaltyskat indgives til skattemyndighederne i Tyskland og de nærmere regler for tilbagesøgningen må oplyses derfra. Bemærk at Skatteministeriet i TfS 2000, 394 har udtalt, at skattemyndighederne på begæring også skal foretage attestation for pensionskasser og udloddende investeringsforeninger, uanset de er skattefritaget efter SEL § 3. I henhold til stk. 3, der svarer til OECD-modeloverenskomstens stk. 3, finder bestemmelsen ikke anvendelse, såfremt den såkaldt retmæssige ejer af royaltien driver erhvervsvirksomhed via et fast driftssted i kildestaten, og den rettighed eller ejendom, der ligger til grund for royaltybetalingerne, relaterer sig til et sådant fast driftssted. I så fald finder bestemmelserne i art. 7 og art. 14 anvendelse.

Stk. 4 gentager armslængdeprincippet fra art. 9. Såfremt der måtte være en særlig forbindelse, altså et interesseløsskab, mellem debitor og kreditor – og eventuelt tillige med en tredjemand – og dette interesseløsskab har manifesteret sig i en aftale om et højt royaltybeløb, skal art. 12 kun finde anvendelse på den del af royaltybetalingerne, som ville være blevet aftalt mellem uafhængige parter. Det overskydende beløb skal herefter behandles alt efter, hvorledes det kvalificeres.

Se udvalgte domme og afgørelser med relation til artikel 12.

(13)

Artikel 13 Fortjeneste ved afhændelse af formuegenstande

Artiklen omhandler avance ved afhændelse af alle former for aktiver. Art. 13 afviger fra OECD-modellens art. 13.

Stk. 1 medfører, at fortjeneste ved afhændelse af fast ejendom kan beskattes i den stat, hvor ejendommen er beliggende. Stk. 1 er bredere end OECD-modellens stk. 1, idet fortjeneste ved afhændelse af aktier, rettigheder eller en andel i et selskab, herunder et interessentskab, hvis aktiver hovedsageligt består af fast ejendom i en kontraherende stat, også er omfattet. Denne fortjeneste kan beskattes i den stat, hvori ejendommen ligger. Ifølge Den Juridiske Vejledning 2019-2, afsnit C.F.9.2.19.12 gælder reglen også ved afståelse af aktier i et selskab, hvis datterselskabets aktiver hovedsageligt består af fast ejendom eller af rettigheder hertil.

Stk. 2 bestemmer, at fortjeneste opnået ved afhændelse af rørlig formue, der udgør en del af erhvervsformuen i et fast driftssted, kan beskattes i den stat, hvor det faste driftssted er beliggende (kildestaten).

Efter stk. 3 tilkommer beskatningsretten til fortjeneste ved salg af skibe og luftfartøjer, der anvendes i international trafik, samt løsøre, der er knyttet til anvendelsen af disse aktiver, udelukkende den stat, hvori foretagendets virkelige ledelse har sit sæde. Efter stk. 3 tilkommer beskatningsretten til fortjeneste ved salg af både, der anvendes ved transport ad indre vandveje, samt løsøre, der er knyttet til anvendelsen heraf, ligeledes kun den stat, hvori foretagendets virkelige ledelse har sæde.

I stk. 4 fastslås, at beskatningsretten til gevinst ved afståelse af alle andre aktiver end dem, der er nævnt i stk. 1-3, tilkommer den stat, hvor afhænderen er hjemmehørende.

Stk. 5 er en fraflytningsbeskatningsregel, som ikke findes i OECD-modellen. Ifølge stk. 5 påtager Tyskland sig at respektere de danske regler om fraflytningsbeskatning af aktier ved aktionærens fraflytning til Tyskland. Når den fraflyttede aktionær senere afhænder aktierne, mens han er hjemmehørende i Tyskland, vil Tyskland give credit for den danske fraflytningsskat.

Se udvalgte domme og afgørelser med relation til artikel 13.

(14)

Artikel 14 Frit erhverv

Bestemmelsen er ophævet med BKI nr. 1 af 10/01/2022

Se udvalgte domme og afgørelser med relation til artikel 14.

(15)

Artikel 15 Personligt arbejde i tjenesteforhold

Art. 15, stk. 1 og 2, svarer, med en enkelt undtagelse til OECD-modeloverenskomstens art. 15, stk. 1 og 2. Artiklen finder anvendelse på løn og andet vederlag, på feriegodtgørelse, på fratrædelsesgodtgørelser, på personalegoder og på aktieoptioner. Se BEK nr. 2104 af 23/11/2021, kap. 5, samt TfS 2006, 848 og TfS 2010, 189 om aktieoptioner. I 2014-opdateringen af OECD-modellen er der i kommentarens pkt. 2.3-2.16 beskrevet, hvorledes der skal forholdes til diverse former for vederlag for personligt arbejde, når vederlaget først udbetales efter arbejdsforholdets ophør.

Art. 15, stk. 1, fastsætter hovedreglen med hensyn til beskatning af indkomst ved personligt arbejde, nemlig at sådan indkomst kan beskattes i den stat, hvori arbejdet faktisk er udført. Er arbejdet f.eks. udført i Danmark, og er personen hjemmehørende i Danmark, tilkommer beskatningsretten alene Danmark. Er personen hjemmehørende i Danmark, men udfører han arbejde i Tyskland, er udgangspunktet, jf. art. 15, stk. 1, at beskatningsretten overgår fra Danmark til Tyskland. Det er i overensstemmelse med OECD-modeloverenskomstens art. 15, stk. 1.

Det bemærkes, at kildestatens beskatningsret er betinget af, at vederlaget relaterer sig til arbejde, der er udført i denne stat. Vederlag, der vedrører perioder, hvor lønmodtageren rent faktisk ikke arbejder, anses også for vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold. Det forudsættes, at vederlaget står i forbindelse med et ansættelsesforhold, der er omfattet af art. 15.

Efter stk. 1 tilkommer beskatningsretten til indtægt oppebåret ved lønarbejde sædvanligvis bopælsstaten. Såfremt arbejdet er udført i den anden stat, kildestaten (=arbejdsstaten), tilkommer beskatningsretten imidlertid kildestaten under visse nærmere opregnede betingelser. Disse betingelser fremgår af stk. 2 og er formuleret på den måde, at såfremt (1) arbejdstageren fysisk har opholdt sig i arbejdsstaten i højst 183 dage i en eller flere perioder, der påbegyndes eller afsluttes i det pågældende kalenderår (OECD-modellen anvender i stedet en 12-månedersperiode), se TfS 2001, 160, og (2) lønnen ikke er afholdt/udbetalt af en arbejdsgiver, se TfS 1994, 655 og TfS 2002, 1054, der er hjemmehørende i arbejdsstaten, se TfS 1994, 655 og TfS 2002, 1054, der selv er hjemmehørende i stat X, se TfS 1998, 652, TfS 2001, 884, TfS 2002, 311, TfS 2004, 200, TfS 2005, 842, TfS 2007, 81 og TfS 2008, 912 samt TfS 2009, 845 (begge sidstnævnte om sign-on fee), og (3) lønnen heller ikke er afholdt/udbetalt af et fast driftssted, som arbejdsgiveren har i arbejdsstaten, så tilkommer beskatningsretten til lønnen m.v. udelukkende bopælsstaten, se TfS 1998, 439, TfS 2002, 855, TfS 2005, 564, TfS 2006, 535 og TfS 2014, 124. Hvis derimod blot én af betingelserne ikke er opfyldt – f.eks. hvis en person, der er hjemmehørende i Tyskland, arbejder i Danmark for en dansk arbejdsgiver (eller for tysk arbejdsgivers faste driftssted her i landet) – overgår beskatningsretten ifølge overenskomsten til Danmark fra første dag. En tidligere afgørelse fra Landsskatte retten tager stilling til principperne om opgørelsen af opholdsdage i Tyskland. Ifølge dén afgørelse skal medregnes både arbejds- og fridage, jf. TfS 2001, 160 LSR. Afgørelsen er imidlertid ikke i overensstemmelse med overenskomstens bestemmelser, og ifølge Den Juridiske Vejledning 2019-2, afsnit C.F.9.2.19.12.2 følger Skatteforvaltningen derfor bestemmelsen i den dansk/tyske DBO, artikel 15, stk. 2, litra a ved beregningen af dageantallet. Det fremgår af en brevveksling fra 2013 mellem Skatteministeriet og Bundesministerium der Finanzen, at der mellem landene er enighed om forståelsen af, hvordan antallet af de 183 dage skal opgøres efter artikel 15, stk. 2. Bestemmelsen skal forstås på den måde, at ankomstdage og rejsedage, weekends, helligdage mv. kun skal medregnes i det omfang, at der er udført arbejde på disse dage.

I stk. 3 er bestemt, at vederlag, der oppebæres af en person for beskæftigelse på skibe eller fly i international trafik, kan beskattes i den stat, hvori foretagendets virkelige ledelse er hjemmehørende. Det samme gør sig gældende for arbejde om bord på en båd, der anvendes til transport af indre vandveje.

Bestemmelsen har bl.a. betydning for tyske søfolk, der arbejder om bord på skibe indregistreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS). Ansatte om bord på DIS-skibe aflønnes med en nettohyre, som ikke beskattes. Efter bestemmelsen vil Tyskland ikke kunne beskatte de pågældende søfolk.

Efter stk. 4 gælder stk. 2 om begrænsningerne i arbejdsstatens beskatningsret ikke for professionel udleje af arbejdskraft. Formuleringen hindrer ikke, at der kan ske beskatning af arbejdsudleje i andre situationer, end de der er dækket af udtrykket »professionel udlejning af arbejdskraft«.

Sædvanligvis gives der credit lempelse i Danmark for skat af lønninger omfattet af art. 15, stk. 1 og 3. Det fremgår af lov nr. 861 af den 30. november 1999, idet man ved denne lov har udnyttet den mulighed der ligger overenskomstens art. 45, stk. 1, litra b, for ændring af lempelsesprincippet. Reglen om eksemptionslempelse gælder dog stadig for personer, der er hjemmehørende i Danmark, og som erhverver indkomst, der er omfattet af art. 15, stk. 1 og stk. 3, når modtageren af indkomsten efter EU's forordninger om social sikring er omfattet af lovgivningen om social sikring i Tyskland og har betalt sociale bidrag til Tyskland i forbindelse med erhvervelse af indkomsten.

Danmark har, som kildestat med begrænset skattepligt, national hjemmel til at beskatte lønindkomst i KSL § 2, stk. 1, nr. 1.

Se udvalgte domme og afgørelser med relation til artikel 15.

(16)

Artikel 16 Bestyrelsesmedlemmer

Art. 16, stk. 1 svarer til OECD-modeloverenskomstens art. 16.

Artiklens stk. 1 indebærer, at såfremt en fysisk person, der er hjemmehørende i den ene stat, modtager honorar og/eller andre lignende vederlag som bestyrelsesmedlem i et selskab hjemmehørende i den anden stat (kildestaten), kan kildestaten beskatte honoraret. Ifølge overenskomstens tekst omfatter den også bestyrelsesvederlag modtaget af juridiske personer. I Danmark skal bestyrelsesmedlemmer dog være fysiske personer.

Udfører bestyrelsesmedlemmet andet arbejde for selskabet, vil honoraret for dette sædvanligvis være omfattet af art. 15 eller art. 7.

Bestemmelsen omfatter ikke honorar eller vederlag for deltagelse i offentlige selskabers bestyrelser, udvalg, nævn, råd m.fl. Et sådant vederlag skal i stedet henføres under overenskomstens art. 19, med mindre der er tale om udførelse af hverv i forbindelse med erhvervsvirksomhed som nævnt i art. 19, stk. 3. Det er uafklaret, om bestemmelsen også omfatter vederlag, som oppebæres af et medlem af et selskabs tilsynsråd. Af kommentar nr. 3 til OECD-modeloverenskomstens art. 16 fremgår, at bestemmelsen kun finder anvendelse på bestyrelser, men ikke sammenlignelige selskabsorganer, medmindre andet er aftalt i overenskomsten. Se hertil Poul Erik Lytken og Louise Dyrup Jensen: »Hvorfor Tilsynsråd?« i Signatur nr. 3, september 2013, s. 30ff.

Bestemmelsens stk. 1 omfatter alene bestyrelsesmedlemmer. Medhjælperes vederlag omfattes af art. 15.

Vederlaget henføres til art. 16, uanset hvilken form der udbetales i (kontanter, frie goder m.v.). Se TfS 2013, 630 om aktiekøberetter. Vederlag i form af aktieoptioner er kun omfattet af art. 16, indtil optionen udnyttes. Hvis aktierne bliver erhvervet, og hvis de senere afstås med fortjeneste, vil fortjenesten være omfattet af art. 13.

Artiklens stk. 2 findes ikke i OECD-modellen. Efter stk. 2 omfatter artiklen også personer i egenskab af funktionærer, der efter erhvervslovgivningen er ansvarlige for ledelsen af et selskab. Når der er tale om tyske selskaber skal der ved vurderingen af, hvem der efter erhvervslovgivningen er ansvarlig for ledelsen af et selskab, som er hjemmehørende i Tyskland, tages hensyn til erhvervslovgivningen i Tyskland, og modsat, når der er tale om danske selskaber. Se TfS 1997, 312 TSS.

I Danmark er der national hjemmel til at beskatte sådant et vederlag i KSL § 2, stk. 1, nr. 2, når Danmark er kildestat (ved begrænset skattepligt). Der findes ikke en tilsvarende bestemmelse i selskabsskatteloven.

Se udvalgte domme og afgørelser med relation til artikel 16.

(17)

Artikel 17 Kunstnere og sportsfolk

Art. 17, stk. 1 og 2, svarer i princippet til OECD-modeloverenskomstens art. 17. Herefter kan kildestaten (den stat, hvori aktiviteten udføres) beskatte en entertainer (indtil 2014-opdateringen af OECD-modellen benyttedes udtrykket »kunstner« i stedet for »entertainer«) og en sportsudøvers vederlag, herunder også såfremt vederlaget tilfalder en anden end entertaineren selv, f.eks. et af ham behersket selskab. Det bemærkes, at art. 19 går forud for art. 17, med mindre tjenesteydelserne er udført i forbindelse med erhvervsvirksomhed, der drives af staten, en politisk underafdeling eller en lokal myndighed. Det bemærkes ligeledes, at det ikke er afgørende, om entertaineren eller sportsudøveren er lønmodtager eller driver selvstændig erhvervsvirksomhed. Art. 17 er en særregel, der fraviger både art. 7 og art. 15.

Stk. 1 nævner eksempler på, hvad entertainere kan være. Det er klart, at det omfatter teaterskuespillere, filmskuespillere og skuespillere i reklameindslag. Artiklen omfatter også indkomst, der er modtaget for virksomhed af politisk, social, religiøs eller velgørende art, hvis der er indeholdt et underholdningselement. Omvendt omfatter den ikke en foredragsholder eller det administrative og assisterende personale. Om beløbet udbetales direkte til entertaineren eller via en impresario er uden betydning for bestemmelsens anvendelse. Ud over honorarer for faktisk optræden modtager såvel entertainere som sportsudøvere ofte royalties. Almindeligvis vil andre artikler (typisk art. 12) finde anvendelse på beskatningen af royaltyen, når der ikke er nogen direkte forbindelse mellem royaltyindkomsten og en optræden. Reklame- og sponsorindtægter, der ikke kan knyttes direkte til en optræden, behandles efter art. 7 eller 15. Der er efter 2014-opdateringen af OECD-modellen omtalt flere eksempler på dette i kommentarerne til artiklen.

Danmark har som kildestat ved begrænset skattepligt kun beskeden mulighed for at udnytte denne beskatningsret, da der efter national dansk ret først kan ske beskatning, såfremt det konkrete engagement har en sådan karakter, at der opstår et egentligt lønmodtagerforhold, jf. KSL § 2, stk. 1, nr. 1, sammenholdt med KSL § 43, stk. 1.

Vederlag til offentligt ansatte entertainere og sportsfolk er ikke omfattet af denne bestemmelse, men derimod af art. 19.

Reglerne om kildestatsbeskatning gælder ikke, når besøget i væsentligt omfang direkte eller indirekte er støttet af offentlige midler fra bopælsstaten, jf. stk. 3. I disse tilfælde tilkommer beskatningsretten udelukkende bopælsstaten. Dette sikrer, at officielle kulturarrangementer ikke beskattes i kildestaten.

Der kan i øvrigt henvises til artiklen »OECD's diskussionsoplæg med en opdatering af modeloverenskomstens art. 17 om entertaineres og idrætsudøveres internationale skatteforhold« af Philip Noes, SU 2010, 220.

Se udvalgte domme og afgørelser med relation til artikel 17.

(18)

Artikel 18 Pensioner og lignende betalinger

Art. 18 omhandler pensioner og lignende vederlag, der udbetales for tidligere personligt arbejde i tjenesteforhold. Bestemmelsen i denne overenskomst adskiller sig væsentligt fra OECD-modeloverenskomstens art. 18 om pensioner. Både løbende udbetalinger og sum-udbetalinger er omfattet af art. 18. Begrebet »pension« omfatter kun løbende udbetalinger, men sum-udbetalinger omfattes i stedet af udtrykket »lignende betalinger«. Afgift efter PBL er ikke omfattet af overenskomsterne, mens værditilvæksten på en livsforsikring omfattet af PBL § 53 A må antages at være omfattet af art. 21.

Løbende ydelser, der ikke er pensioner, men som tjener samme forsørgelsesmæssige formål som en pension, er omfattet af modeloverenskomstens art. 18. Som eksempel kan nævnes en livrente i et forsikringselskab. Der stilles ikke krav om, at ordningen skal være afdækket forsikringsmæssigt. Art. 18 omfatter også pensioner i forbindelse med tjenesteydelser, der ydes til en stat eller dens politiske underafdelinger eller lokale myndigheder, når den pågældende myndighed driver erhvervsmæssig virksomhed som nævnt i art. 19, stk. 3. Fratrædelsesgodtgørelser er omfattet af art. 15 eller art. 19 og dermed ikke af art. 18. Afgrænsningen mellem en fratrædelsesgodtgørelse og en pension kan i praksis være vanskelig at foretage.

Ifølge OECD-modeloverenskomstens art. 18 kan pensioner og andre lignende vederlag, der udbetales for tidligere tjenesteydelser, kun beskattes i den stat, hvor modtageren er hjemmehørende, medmindre pensionerne o.l. omfattes

af art. 19, stk. 2. Andre pensionsordninger, som skatteyder selv har oprettet, er i så fald omfattet af art. 18. I praksis ses den formulering ikke i de af Danmark indgæede overenskomsten, idet Danmark indtager den holdning, at beskatningsretten skal tilkomme kildestaten (den stat, hvorfra pensionerne udbetales).

Udbetalinger fra sociale sikringsordninger er omfattet af art. 18, hvis retten til ydelserne er optjent i forbindelse med et privat ansættelsesforhold.

I henhold til art. 18, stk. 1, har bopælsstaten den udelukkende beskatningsret til private pensioner med tilknytning til tidligere tjenesteforhold, se dog også stk. 4.

Stk. 2 tillægger dog kildestaten (den stat, hvorfra udbetalingerne sker) den udelukkende beskatningsret til betalinger i henhold til sociallovgivningen i denne stat.

Folke- og invalidepension er omfattet af stk. 2, jf. TfS 2003, 221. Det samme er udbetalinger fra ATP, Bundesversicherungsanstalt für Angestellte og Rentenversicherung für Seeleute. I praksis kan der opstå tvivl om afgrænsningen over til udbetalinger i henhold til sociallovgivningen. Der kan henvises til TfS 2011, 446 og TfS 1998, 306 om beskatning af sociale ydelser efter dobbeltbeskatningsoverenskomster. Som det fremgår af TfS 1998, 307, skal Danmark som bopælsstat give eksemptionsemløp, uanset om visse af de nævnte ydelser ikke beskattes i Tyskland. De danske og tyske kompetente myndigheder er enige om, at visse tyske tvungne pensionsordninger, der indbetales til af selvstændige læger, apotekere, advokater, arkitekter m.fl. og derfor er fritaget for obligatoriske sociale pensionsbidrag, skal anses som sociale pensioner. Udbetalinger fra disse ordninger skal anses for omfattet af art. 18, stk. 2, i den dansk-tyske dobbeltbeskatningsoverenskomst, således at Tyskland har beskatningsretten til udbetalingerne, jf. nærmere TfS 2006, 91.

For Danmarks vedkommende vedrører artiklen særligt beskatningsretten til folkepension, førtidspension og lignende, der udbetales til personer, som har bosat sig i Tyskland. I praksis kan der opstå tvivl om, hvad der betragtes som udbetalinger i henhold til sociallovgivningen; omfattet er i hvert fald folkepension, førtidspension og lignende. Der kan i øvrigt henvises til SKM2011.254.SKAT/TfS 2011, 446, beskatning af sociale ydelser og andre offentlige ydelser efter dobbeltbeskatningsoverenskomster, og den tidligere TfS 1998, 306 om samme emne ATP-udbetalinger er omfattet af art. 18 (tidligere privat ansættelse) eller artikel 19 (tidligere ansættelse i en stat, dens politiske underafdelinger eller lokal myndighed).

Efter stk. 3 har Tyskland som kildestat den udelukkende beskatningsret til pensioner og andre periodiske og ikke-periodiske betalinger, som Tyskland udbetaler til personer her i landet som godtgørelse for skader som følge af krigshandlinger eller politisk forfølgelse.

Stk. 4 har en undtagelse fra stk. 1, for så vidt angår personer, som er fraflyttet fra kildestaten og modtager pension eller livrente m.v. af den i stk. 1 omtalte karakter fra denne stat. Hvis en person, der er flyttet fra Danmark til Tyskland og dér modtager pension fra kilder her i landet, kan Danmark efter denne bestemmelse beskatte pensionen. Dette gælder dog ikke, hvis personen blev hjemmehørende i Tyskland senest den 31/12 1996, jf. § 1, stk. 5, i lov nr. 492 af den 12/6 1996.

Danmarks beskatningsret efter stk. 4, til udbetalinger fra danske private pensionskasser begrænses af § 1 b i lov nr. 492 af den 12/6 1996. Bestemmelsen er indsat ved lov nr. 457 af den 9/6 2004.

Bestemmelsen omfatter pension i forbindelse med tidligere arbejde for det danske mindretals institutioner i Sydslesvig, som udbetales fra danske private pensionskasser til personer, som er skattemæssigt hjemmehørende i Tyskland efter overenskomsten. De pensionerede medarbejdere modtager især pension fra Pensionsfonden af 1951, men også fra andre danske pensionskasser, f.eks. Magistrenes Pensionskasse.

På grund af overgangsreglen for skiftet til kildelandsbeskatning af private pensioner efter art. 18, stk. 4, har bestemmelsen alene betydning for pensionister, der er flyttet til Tyskland den 1/1 1997 eller senere. For de personer, der var blevet hjemmehørende i Tyskland inden denne dato, er det kun Tyskland, der kan beskatte den danske private pension.

For personer, der er omfattet af bestemmelsen, nedsættes den skattepligtige og den personlige indkomst med op til 50 pct. af det beløb, som pensionisten modtager fra den danske pensionskasse. Nedsættelsen afhænger af hvor stor en del af optjeningsperioden, pensionisten boede i Tyskland og arbejdede for det danske mindretal.

Hvis pensionisten kun var hjemmehørende i Tyskland og arbejdede for det danske mindretal en del af den periode, hvor den pågældende optjente ret til pensionen, reduceres nedsættelsen efter forholdet mellem det antal år, hvor den pågældende var hjemmehørende i Tyskland og arbejdede for det danske mindretal, og det antal år, hvor den pågældende optjente retten til pensionen. Hvis pensionen udbetales til en person, der er hjemmehørende i Tyskland, i forbindelse med en anden persons tidligere arbejde for det danske mindretals institutioner, er nedsættelsen af den danske skat afhængig af den periode, hvor den person, der optjente retten til pension, boede i Tyskland og arbejdede for mindretallet.

Nedsættelsen af skatten kan ikke medføre, at den skattepligtige indkomst og den personlige indkomst bliver negativ.

Stk. 5 definerer udtrykket livrente.

Efter stk. 6 kan underholdsbidrag m.v. kun beskattes i modtagerens bopælsstat. Hvis betaleren er bosat i Tyskland og modtageren i Danmark, vil Tyskland give fradrag for betalingen efter samme regler, som hvis modtageren var hjemmehørende i Tyskland.

Såfremt stk. 2 og 3 ikke tilsiger andet, kan legater og studie- eller kunstnerstøtte, der ydes til fysiske personer af en kontraherende stats offentlige midler, beskattes af den givende stat efter stk. 7, selvom modtageren er hjemmehørende i den anden kontraherende stat. Ifølge stk. 8 kan legater og studie- eller kunstnerstøtte, som nævnt i stk. 7, uanset ikke beskattes, hvis beløbene ifølge national lovgivning ville være fritaget for skat.

Se udvalgte domme og afgørelser med relation til artikel 18.

(19)

Artikel 19 Offentlige hverv

Art. 19 afviger fra OECD-modellens art. 19.

Bestemmelserne i art. 19 fastlægger det princip, at løn og vederlag (herunder også personalegoder såsom fri bil, bolig og syge- eller livsforsikringsdækning) for arbejde, samt pension for tidligere udførelse af offentlige hverv, som altovervejende hovedregel kan beskattes i den stat, der udbetaler ydelserne. Den adskiller sig derved fra art. 15 og 18, som ellers ville være blevet anvendt. Omfattet er vederlag udbetalt af staten, regionerne og af kommunerne.

Spørgsmålet er, hvornår en institution kan kvalificeres som værende en del af den offentlige forvaltning. Der kan ved vurderingen lægges vægt på forhold som:

- om institutionen er oprettet ved lov eller i henhold til lov, og om lovgivningen må fortolkes således, at institutionen er en offentlig forvaltningsmyndighed, eller

- om institutionen tildeles ressourcer via en driftsbevilling på statens finanslov eller via en bevilling på de kommunale budgetter, hvor bevillingen er opført enten under overskriften "egne" institutioner eller under overskriften "andre offentlige myndigheder".

Som eksempler på institutioner, der som arbejdsgiver efter dansk opfattelse anses for offentlige, kan f.eks. nævnes Det Kongelige Teater, Odense Universitet, Københavns Universitet, Danmarks Radio, se TfS 1984, 65 TSS, TfS 1996, 338 TSS, TfS 1999, 733 og TfS 2008, 908 SR. Der kan endvidere nævnes Nationalbanken, ATP og Lodsvesenets herunder Lodspensionskassen, LSRM 1978, 29, TfS 1991, 37 TSS og TfS 1986, 261 ØLD. Se TfS 2002, 311 og TfS 2004, 224 om beskatning af læger fra Danmark, der arbejder i andre nordiske lande. Reglen omfatter også vederlag udbetalt under barsel, se TfS 2008, 1072 VLD. Danmark har national beskatningshjemmel i KSL § 1, stk. 1, nr. 1, 2 og 4, og i KSL § 2, stk. 1, nr. 1, 9 og 12.

Stk. 1 svarer til OECD-modellens art. 19, stk. 1, med den modifikation, at overenskomsten, ifht. OECD-modellen, indeholder en yderligere betingelse, for at beskatningsretten til vederlaget kan overgå til arbejdsstaten. Den yderligere betingelse er en art subsidær beskatningsret, idet det ud over de sædvanlige betingelser (hvervet er faktisk udført i arbejdsstaten, den pågæl-

dende person er hjemmehørende i arbejdsstaten og ikke er statsborger i udsenderstaten (kildestaten)) også er en betingelse, at udsenderstaten ikke selv kan beskatte vederlaget. Bestemmelsen har reelt alene betydning for ambassadepersonale o.l. Danmark kan eksempelvis ikke beskatte løn udbetalt fra den tyske ambassade i Danmark til en svensk statsborger, som er flyttet til Danmark netop for at arbejde for den tyske ambassade. Danmark har national beskatningshjemmel i KSL § 1, stk. 1, nr. 4, og i KSL § 2, stk. 1, nr. 1 og 9-12.

Stk. 2 vedrører pensioner udbetalt for udførelse af et offentligt erhverv og bestemmer, at pension, som en stat udbetaler i tilknytning til tidligere udførelse af offentligt hverv, kun kan beskattes i udsenderstaten. OECD-modellens regel om, at sådanne pensioner kun kan beskattes i arbejdsstaten i de tilfælde, hvor modtageren er både hjemmehørende og statsborger dér, er ikke medtaget i denne overenskomst. Bestemmelsen vedrørende pensioner omfatter stort set udelukkende tjenestemandspensioner, hvorimod f.eks. pensioner fra Juristernes og Økonomernes Pensionskasse (SKDM 1979, 28), Lægernes Pensionskasse, Dyrlægernes Pensionskasse (SKDM 1978, 99), Forst- og Agronomforbundets Pensionskasse og Apotekervæsenets Pensionskasse (TfS 1985, 534) ikke er omfattet af denne bestemmelse, idet pensionen, uanset den pensionsberettigede har været ansat hos en offentlig myndighed, der har bidraget til ordningen, anses for udbetalt af private virksomheder og institutioner. Tilsvarende gælder for ydelser udbetalt fra HMN Naturgas I/S og fra Nationalbankens Pensionskasse, idet der her er tale om en pensionskasse under tilsyn af Finanstilsynet og omfattet af lov om firmapensionskasser. Se også TfS 1989, 26 om Børneforsorgens Pensionskasse. Sådanne pensioner behandles i stedet efter art. 18. ATP-udbetalinger er omfattet af art. 18 (tidligere privat ansættelse) eller artikel 19 (tidligere ansættelse i en stat, dens politiske underafdelinger eller lokal myndighed). Når bestemmelsen i stk. 2 også omfatter »andet lignende vederlag« ligger heri, at den tillige omfatter ikke-periodiske udbetalinger. Om sådanne ikke-periodiske udbetalinger skal betragtes som pension efter stk. 2 eller som vederlag efter stk. 1 afhænger af en konkret vurdering.

Stk. 3 svarer til modeloverenskomstens art. 19, stk. 3. Herefter gælder det, at hvis en stat udbetaler vederlag for varetagelse af hverv i forbindelse med udøvelse af en erhvervsvirksomhed, finder denne artikel ikke anvendelse. I stedet anvendes artiklerne 15 (personligt arbejde i tjenesteforhold), 16 (bestyrelseshonorarer) og 18 (pensioner og lignende betalinger). Med andre ord, hvis en stat optræder som erhvervsdrivende, er staten undergivet samme regler om beskatningsret til løn, bestyrelseshonorarer og pensioner, som der gælder for privat erhvervsdrivendes ansatte. Vederlag til offentligt ansatte kunstnere og sportsfolk vil være omfattet af art. 17 og ikke af art. 15.

Ifølge stk. 4 gælder stk. 1 og 2 om kildestatsbeskatning af vederlag og pension i forbindelse med udførelse af hverv for en kontraherende stat m.v. dog alligevel for beløb udbetalt af visse institutioner inden for den pågældende stat m.v. Hvis kildestaten ikke kan beskatte vederlaget, skal de almindelige bestemmelser i art. 15 anvendes.

Det gælder for vederlag og pension udbetalt af for Danmarks vedkommende DSB og Nationalbanken. Det samme skal gælde for vederlag, som udbetales af Det Danske Kulturinstitut i Tyskland (eller det tyske Goethe Institut i Danmark), samt andre tilsvarende institutioner, som de to staters kompetente myndigheder bliver enige om. Endelig skal det gælde for vederlag, der udbetales som udligningsbeløb fra offentlige midler i den ene stat til lærerpersonale, som er midlertidigt ansat i den anden stat.

Se udvalgte domme og afgørelser med relation til artikel 19.

(20)

Artikel 20 Studerende

Art. 20 svarer til OECD-modellens art. 20.

Studerende, der i studieøjemed opholder sig i Danmark, og som umiddelbart før påbegyndelsen af opholdet i Danmark var hjemmehørende i Tyskland, skal ikke beskattes i Danmark af de beløb, der hidrører fra kilder uden for Danmark, ydet til den studerendes underhold, undervisning eller uddannelse. Se TfS 2002, 528.

Bestemmelsen omfatter også tilfælde, hvor en studerende allerede har gennemført en højere uddannelse, jf. LSRM 1978, 28 LSR. Se dog modsat resultat i R&R 1978 SM 6, TfS 1984, 265 LSR og i TfS 1985, 44 DEP. En gennemført HF- eller studentereksamen eller lignende uddannelser er ikke til hinder for at blive omfattet af art. 20, se TfS 1992, 297 TSS.

Personkredsen i artikel 20 er ikke defineret i OECD's modeloverenskomst eller i kommentarerne her til. Der er ikke anført betingelser med hensyn til, hvilken type uddannelsesinstitution, personen skal være tilknyttet eller hvilken slags uddannelse, der skal være tale om.

Begrebet studerende i relation til artikel 20 skal forstås bredt. Det omfatter enhver person, som er registreret som studerende på alle typer af uddannelsesinstitutioner i værtsstaten (folkeskole, gymnasium/hf, universiteter mv.). Begrebet omfatter derfor også personer, som har gennemført deres kompetencegivende uddannelse og ønsker at erhverve eller udvide viden indenfor et specialiseret område.

Artikel 20 omfatter derfor en bredere personkreds end KSL § 8, stk. 2. Således er fx praktikanter, lærlinge og ph.d.-studerende omfattet af artikel 20, se nedenfor.

Modeloverenskomstens artikel 20 omfatter efter sin ordlyd udtrykkeligt også ydelser til dækning af underholds- og uddannelsesudgifter til lærlinge, der er hjemmehørende i det ene land og opholder sig i det andet land for at arbejde som praktikant. Bestemmelsen definerer ikke begreberne "lærling" og "praktikant" nærmere.

Af den juridiske vejledning, 2019-1, afsnit C.F.8.2.2.20.1, Artikel 20: Studerende m.m., fremgik indtil 2019, at "Med hensyn til praktikanter kan Udlændingestyrelsens kriterier lægges til grund for, om der er tale om uddannelse, der falder ind under artikel 20. Heri ligger bl.a., at praktikanten skal være mellem 18 og 35 år. Praktikopholdet skal have til formål at supplere en allerede påbegyndt eller erhvervet uddannelse i hjemlandet, og det skal være fagligt og tidsmæssigt relevant for uddannelsen i hjemlandet. Se mere på www.nyidanmark.dk.

Denne udlægning blev imidlertid ændret ved Skattestyrelsen ved styresignal af 21. februar 2019 (STY2019.18.-0702087/TfS 2019, 184).

Da den personkreds, der er omfattet af artikel 20, ikke er den samme i alle dobbeltbeskatningsoverenskomster, skal der i stedet foretages en konkret vurdering af artiklen om studerende (herunder praktikanter og lærlinge) i den enkelte dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Praksisændringen i 2019 bestod i, at Udlændingestyrelsens kriterier fremover ikke skal lægges til grund for, om der er tale om en uddannelse, der falder ind under artikel 20, da disse kriterier ikke i fuldt omfang afspejler de skattemæssige regler i dobbeltbeskatningsoverenskomsterne.

Konsekvensen heraf er, at man fx fra 2019 ikke længere kan stille krav om, at praktikanten skal være mellem 18 og 35 år, hvis dette krav ikke fremgår af den pågældende dobbeltbeskatningsoverenskomst.

For så vidt angår SU vil det i overenskomster med en art. 20 sædvanligvis være sådan, at Danmark har beskatningsretten, hvis en dansker midlertidigt studerer i den anden stat. Dette gælder dog ikke, hvis den studerende allerede ved studiets påbegyndelse var hjemmehørende i den anden stat. Hvis der i en overenskomst ikke findes en artikel om studerende, vil SU-beløb være omfattet af artiklen om anden indkomst, se TfS 1992, 503 TSS.

Der gælder ingen tidsmæssig grænse for varigheden af opholdet i studielandet, så længe opholdet bevarer karakteren af studie- eller uddannelsesophold.

Den stat, hvori studierne m.v. foregår, kan altså ikke beskattes beløb, som f.eks. den studerendes forældre, udenlandske legater, eller udenlandske offentlige myndigheder betaler til vedkommende til dækning af underhold, studium eller uddannelse. Disse beløb skal ikke overstige de udgifter, som det er sandsynligt påløber for at sikre modtagerens underhold, studium eller uddannelse. Bestemmelsen finder ikke anvendelse, såfremt den studerende flytter til studiestaten før påbegyndelsen af studiet/uddannelsen, se TfS 1996, 777 og TfS 2005, 886.

En ph.d.-studerende kan få sit vederlag gennem løn fra et dansk universitet eller vederlag som stipendier fra udlandet eller Danmark.

Hvis den udenlandske ph.d.-studerende er lønnet af det danske universitet eller lignende, er der tale om et lønmodtagerforhold, hvor den pågældende person ikke kan anses for omfattet af artiklen om studerende i modeloverenskomsten.

En deltager i et sædvanligt ph.d.-forløb i Danmark, hvor den pågældende modtager fuld løn fra et universitet her i landet, vil således ikke være omfattet af artikel 20. Dette gælder uanset omfanget og størrelsen af andre danske eller udenlandske stipendier.

Ph.d.-studerende i øvrigt anses for omfattet af artiklen om studerende i modeloverenskomsten, når opholdet overvejende finansieres af stipendier fra udlandet eller Danmark. Det vil sige at stipendierne skal udgøre mindst 50 % af den pågældendes indkomstgrundlag.

I SKM2017.495.SR fandt Skatterådet således, at det stipendium, spørger modtog fra en fond i Tyskland, var omfattet af dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Tyskland, artikel 20, da spørger udelukkende finansierede sit studium med dette stipendium.

I SKM2017.496.SR fandt Skatterådet ligeledes, at spørgers ph.d.-legat, som var udbetalt fra Tyskland, var omfattet af dobbeltbeskatningsoverenskomstens artikel 20. Skatterådet kunne derfor bekræfte, at der ikke skulle betales skat i Danmark af legatet.

Konsekvensen af at være omfattet af artikel 20 er, at stipendier fra udlandet ikke beskattes i Danmark.

I TfS1985, 44 udtalte Skattedepartementet, at en britisk forsker, som var på et "postdoctoralt" ophold her i landet, ikke kunne anses for udenlandsk studerende efter artikel 20 i dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Storbritannien.

Personer, der har et postdoc-ophold i Danmark, er dermed ikke omfattet af artikel 20 om studerende. Deres indtægter fra kilder udenfor studiestaten er således ikke undtaget fra dansk beskatning, og de har ikke mulighed for at få gæstestuderendefradrag.

De studerende fra Tyskland er ikke berettiget til at få det såkaldte fradrag for gæstestuderende (tidligere populært kendt som "færøfradraget"), TfS 2007, 1015.

Se udvalgte domme og afgørelser med relation til artikel 20.

(21)

Artikel 21 Andre indkomster

Art. 21 svarer til OECD-modeloverenskomstens art. 21. Bestemmelsen fastsætter, hvorledes indkomsttyper, som ikke er udtrykkeligt nævnt i de forudgående artikler (art. 6-20), skal behandles. Indkomster omfattet af artiklen skal som udgangspunkt alene beskattes i den stat, hvori modtageren er hjemmehørende. Beskatningsretten er henført til bopælsstaten, uanset om den har hjemmel til at udnytte denne beskatningsret.

Artiklen skal endvidere læses i sammenhæng med overenskomsten i øvrigt. Indkomst fra tredjestater er også omfattet. Hvis en person således efter reglerne i de nationale lovgivninger er hjemmehørende i begge stater, men kun anses for hjemmehørende i den ene stat i medfør af overenskomstens art. 4, stk. 2 og 3, kan den anden stat ikke beskattes indkomst fra en tredjestat.

I praksis kan der opstå tvivl om afgrænsningen over til udbetalinger i henhold til sociallovgivningen, som efter denne overenskomst henføres til art. 18. Der kan henvises til TfS 2011, 446, beskatning af sociale ydelser og andre offentlige ydelser efter dobbeltbeskatningsoverenskomster, og den tidligere TfS 1998, 306 om samme emne.

Værditilvæksten på en livsforsikring omfattet af PBL § 53 A må antages at være omfattet af art. 21. Værditilvæksten på en livsforsikring tilhørende en person, der tilflyttede Danmark midt i et indkomstår kunne kun beskattes i Danmark for den del, der var optjent i perioden efter tilflytningen, se TfS 2003, 386.

I TfS 2005, 842 har Departementet givet udtryk for, at fratrædelsesgodtgørelser (i ansættelsesforhold) fra 2006 anses for omfattet af art. 15, og dermed ikke omfattet af art. 21.

Art. 21, stk. 2, modificerer bopælsstatens beskatningsret i de tilfælde, hvor en sådan indkomst, der ikke er indkomst af fast ejendom som defineret i art. 3, stk. 1, litra f, har direkte forbindelse med et fast driftssted i den anden stat.

I så fald er det den anden stat, kildestaten, der har beskatningsretten. Som for alle andre bestemmelser i overenskomsten kræver en dansk beskatning efter denne artikel tillige, at der også findes en national dansk beskatningshjemmel til den pågældende indkomsttype.

Se udvalgte domme og afgørelser med relation til artikel 21.

(22)

Artikel 22 Formue

Art. 22 svarer til modeloverenskomstens art. 22.

Efter stk. 1 kan formue bestående af fast ejendom beskattes i den stat, hvor ejendommen er beliggende. Efter stk. 2 kan løsøre tilknyttet et fast driftssted kun beskattes i den stat, hvor det faste driftssted er beliggende. Efter stk. 3 kan skibe og luftfartøjer kun beskattes i den stat, hvor foretagendets virkelige ledelse har sit sæde. Efter stk. 4 kan al anden formue kun beskattes i den stat, hvor ejeren er hjemmehørende.

For Danmarks vedkommende har artiklen kun relevans for ejendomsværdiskatten. Ejendomsværdiskatten betragtes nemlig som en partiel formueskat, og er dermed ikke omfattet af art. 6. Såfremt der ikke er en artikel om formue i den pågældende overenskomst lempes betalt udenlandsk ejendomsværdiskat efter EVL § 12. Se TfS 2008, 901 om opgørelse af ejendomsværdiskatten for udenlandske ejendomme.

Se udvalgte domme og afgørelser med relation til artikel 22.

(23)

Artikel 23 Virksomhed i forbindelse med forundersøgelser, efterforskning eller udvinding af kulbrinter

Art. 23 har regler om beskatningsretten til indkomst i forbindelse med kulbrintevirksomhed. En tilsvarende artikel findes ikke i OECD-modellen.

I stk. 1 er hovedreglen om, at hvis en person eller et selskab, som er hjemmehørende i den ene stat, udfører virksomhed i forbindelse med forundersøgelse, efterforskning eller udvinding af kulbrinter i den anden stat, anses personen eller selskabet for at udøve denne virksomhed fra et fast driftssted i denne anden stat. Herefter kan den anden stat beskatte fortjenesten ved virksomheden, jf. art. 7 eller art. 14.

Efter stk. 2 danner kortvarig virksomhed på op til 30 dage i en 12-månedersperiode dog ikke fast driftssted.

Efter stk. 3 danner virksomhed med offshoreborerigge dog ikke fast driftssted, hvis virksomheden kun varer op til 365 dage i en 18-månedersperiode.

Stk. 4 omfatter supply-virksomhed, dvs. et foretagendes virksomhed i form af transport med skib eller luftfartøj af mandskab eller forsyninger til et offshorested, hvor der er kulbrintevirksomhed. Supply-virksomhed behandles som international trafik, uanset at der kan være tale om indenlandsk trafik. Beskatningsretten til fortjeneste ved denne virksomhed tilkommer derfor den stat, hvor foretagendet har sin virkelige ledelse.

På samme måde medfører stk. 5, at medarbejdernes løn for arbejde om bord på supply-skibe eller -luftfartøjer anses som løn for arbejde i international trafik, jf. art. 15, stk. 3.

I stk. 6 er indsat en regel om mobile borerigge, der ofte flyttes ind og ud af forskellige staters sokkelområde. For at undgå beskatning af fortjeneste ved hver flytning er det aftalt, at en stat ikke må beskatte, når et foretagende i den anden stat flytter en borerig væk fra førstnævnte stats sokkel. Det forhindrer dog ikke beskatning af genvundne afskrivninger.

(24)

Artikel 24 Undgåelse af dobbeltbeskatning

Art. 24 indeholder den vigtige metodebestemmelse, altså fastlæggelsen af, efter hvilken metode hver af de to stater skal lempe i de situationer, hvor der foreligger en dobbeltbeskatning.

Den stat, hvori personen er hjemmehørende, skal lempe den dér beregnede skat (eller indkomst) i alle tilfælde, hvor kildestaten enten »kan beskatte« en indkomst, eller hvor kildestaten, på baggrund af en bestemmelse om »kun kan beskatte«, har den udelukkende beskatningsret.

Stk. 1 angår Tyskland, der som hovedregel ophæver dobbeltbeskatning af dansk indkomst efter eksemptionsmetoden. Efter denne metode lempes skatten i den stat, hvor personen er hjemmehørende (her Danmark), med den del af skatten, som forholdsmæssigt falder på den tyske indkomst. Samme

lempelsesmetode anvendes ved lempelse for udenlandsk lønindkomst efter LL § 33 A.

Stk. 2 angår Danmark, der som hovedregel ophæver dobbeltbeskatning af tysk indkomst efter creditmetoden, jf. litra a og b. Af denne metode følger, at hvis en person eller et selskab, som er hjemmehørende i Danmark, modtager en indkomst fra en tysk kilde, og Tyskland også *kan beskatte* denne indkomst, skal Danmark give nedslag med det mindste af to beløb, nemlig enten den skat, der er betalt i Tyskland, eller den del af den danske skat, der falder på den tyske indkomst. Bestemmelsen svarer til lempelsesmetoden i LL § 33.

Danmark anvender eksemption med progressionsforbehold i de tilfælde, hvor en indkomst efter overenskomsten kun kan beskattes i Tyskland, samt i visse tilfælde, hvor et dansk moderselskab modtager udbytte fra et tysk datterselskab. Eksemption med progressionsforbehold anvendes ligeledes ved lønindtægt, som kan beskattes i Tyskland efter art. 15, og hvor lønmodtageren er omfattet af lovgivningen om social sikring i Tyskland, jf. art. 24, stk. 2, litra f og g, som ændret ved lov nr. 861 af 30/11 1999.

I stk. 2, litra c-e, er indsat regler om ophævelse af dobbeltbeskatning af udbytter, som et tysk datterselskab udlodder til sit danske moderselskab. Som udgangspunkt er et dansk moderselskab, der direkte eller indirekte ejer mindst 10 pct. af sit tyske datterselskab, efter overenskomsten fritaget for dansk beskatning af udbytte fra datterselskabet, jf. litra c. Denne skattefrihed er dog betinget af en acceptabel beskatning af den indkomst, der ligger til grund for udbytterne, jf. litra d. Den underliggende selskabsindkomst skal være omfattet af tysk almindelig selskabsskat eller en skat i Tyskland eller andetsteds, som kan sammenlignes med dansk skat. Hvis den underliggende selskabsindkomst i det tyske datterselskab stammer fra udbytter i et selskab i et tredjeland, er det danske moderselskab også fritaget for dansk beskatning af udbytte fra det tyske datterselskab, såfremt udbytterne fra selskabet i tredjelandet ville være fritaget for dansk beskatning, hvis de var modtaget direkte af det danske selskab. Såfremt et dansk moderselskab ikke er fritaget for dansk beskatning af udbytte fra dets tyske datterselskab, skal den danske selskabsbeskatning af udbyttet nedsættes under hensyn til den tyske skat, som datterselskabet har betalt af den indkomst, der ligger til grund for udbyttet, jf. litra e.

Efter stk. 2, litra f, benyttes eksemption med progressionsforbehold for indkomst, som kun kan beskattes i Tyskland, samt for lønindkomst, der er omfattet af art. 15, stk. 3, dog forudsat at den pågældende er omfattet af lovgivningen om social sikring i Tyskland og betaler sociale bidrag til Tyskland, jf. ovenfor. Eksemption med progressionsforbehold anvendes ikke for lønindkomst, der er omfattet af art. 16 (direktørøn m.v. i tysk selskab), og eksemptionsprincippet anvendes heller ikke på andre typer lønindkomst, jf. lov nr. 861 af den 30/11 1999, hvor man med hjemmel i overenskomstens art. 45, stk. 1, litra b, har skiftet lempelsesmetode til credit.

I stk. 2, litra g, er det dog en betingelse for, at en lønmodtager, bosat her i landet, kan få lempet for den tyske løn, at lønmodtageren kan fremlægge dokumentation for, at der er taget skridt til betaling af tysk skat af lønnen. I TfS 1998, 299 er der givet eksempler på, hvad der skal forstås ved »dokumentbevis«.

Stk. 3 indeholder en generel subsidieret beskatningsret til fordel for bopælsstaten. I den tyske oversættelse hedder det indledningsvis, at: »Für die Zwecke dieses Artikels gelten...«. Den tyske udgave taler således om, at ved anvendelsen af art. 24 gælder stk. 3, mens den danske oversættelse siger, at ved anvendelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsten som sådan gælder stk. 3. Soges løsningen på diskrepansen i selve dobbeltbeskatningsoverenskomsten ligger svaret i art. 50, hvor der står, at begge tekster har lige gyldighed. Det er imidlertid de danske skattemyndigheders opfattelse, at den tyske tekst udtrykker meningen med dobbeltbeskatningsoverenskomsten mest korrekt. Se udvalgte domme og afgørelser med relation til artikel 24 (OECD modeloverenskomst art. 23).

(25)

Artikel 25 Beskatningsregler

Art. 25-28 vedrører reglerne om ophævelse af skatter på dødsbo, arv og gave.

Art. 25, stk. 1 (fast ejendom), stk. 2 (fast driftssted), og stk. 3 (andre formuegoder), svarer henholdsvis til arve/gave-modeloverenskomstens art. 5, stk. 1, art. 6, stk. 1, samt art. 7.

Herefter gælder det, at kildestaten kan beskatte afgifter af en ejendom, der er beliggende i denne ene stat, men som tilhører et dødsbo i den anden stat. Kildestaten vil også kunne beskatte afgifter af en ejendom, der er ydet som gave af en person bosiddende i den anden stat. Samme beskatningsprincip gør sig gældende for den såkaldte rørlige formue i et fast driftssted. Indtægter heraf vil kunne beskattes i kildestaten. Ved rørlig formue forstås ethvert formuegode, bortset fra fast ejendom, herunder immaterielle aktiver. Se OECD-modellens note nr. 24 til art. 13, stk. 2 (indkomst og formue). Alle øvrige aktiver kan kun beskattes i den stat, hvori dødsboet eller gavegiveren er hjemmehørende.

(26)

Artikel 26 Undgåelse af dobbeltbeskatning

Metodebestemmelsen for Tyskland i art. 26, stk. 1, svarer til metodebestemmelsen for Danmark i stk. 2. Begge stater anvender creditmetoden til lempelse af dobbeltbeskatning.

Stk. 2, litra a, bestemmer, at hvis afdøde eller gavegiver var hjemmehørende i Danmark, kan Danmark opkræve afgift af hele boet eller gaven. Hvis en del af boet eller gaven består af fast ejendom i Tyskland eller formuegoder i et fast driftssted i Tyskland, skal den danske afgift af hele boet eller gaven nedsættes med de betalte tyske afgifter af de nævnte formuegoder i Tyskland. Efter stk. 3 er nedslaget i danske afgifter dog begrænset til den forholdsmæssige del af den danske afgift, som kan henføres til de formuegoder, der kan afgiftsbelægges i Tyskland.

Efter stk. 2, litra b, har Danmark også ret til at beskatte formue, som erhverves af en person, der var hjemmehørende i Danmark på tidspunktet for afdødes død eller ydelsen af gaven. Også her gælder det, at hvis en del af boet eller gaven består af fast ejendom i Tyskland eller formuegoder i et fast driftssted i Tyskland, skal den danske afgift af hele boet eller gaven nedsættes med de betalte tyske afgifter af de nævnte formuegoder i Tyskland.

–TfS 2006, 796

(27)

Artikel 27 5 års regel

Art. 27 har en særregel om fastsættelse af bopælsstat for en afdød, en gavegiver, en arving eller en begunstiget, som på dødstidspunktet eller gavetidspunktet stadig var fuldt skattepligtig i den ene stat, men som på dette tidspunkt havde været hjemmehørende i den anden stat i en periode på højst 5 år, og som var statsborger i den førstnævnte stat uden at være statsborger i sidstnævnte stat. Denne person skal som en undtagelse fra art. 4 anses som hjemmehørende i den førstnævnte stat. Artiklen skal f.eks. sikre, at udstationerede personer kan forblive omfattet af afgiftspligten i det land, hvor de er statsborgere, i en periode efter de er flyttet til et andet land.

(28)

Artikel 28 Fradrag af gæld

Art. 28 svarer til arve/gave-modeloverenskomstens art. 8.

Bestemmelsen fastsætter generelle regler om fordeling af gæld i henhold til økonomisk tilknytning. Gæld, som er sikret i eller som på den måde, der er nævnt i stk. 1 og 2, er økonomisk forbundet med en fast ejendom, eller et fast driftssted, som afdøde eller gavegiver havde i den anden stat end sin bopælsstat, skal fratrækkes i værdien af disse formuegoder.

Alle andre arter af gæld skal fratrækkes i de formuegoder, der kun kan beskattes i afdødes eller gavegivers bopælsstat, jf. stk. 3.

Såfremt gæld vedrørende en fast ejendom eller et fast driftssted, som er beliggende i et land, overstiger værdien af de pågældende formuegoder, fastsætter stk. 4 som en særregel, at den overskydende del af gælden skal fradrages i værdien af andre formuegoder, der kan beskattes i samme stat.

Såfremt gælden vedrørende formuegoder i bopælsstaten eller gælden vedrørende formuegoder i den anden stat overstiger værdien af disse formuegoder, skal den overskydende del af gælden fratrækkes i formuegoderne i henholdsvis den anden stat eller bopælsstaten, jf. stk. 5.

Stk. 6 bestemmer, at stk. 1-5 ikke forpligter en stat til at fratrække gæld i større omfang end efter dens egen lovgivning i det omfang, den anden stat fratrækker den samme gæld efter dens lovgivning.

(29)

Artikel 29 Genstand for bistand

Bestemmelserne i art. 29 og 30 har til formål at sikre en smidig gennemførelse af DBO'en og de kontraherende staters særskilte skatteregler ved at forpligte den anden kontraherende stat til bistå inddrivelsen af skattekrav samt udlevere oplysninger osv. Artiklerne fremgår ikke af OECD-modellen.

Reglerne i art. 29-30 om bistand ved udveksling af oplysninger supplerer EU's bistandsdirektiv (Rådets direktiv af 19/12 1977 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder indenfor området direkte skatter (77/799/EØF med senere ændringsakter)).

Reglerne i overenskomstens kap. IV gælder ikke alene for de sædvanlige danske indkomstskatter samt bo- og gaveafgifter, der er omfattet af overenskomstens kap. II og III, men også for grundskyld, afgifter på motor-køretøjer, tillæg til indkomstskatter ved for sen selvangivelse samt renter og omkostninger (ved inddrivelse).

Pligten til at yde bistand gælder dog ikke ubetinget. Der er dels særlige begrænsninger i art. 34 vedr. forældelse, dels almindelige begrænsninger i art. 37. Det skal særligt nævnes, at en stat ikke kan anmode den anden stat om bistand, før den selv har benyttet alle de muligheder, som står til rådighed på dets eget område, medmindre det ville betyde forholdsmæssige vanskeligheder.

Til reglen om udveksling af oplysninger er knyttet en protokol.

Danmark og Tyskland har den 24. februar 2005 indgået en aftale om gensidig administrativ bistand på skatteområdet offentliggjort som BKI nr. 11 af 29/4 2005, som indeholder en nærmere regulering af de to staters forpligtelser ved ydelse af gensidig administrativ bistand med henblik på gennemførelse af overenskomstens bestemmelser herom.

Art. 29, stk. 1, indeholder en forpligtelse for, at de kontraherende staters kompetente myndigheder skal udveksle sådanne oplysninger, som kan forudses at være relevante for at gennemføre bestemmelserne i det omfang denne beskatning ikke strider mod overenskomsten.

Udvekslingen af oplysninger er ikke begrænset af art. 2, der alene hjemler overenskomstens anvendelsesområde.

Stk. 2 indebærer, at oplysninger som en kontraherende stat har modtaget efter stk. 1 skal holdes hemmelig på samme måde som oplysninger, der er tilvejebragt i medfør af denne stats egne interne lovgivning. Bestemmelsen medfører desuden, at sådanne oplysninger alene må anvendes til formålene i stk. 1, medmindre begge kontraherendes staters lovgivning tillader, at oplysningerne anvendes til andre formål, og den relevante myndighed, der afgiver oplysninger, samtykker til anvendelsen.

En kontraherende stat behøver ikke indhente samtykke til at anvendelsen af oplysninger oversendt efter stk. 1, hvis anvendelsen er nødvendig for at afværge en umiddelbar trussel mod en person om tab af liv, tilskadekomst eller tab af personlig frihed, eller for at beskytte væsentlige aktiver, og der er fare forbundet med forsinkelse. I sådanne tilfælde skal den kontraherende stat, der anvender oplysningerne, straks anmode den givende myndighed om at samtykke til anvendelsen med tilbagevirkende kraft. I det omfang samtykke ikke gives, må oplysningerne ikke længere anvendes til det andet formål, og der vil skulle ydes erstatning for enhver skade, der potentielt er opstået.

Ifølge stk. 3 vil stk. 1 og 2 aldrig kunne fortolkes således, at der foreligger en pligt for en kontraherende stat til enten at udføre forvaltningsakter i strid med staternes respektive lovgivning og forvaltningspraksis, eller meddele oplysninger, der ikke kan opnås i henhold til denne eller den anden kontraherende stats lovgivning eller normale forvaltningspraksis eller vil være i strid med almene hensyn. Bestemmelsen uddybes i stk. 5.

Efter stk. 4 er en kontraherende stat forpligtet til at iværksætte de nødvendige foranstaltninger for at indhente oplysninger, som den anden kontraherende stat anmoder om, under henvisning til denne artikel. Bestemmelsen gælder uanset, at denne anden stat har et behov for disse oplysninger til dens egne skatteformål.

Begrænsningerne i stk. 3 gælder også for stk. 4, men begrænsningerne kan ikke fortolkes sådan, at de gør det muligt for en kontraherende stat at afslå at meddele oplysninger, alene fordi de ikke har nogen skattemæssig interesse oplysningerne.

Stk. 5 uddyber, at begrænsningerne i stk. 3 ikke kan fortolkes således, at de gør det muligt for en kontraherende stat at afslå at meddele oplysninger, alene fordi oplysningerne besiddes af en bank, anden finansiel institution, repræsentant eller en person, som optræder i egenskab af bemyndiget eller som formynder, eller fordi oplysningerne drejer sig om ejerforhold i en person.

(30)

Artikel 30 Bistand ved inddrivelse af skatter

Skattemyndighederne i den ene kontraherende stat skal yde myndighederne i den anden stat oplysninger til brug for inddrivelsen af skattekrav ved anmodning derom.

Stk. 2 indeholder en definition på 'skattekrav'.

Efter stk. 3 skal den kontraherende stat, hvor et skattesubjekt er hjemmehørende, på anmodning anerkende skattekrav efter den anden kontraherende stats skatteregler. Anmodningen forudsætter, at skattesubjektet ikke kan gøre indsigelse. Herefter skal den kontraherende stat inddrive skattekravet efter sine egne regler om inddrivelse.

Stk. 4 indeholder den kontraherende stats forpligtelse til at inddrive skattekrav på vegne af den anden kontraherende stat. Denne anden stat skal iværksætte foranstaltninger med henblik på sikring af skattekravet efter bestemmelserne i denne anden stats lovgivning, som om det pågældende skattekrav var denne anden stats eget skattekrav, uanset om skattekravet på det tidspunkt, hvor foranstaltningerne iværksættes, ikke kan inddrives i den førstnævnte stat, og uanset om den person, som skylder beløbet, kan gøre indsigelser mod inddrivelsen.

Ifølge stk. 5 skal skattekrav ikke undergives tidsfrister eller gives nogen fortrinssstilling, som måtte gælde for et skattekrav efter den anmodende stats lovgivning uanset bestemmelserne i stk. 3 og 4.

Søgsmaal om skattekravet kan ikke indbringes for den kontraherende stat, der inddriver skattekrav på vegne af den anden kontraherende stat, jf. stk. 6.

Efter stk. 7 skal en kontraherende stat straks underrette den anden kontraherende stat, hvis en anmodning efter stk. 3 eller 4 ikke længere er gyldig, og inddrivelsen af skattekravet endnu ikke er foretaget.

Ifølge stk. 8 vil artikel 30 aldrig kunne fortolkes således, at der foreligger en pligt for en kontraherende stat til at udføre forvaltningsakter i strid med staternes respektive lovgivning og forvaltningspraksis eller bistanden vil være i strid med almene hensyn.

Ligeledes kan bestemmelsen ikke fortolkes således, at der foreligger en pligt for en kontraherende stat til at yde bistand, hvis den anden kontraherende stat ikke har iværksat alle rimelige foranstaltninger til selv at inddrive skattekravet efter sin egen lovgivning eller forvaltningspraksis, samt i tilfælde, hvor den administrative byrde for denne stat klart ikke står mål med de fordele, som den anden kontraherende stat vil opnå.

–TfS 2003, 915

TfS 1992, 509

(31)

Artikel 31 Oplysninger uden særlig anmodning

Bestemmelsen er ophævet med BKI nr. 1 af 10/01/2022.

(32)

Artikel 32 Indbyrdes modstridende oplysninger

Bestemmelsen er ophævet med BKI nr. 1 af 10/01/2022.

(33)

Artikel 33 Inddrivelse af skattekrav

Bestemmelsen er ophævet med BKI nr. 1 af 10/01/2022.

(34)

Artikel 34 Forældelsesfrister

Bestemmelsen er ophævet med BKI nr. 1 af 10/01/2022.

(35)

Artikel 35 Forkyndelse af dokumenter

Bestemmelsen er ophævet med BKI nr. 1 af 10/01/2022.

(36)

Artikel 36 Indholdet af og svaret på anmodning om bistand

Bestemmelsen er ophævet med BKI nr. 1 af 10/01/2022.

(37)

Artikel 37 Begrænsninger i pligten til at yde bistand

Bestemmelsen er ophævet med BKI nr. 1 af 10/01/2022.

(38)

Artikel 38 Tavshedspligt

Bestemmelsen er ophævet med BKI nr. 1 af 10/01/2022.

(39)

Artikel 39 Klager

Bestemmelsen er ophævet med BKI nr. 1 af 10/01/2022..

(40)

Artikel 40 Omkostninger

Bestemmelsen er ophævet med BKI nr. 1 af 10/01/2022.

(41)

Artikel 41 Ikke-diskriminering

Art. 41 svarer til art. 24 i OECD-modellen med den modifikation, at statsløse personer er udeladt.

Overordnet kan man fastslå, at de krav, som ikke-diskrimineringsartiklen stiller til en stat, hovedsagelig retter sig mod den måde, den pågældende stat indretter sine skatteregler på. Kravene har sjældent direkte indflydelse på den måde, staten skal administrere sine regler på. Ikke-diskrimineringsprincippet er derfor sjældent anvendt ved afgørelsen af konkrete sager.

Stk. 1 fastslår det princip, at diskriminering i beskatningsmæssig henseende på grund af statsborgerskab er forbudt, og at, under forbehold af gensidighed, statsborgere i en kontraherende stat ikke må behandles mindre fordelagtigt i den anden kontraherende stat end statsborgere i den sidstnævnte stat under samme forhold. Udtrykket »under samme forhold« refererer til skattepligtige (fysiske personer, juridiske personer, interessentskaber og foreninger), der, i henseende til anvendelsen af de almindelige skattelove og regler, befinder sig under i det væsentlige samme forhold, både i retslig og faktisk henseende. Udtrykket »især med hensyn til skattemæssigt hjemsted« gør det klart, at skatteyderens hjemsted er en af de faktorer, der er relevante ved afgørelsen af, om skatteydere befinder sig under samme forhold. Udtrykket »under samme forhold« skulle i sig selv være tilstrækkeligt til at fastslå, at en skatteyder, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, og en, der ikke er hjemmehørende i denne stat, ikke befinder sig under samme forhold. Der kan i øvrigt henvises til de mere udførlige kommentarer i OECD-modellen. Bestemmelsen finder også anvendelse på personer, der hverken er hjemmehørende i den ene eller i begge stater.

Ifølge stk. 2 kan det indledningsvist fastslås, at ordlyden af den første sætning skal fortolkes således, at det ikke er diskriminering at beskatte ikke-hjemmehørende personer anderledes end hjemmehørende personer, så længe dette ikke resulterer i en mere byrdefuld beskatning af de førstnævnte end af de sidstnævnte. Ifølge ordlyden i den første sætning i stk. 2 må et fast driftssted ikke beskattes mindre fordelagtigt i den pågældende stat end foretagender hjemmehørende i denne stat. Formålet med denne bestemmelse er at bringe al diskriminering til ophør med hensyn til behandlingen af faste driftssteder sammenlignet med foretagender, der er hjemmehørende dér, og som udfører samme virksomhed, for så vidt angår skatter, baseret på industriel eller kommerciel virksomhed, og især skatter af fortjeneste ved forretningsvirksomhed. Anvendelse af nationale transfer pricing-regler baserede på armslængdeprincippet, ved overførsler mellem hovedkontor og et fast driftssted, er ikke i strid med art. 41, selvom sådanne regler ikke gældende inden for et foretagende i samme stat. Den anden sætning i stk. 2 angiver imidlertid nærmere, under hvilke forudsætninger det princip om ligelig behandling, der er udtrykt i den første sætning, skal finde anvendelse på fysiske personer, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, og som har et fast driftssted i den anden stat.

Stk. 3 er affattet for at bringe en særlig form for diskriminering til ophør, der opstår som følge af det faktum, at fradrag for renter, royalties og andre udbetalinger i visse lande er tilladt uden begrænsning, når modtageren er hjemme-

hørende dér, men begrænset eller endog forbudt, når modtageren er ikke-hjemmehørende. Stk. 3 forbyder ikke den stat, hvori låntageren er hjemmehørende, at behandle renten som udbytte i henhold til sin nationale lovgivning om tynd kapitalisering, for så vidt som denne er forenelig med art. 9, stk. 1, eller art. 11, stk. 4. Hvis en sådan behandling imidlertid følger af regler, der ikke er forenelige med de nævnte artikler, og som kun finder anvendelse på ikke-hjemmehørende kreditorer (med udelukkelse af hjemmehørende kreditorer), er en sådan behandling forbudt i henhold til stk. 3.

Stk. 4 forbyder en kontraherende stat at give mindre fordelagtig behandling til et foretagende, hvis formue helt eller delvist, direkte eller indirekte, ejes eller kontrolleres af en eller flere personer, der er hjemmehørende i den anden kontraherende stat. Denne bestemmelse og den diskriminering, som den bringer til ophør, angår alene beskatningen af foretagender, og ikke af de personer, der ejer eller kontrollerer disses formue. Dens formål er derfor at sikre ligelig behandling af skatteydere, der er hjemmehørende i den samme stat, og ikke at gøre udenlandsk kapital, der ejes af partnere og aktionærer, til genstand for samme behandling som den, der gives hjemlig kapital. Skønt stk. 4 i princippet er relevant med hensyn til tynd kapitalisering, er det formuleret i så generelle vendinger, at det må vige for mere specifikke bestemmelser i overenskomsten. Stk. 3 (der henviser til art. 9, stk. 1, og art. 11, stk. 4) har således forrang for dette stykke med hensyn til fradrag for renter. Hvad angår undersøgelser omkring »transfer pricing« er næsten alle medlemsstater af den opfattelse, at yderligere krav om oplysninger, der er strengere end de normale krav, eller endog anvendelsen af en omvendt bevisbyrde, ikke indebærer diskriminering i artiklens forstand.

Stk. 5 fastslår, at artiklens område ikke er begrænset af bestemmelserne i art. 2. Artiklen finder derfor anvendelse på skatter af enhver art og beskaffenhed, opkrævet af eller på vegne af staten, dens politiske underafdelinger eller lokale myndigheder.

Diskriminationsforbuddet vedrører skatter af enhver art og betegnelse.

Bemærk i øvrigt, at det EU-retlige ikke-diskrimineringsprincip i traktatens art. 18 TEUF er mere vidtgående end overenskomstens art. 41. Efter art. 18 i traktaten må staterne på ingen måde diskriminere, medmindre:

- De følger et legitimt formål, der er foreneligt med TEUF-traktaten
- De er egnede til at sikre gennemførelsen af dette mål
- De ikke går ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dem.

Et legitimt formål kunne være tvingende almene hensyn om f.eks. statens sikkerhed.

EU-traktaten indeholder tillige bestemmelser om fri bevægelighed, hvor bestemmelserne om kapitalens frie bevægelighed også finder anvendelse i tredjelande. Det er:

- Arbejdskraftens frie bevægelighed (art. 45 TEUF)
- Etableringsrettens frie bevægelighed (art. 49 TEUF)
- Tjenesteydelsers frie bevægelighed (art. 56 TEUF)
- Kapitalens frie bevægelighed (art. 63 TEUF).

Fri bevægelighedsbestemmelserne kan, ligesom art. 18 TEUF, have indflydelse på de nationale skatteregler.

Der kan i øvrigt henvises til artiklerne »Ikke-diskrimineringsregler i international beskatning« af Jonna Sneum og Mogens Rasmussen, SU 1993, 306, til »Foreløbig rapport fra OECD om anvendelsen og fortolkningen af ikke-diskrimineringsbestemmelser i OECD-modellens art. 24« af Philip Noes, SU 2007, 401, og til »Non-discrimination at the crossroads of international taxation« af Aage Michelsen, SU 2008, 70.

Se udvalgte domme og afgørelser med relation til artikel 24.

(42)

Artikel 42 Fremgangsmåden ved indgåelse af gensidige aftaler

Art. 42, stk. 1 og 2, svarer til stk. 1 og 2 i art. 25 i modeloverenskomsten. Hvis en person mener, at han er blevet beskattet i modstrid med overenskomstens regler, skal indsigelse rettes over for skattemyndighederne i bopælsstaten, eller den stat, hvor han er statsborger, hvis sagen er omfattet af artikel 41, stk. 1. Der skal rettes henvendelse inden 3 år fra første underretning om dobbeltbeskatningen (indbringelsesfristen), jf. stk. 1. Såfremt pro-

blemet ikke kan løses af skattemyndighederne i bopælsstaten, skal problemet søges løst ved gensidig aftale med den anden stats kompetente myndighed, jf. stk. 2.

Enhver aftale indgået mellem de to stater om regulering af en indkomstansættelse skal gennemføres uden hensyntagen til eventuelle interne genoptagelses- og forældelsesfrister (suspensionsfristen). Det bemærkes, at skatteyderen ikke har et retskrav på, at alle konflikter om dobbeltbeskatning skal løses, om end det er en overordnet målsætning med overenskomsten.

Den kompetente tyske skattemyndighed er Bundesministerium der Finanzen, Wilhelmstrasse 97, D-10117 i Berlin. I praksis er kompetencen til at løse enkeltsager efter overenskomsten uddelegeret til Bundeszentralamt für Steuern i Bonn. I Danmark er skatteministeren kompetent myndighed, men han har delegeret kompetencen til at træffe afgørelser efter overenskomsten til Skatteforvaltningen, jf. BEK nr. 1029 af 24/10 2005, § 1 (sagsudlægningsbekendtgørelsen).

Efter art. 42, stk. 3, kan de to staters kompetente myndigheder forhandle med henblik på at nå til enighed i konkrete sager. Der er specielt nævnt forhold som forhandling om fordeling af fortjeneste til et foretagende i den ene stat og dets faste driftssted i den anden stat, samme fordeling for fortjeneste mellem forbundne foretagender i henholdsvis den ene og den anden stat, samme behandling af indkomst, der klassificeres som aktieafkast i den ene stat og som en anden type indkomst i den anden stat, samt samme behandling af gæld ved beskatning af formue, dødsbo eller gave. Dette er dog kun eksempler på forhandlingstemaer.

Efter stk. 4 kan de to staters kompetente myndigheder forhandle om fortolkningen eller anvendelsen af stk. 1-3 i almindelighed eller i enkelttilfælde ved direkte kommunikation eller fælles nedsatte udvalg.

Sager om transfer pricing behandles af Kontoret for International Selskabsbeskatning, Store Selskaber, Sluseholmen 8 B, 2450 København SV, men alle andre sager om dobbeltbeskatning behandles af Skatteforvaltningen Jura, der er beliggende på adressen: Skatteforvaltningen, Østbanegade 123, 2100 København Ø.

På OECD's hjemmeside findes en oversigt, der opdateres periodisk, over de relevante nationale kompetente myndigheder i en række lande, inklusive kontaktpersoner, ligesom der i oversigtsform gives en beskrivelse af en række spørgsmål i relation til såvel MAP som APA procedurer i de konkrete lande. Oversigten findes på <https://www.oecd.org/tax/dispute/country-map-profiles.htm>.

OECD har udarbejdet en Manual on Effective Mutual Agreement Procedures (MEMAP), der forklarer nærmere om ansøgningen, processen m.v. Der er følgende link til MEMAP'en: <http://www.oecd.org/dataoecd/19/35/38061910.pdf>.

Skatteforvaltningens afgørelser kan ikke påklages til højere administrativ myndighed, jf. bekendtgørelsens § 2, men kan indbringes for de ordinære domstole efter de sædvanlige regler inden 3 måneder, jf. SFL § 48, stk. 3. Kompetencen til at forhandle om en mere generel fortolkning af overenskomsten vil som oftest ligge hos Skatteministeriet departementet. Såfremt der er tale om en egentlig ændring af eller tilføjelse til dobbeltbeskatningsoverenskomsten, skal det vedtages som lov.

Se udvalgte domme og afgørelser med relation til artikel 42 (OECD modeloverenskomsty art. 25).

(43)

Artikel 43 Fremgangsmåden ved indgåelse af gensidige aftaler

Bestemmelsen er ophævet med BKI nr. 1 af 10/01/2022.

(44)

Artikel 44 Fremgangsmåde

Bestemmelsen er ophævet med BKI nr. 1 af 10/01/2022.

(45)

Artikel 45 Anvendelse af overenskomsten i særlige sager

Art. 45, stk. 1, giver mulighed for, at lempelsesmetoden i art. 24 kan ændres fra eksemption til credit. Metoden kan ændres i enkeltsager for indkomst eller formue, der bliver ubeskattet eller lavt beskattet som følge af, at de to stater kvalificerer indkomsten eller formuen under forskellige artikler i

overenskomsten eller henfører indkomsten eller formuen til forskellige personer, og den forskellige behandling ikke løses ved forhandling efter art. 42-44. Metoden kan også ændres generelt for indkomsttyper med fremtidig virkning efter forudgående varsel.

Artiklen er udnyttet ved lov nr. 861 af 30/11 1999, hvorefter eksemptionslempelsen i art. 24, stk. 2, litra a, vedrørende lønindkomst i henhold til art. 15, stk. 1 og 3, er ændret til creditlempelse.

Efter art. 45, stk. 2, kan overenskomsten ikke fortolkes, så en skatteyder kan omgå sine skattemæssige forpligtelser i en stat ved ubehørig fordel af lovgivningen, så Tyskland forhindres i at anvende reglerne i Aussensteuergesetz, eller så Danmark forhindres i at anvende tilsvarende regler.

Den såkaldte Aussensteuergesetz har til formål at sikre, at skatteyderne ikke kan opnå uretfærdige fordele, som ellers ville kunne opnås ved at udnytte forskelle i den internationale skatteret.

Art. 45, stk. 3, indeholder en generel misbrugs klausul, hvorefter en kontraherende stat vil kunne nægte at indrømme et skattesubjekt fordele efter overenskomsten, hvis det ud fra en konkret vurdering må konstateres, at skattesubjektet har indrettet sig på en sådan måde, der primært var motiveret i at opnå fordelene, medmindre denne fordel under omstændighederne er i overensstemmelse med formålet med den relevante bestemmelse i denne overenskomst.

Art. 45, stk. 3, svarer til modeloverenskomstens artikel 29, stk. 9.

(46)

Artikel 46 Tilbagebetaling af kildeskat

Kildestatens ret til at indeholde kildeskat af udbytter, renter eller royalties efter satserne i statens interne lovgivning berøres ikke af art. 10, 11 eller 12, men den indeholdte kildeskat skal tilbagebetales efter anmodning, som skal fremsættes inden udløbet af fjerde kalenderår efter udbetalingsåret. Kildestaten kan forlange bekræftelse fra bopælsstaten for den retmæssige ejer af de pågældende udbytter, renter eller royalties. Dokumentation for, at ejeren er hjemmehørende i Tyskland, skal indsendes til Skatteforvaltningen, Inddrivelse, Betaling og Regnskab, Postboks 60, 2630 Høje Tåstrup. Hertil benyttes blanket 02.011 (privatpersoner)/02.042 (selskaber - begge blanketter anvendes til refusion af indeholdt udbytteskat i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomster, når aktierne eller lignende er deponeret i Værdipapircentralen). Blanketten 02.035 muliggør attestation af bopæls- og skatteforhold. Blanketterne er tilgængelige på Skatteforvaltningens hjemmeside, www.skat.dk Skatteministeren har senest ved kapitel 9 i BEK nr. 2104 af 23/11/2021 fastsat regler om ikke-indeholdelse eller om indeholdelse med en lavere sats i henhold til indgåede dobbeltbeskatningsoverenskomster.

Tidsfristen for anmodning om tilbagebetaling af kildeskat er 4 år efter udløbet af det kalenderår, hvor den pågældende indkomst blev udbetalt. Anmodning om tilbagebetaling skal rettes til den stat, der har tilbageholdt kildeskatten. Denne stat kan forlange en bekræftelse vedrørende fuld skattepligt fra den anden stat.

For tilbagesøgning af dansk kildeskat er fristen 5 år. Se KSL § 67 A.

(47)

Artikel 47 Medlemmer af diplomatiske eller konsulære repræsentationer

Art. 47, stk. 1, svarer til modeloverenskomstens art. 28, dog udvidet til også at gælde for embedsmænd ved internationale organisationer.

Efter stk. 2 har udsenderstaten ret til at beskatte indkomst og formue, der som følge af folkeretten eller særlige aftaler ikke kan beskattes i modtagerstaten. Der er med andre ord tale om en subsidær beskatningsret. En sådan bestemmelse findes ikke i OECD-modellen. Se nærmere herom i SU 2003, 3, Subsidær beskatningsret i danske dobbeltbeskatningsoverenskomster.

Efter stk. 3 anses en diplomat m.fl. for hjemmehørende i udsenderstaten i tilfælde, hvor han ikke er omfattet af global-beskatning i modtagerstaten, og han i udsenderstaten beskattes af hele sin indkomst eller formue som personer, der er hjemmehørende i denne stat.

Efter stk. 4 gælder overenskomsten ikke for internationale organisationer og deres tjenestemænd samt diplomater m.fl. fra tredjestater, som ikke er omfattet af beskatning i hverken Danmark eller Tyskland som personer, der er hjemmehørende i disse stater.

Se udvalgte domme og afgørelser med relation til artikel 47 (OECD modeloverenskomst art. 28).

(48)

Artikel 48 Territorial udvidelse

Art. 48 svarer til modeloverenskomstens art. 30.

Ifølge art. 3, stk. 1, litra c, omfatter udtrykket »Danmark« ikke Færøerne og Grønland. Hvis disse dele af riget ønsker at indgå i overenskomsten, skal det ske efter bestemmelserne i art. 48. En sådan udvidelse forudsætter, at den ønskes af Færøernes eller Grønlands hjemmestyre.

(49)

Artikel 49 Ikrafttræden

I overensstemmelse med art. 49, stk. 1, blev overenskomsten ratificeret den 25/12 1996.

For indkomstskatter har overenskomsten efter stk. 2 virkning fra og med det indkomstår, der falder sammen med eller træder i stedet for kalenderåret 1997. Efter § 1, stk. 4, i lov nr. 492 af 12/6 1996 kan en fuldt skattepligtig person eller selskab, hvis indkomstår 1997 var påbegyndt inden 25/4 1996 (hvor L 260 blev fremsat), dog vælge at beregne dobbeltbeskatningslempelse vedrørende tysk indkomst for dette år efter reglerne i 1962-overenskomsten. For kildeskatter på udbytter, renter og royalties har overenskomsten dog virkning for betalinger den 1/1 1997 eller senere.

Desuden har overenskomsten virkning for skatter på dødsboer og arv efter personer, der døde den 1/1 1997 eller senere, og for skatter af gaver, der er givet den 1/1 1997 eller senere.

Endelig har overenskomsten virkning for bistand, som udføres den 1/1 1997 eller senere.

(50)

Artikel 50 Gyldighedsperiode, opsigelse

Overenskomsten kan opsiges efter 5 års gyldighed. Herefter skal den i bekræftende fald opsiges skriftlig senest den 30/6 i et år med virkning fra udløbet af det kalenderår, i hvilket meddelelsen er givet.